חוברת 3 · תרגול

תורת המשפט

שאלות אמריקאיות פתורות

שאלות בסגנון מבחן מתחילת החומר ועד סופו, עם פתרון והסבר מלא לכל שאלה, ופסיקה לכל פרק

סה"כ 353 שאלות פתורות · 64 פסקי דין

הוכן ונערך ע"י

אילן פרץ

תוכן העניינים

שאלות אמריקאיות לפי פרקים · סה״כ 353 שאלות

1 שיטות משפט בעולם והמשפחות המשפטיות

2 המשפט הישראלי ומקורותיו

3 חקיקה ראשית וחקיקת משנה

4 פרשנות חוקים ותכלית החקיקה

5 התקדים המחייב והלכת בית המשפט

6 הפרדת רשויות ושלטון החוק

7 מערכת בתי המשפט בישראל

8 המשפט המקובל מול הקונטיננטלי

9 חוקי היסוד וזכויות האדם

10 מבוא למשפט הפרטי

11 מבוא למשפט הציבורי

12 נטל ההוכחה ורף ההוכחה

13 אתיקה ומקצועות המשפט

14 כתיבה וטיעון משפטי

15 מבוא לפתרון בעיה משפטית

פרק 1

שיטות משפט בעולם והמשפחות המשפטיות

1. מהי "משפחה משפטית" במשפט המשווה?

א. כינוי לדיני המשפחה (נישואין, גירושין וירושה) בכל מדינה
ב. קבוצה של שיטות משפט לאומיות בעלות מוצא היסטורי, מקורות ודרך חשיבה דומים
ג. חוק בינלאומי המחייב מדינות לאמץ שיטת משפט מסוימת
ד. רשימה רשמית של האו"ם שבה כל מדינה רשומה במשפחה אחת

התשובה הנכונה: ב. נכון. משפחה משפטית היא כלי השוואתי המקבץ שיטות לפי דמיון במוצא, במקורות ובדרך החשיבה. אינה רשימה רשמית, אינה נחלת דיני המשפחה בלבד, ואינה חובה בינלאומית.

2. אילו שני מבחנים הדגיש רנה דויד בסיווג שיטות משפט?

א. השיטה הכלכלית והדת הרשמית בלבד
ב. הטכניקה המשפטית והאידיאולוגיה
ג. גודל האוכלוסייה והשפה הרשמית
ד. מספר השופטים ומספר הערכאות

התשובה הנכונה: ב. נכון. רנה דויד סיווג שיטות לפי הטכניקה המשפטית (מושגים ומקורות) ולפי האידיאולוגיה. גודל האוכלוסייה, מספר הערכאות או המצב הכלכלי אינם קריטריונים בשיטתו.

3. מהו "הסגנון המשפטי" לפי צווייגרט וקץ?

א. צירוף של חמישה גורמים: רקע היסטורי, דרך חשיבה, מוסדות ייחודיים, מקורות ואידיאולוגיה
ב. אופן כתיבת פסקי הדין בלבד
ג. מידת השימוש בשפה לטינית במשפט
ד. דירוג המדינות לפי רמת שלטון החוק

התשובה הנכונה: א. נכון. צווייגרט וקץ הגדירו את הסגנון לפי חמישה גורמים הפועלים יחד: היסטוריה, דרך חשיבה, מוסדות, מקורות ואידיאולוגיה. אופן הכתיבה לבדו אינו הסגנון.

4. מהו המקור הראשי של המשפט במשפחה הרומאנו־גרמנית?

א. חוות דעת של עורכי דין
ב. פסקי דין של בית המשפט העליון כתקדים מחייב
ג. מנהגי הקהילה
ד. קודקס וחקיקה שיטתית

התשובה הנכונה: ד. נכון. הקודקס, חיבור שיטתי ומקיף של עקרונות כלליים, הוא לב המשפט הקונטיננטלי. תקדים מחייב הוא סימן ההיכר של המשפט המקובל, ולא של המשפחה הרומאנו־גרמנית.

5. סטודנט כותב: "במשפט הקונטיננטלי השופטים אינם מפרסמים פסקי דין ואין לפסיקה כל השפעה". מה הבעיה בטענה?

א. הטענה נכונה רק לגבי גרמניה
ב. אין בעיה — זו טענה נכונה
ג. במשפט הקונטיננטלי הפסיקה מחייבת יותר מהקודקס
ד. בשיטות קונטיננטליות יש פסיקה רבה ומשפיעה; מה שאין הוא עיקרון פורמלי של תקדים מחייב

התשובה הנכונה: ד. נכון. ההבדל מהמשפט המקובל הוא בהיעדר כלל פורמלי של תקדים מחייב ולא בהיעדר פסיקה. הטענה שאין פסיקה כלל שגויה, כי בתי המשפט העליונים משפיעים מאוד גם בשיטות אלו.

---

6. מה מאפיין את המשפט המקובל יותר מכל דבר אחר?

א. היעדר חקיקה
ב. כפיפות בתי המשפט למפלגה השלטת
ג. קודקס אזרחי מקיף
ד. תקדים מחייב והתפתחות המשפט ממקרה למקרה בפסיקה

התשובה הנכונה: ד. נכון. עקרון stare decisis והתפתחות ההלכה מקרה אחר מקרה הם הסימן המובהק של המשפט המקובל. אין זה נכון שאין בו חקיקה, ויש בו גם חקיקה רבה.

---

7. מה היה תפקידם ההיסטורי של "דיני היושר" (Equity) באנגליה?

א. להשלים ולתקן את נוקשות המשפט המקובל, ומהם צמחו מוסדות כמו הנאמנות וצו המניעה
ב. לאכוף את המשפט הרומי באנגליה
ג. לאפשר לכנסייה לשפוט בעניינים פליליים
ד. להחליף את החקיקה של הפרלמנט

התשובה הנכונה: א. נכון. היושר התפתח כדי לרכך תוצאות נוקשות של המשפט המקובל והוריש לנו את הנאמנות ואת צו המניעה. הוא לא נועד לאכוף משפט רומי ולא להחליף חקיקה.

---

8. מדינה ששפת המשפט בה היא אנגלית, יש בה קודקס אזרחי בסגנון צרפתי, אך המשפט הציבורי שלה מבוסס על מסורת המשפט המקובל. לאיזו קטגוריה היא קרובה ביותר?

א. משפט סוציאליסטי
ב. משפט דתי
ג. שיטה מעורבת, בדומה ללואיזיאנה או לקוויבק
ד. משפט מקובל טהור

התשובה הנכונה: ג. נכון. קודקס בסגנון צרפתי לצד משפט ציבורי ממסורת המשפט המקובל הוא דגם מעורב, כמו בלואיזיאנה ובקוויבק. אין כאן משפט דתי או סוציאליסטי, ולא מקובל טהור.

---

9. מהם ארבעת המקורות הקלאסיים של המשפט המוסלמי?

א. תורה, משנה, תלמוד ושולחן ערוך
ב. סונה, חקיקת פרלמנט, אמנות בינלאומיות ופסיקה
ג. קוראן, סונה, איג׳מאע וקיאס
ד. קוראן, קוד נפוליאון, פסיקה ומנהג

התשובה הנכונה: ג. נכון. ארבעת המקורות הם קוראן, סונה (מנהג הנביא), איג׳מאע (הסכמת המלומדים) וקיאס (היקש). תורה ומשנה הם מקורות יהודיים, וקוד נפוליאון הוא קודקס צרפתי ולא מקור דתי.

---

10. במדינה מוסלמית מסוימת, דיני החוזים והנזיקין נקבעים בקודקס בסגנון צרפתי, ואילו נישואין, גירושין וירושה נידונים לפי השריעה. כיצד נכון לתאר אותה?

א. שיטה סוציאליסטית
ב. שיטה דתית טהורה, כמו בכל מדינה מוסלמית
ג. שיטה קונטיננטלית טהורה, כי יש קודקס
ד. שיטה מעורבת — קונטיננטלית בעיקרה, עם משפט דתי במעמד האישי

התשובה הנכונה: ד. נכון. קודקס בענייני ממון וחוקי מעמד אישי לפי דת הם תבנית מעורבת רגילה במדינות מוסלמיות. אין לראות בה שיטה דתית טהורה, כי הרוב הממוני נקבע בחקיקה אירופית.

---

11. מה הייתה ״המג׳לה״?

א. אוסף פסקי דין של בית המשפט העליון הישראלי
ב. חוקה בריטית לארץ ישראל
ג. קודקס עות׳מאני של דיני ממונות מוסלמיים בסגנון קודקס אירופי, שבוטל בישראל ב־1984
ד. אמנה בינלאומית לזכויות אדם

התשובה הנכונה: ג. נכון. המג׳לה שילבה תוכן דתי מוסלמי בצורת קודקס אירופי, ובוטלה בחוק לביטול המג׳לה, התשמ״ד־1984. היא לא הייתה חוקה בריטית ולא אוסף פסקי דין.

---

12. מה אפיין את המשפט הסוציאליסטי, ומדוע יש שלא ראו בו משפחה נפרדת?

א. הוא היה מבוסס על השריעה
ב. אידיאולוגיה מרקסיסטית־לניניסטית וקניין ציבורי, אך עם טכניקה של קודקסים קונטיננטליים
ג. הוא לא כלל שום חקיקה כתובה
ד. הוא נשען על תקדים מחייב כמו המשפט האנגלי

התשובה הנכונה: ב. נכון. ההבדל בין המשפט הסוציאליסטי לקונטיננטלי היה אידיאולוגי: קניין ציבורי ותפיסה מרקסיסטית. הטכניקה נשארה קודקסית, ולכן יש שאינם רואים בו משפחה נפרדת.

---

13. מהו "השתלה משפטית" (legal transplant)?

א. העברת כלל או מוסד משפטי משיטה אחת לשיטה אחרת
ב. העברת שופט מערכאה לערכאה
ג. ביטול חוק ישן והחלפתו בחוק חדש באותה מדינה
ד. מינוי שופטים זרים לבית משפט לאומי

התשובה הנכונה: א. נכון. המונח, שטבע אלן ווטסון, מתאר העברת כלל או מוסד משיטה אחת לאחרת, כמו הקודקס השווייצרי בטורקיה. אין לו קשר להעברת שופטים או להחלפת חוקים בתוך מדינה.

---

14. מדוע הסיווג למשפחות משפטיות זכה לביקורת?

א. כי הוא אוסר על שימוש במשפט משווה
ב. כי הוא מחייב מדינות לשנות את חוקיהן
ג. כי הוא ממוקד באירופה, סטטי, ואינו משקף שיטות מעורבות ושינויים לאורך זמן
ד. כי הוא נקבע באמנה שלא כל המדינות חתמו עליה

התשובה הנכונה: ג. נכון. המבקרים טוענים שהסיווג הקלאסי מעמיד את אירופה במרכז, מתייחס למשפחות כקופסאות סגורות ואינו מתאים לשיטות משתנות ומעורבות.

---

15. לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג־1953, איך ייערכו נישואין וגירושין של יהודים בישראל?

א. על פי דין תורה
ב. לפי חוק החוזים
ג. לפי המשפט המקובל האנגלי
ד. לפי בחירת בני הזוג

התשובה הנכונה: א. נכון. ס' 2 לחוק קובע שנישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה. בני הזוג אינם בוחרים את הדין, וחוק החוזים והמשפט האנגלי אינם חלים בתחום זה.

---

16. מה מלמד ס' 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) על מקור התוקף של הדין הדתי בישראל?

א. שהכנסת אינה יכולה לשנות את דיני הנישואין
ב. שהדין הדתי חל בישראל מכוח עצמו, בלי קשר לחקיקה
ג. שבתי הדין הרבניים כפופים לבית הדין השרעי
ד. שהשיפוט הייחודי של בתי הדין הרבניים נובע מחוק של הכנסת, כלומר מהמחוקק החילוני

התשובה הנכונה: ד. נכון. הסעיף מעניק לבתי הדין הרבניים שיפוט ייחודי בענייני נישואין וגירושין, והוא חוק של הכנסת. לכן תוקף השיפוט הדתי נובע מהמחוקק החילוני ולא מכוח עצמו.

---

17. בעניין בבלי, מה נקבע לגבי בתי הדין הדתיים?

א. שבדונם בענייני ״אזרחיים״ נלווים הם חייבים להפעיל את המשפט האזרחי הכללי, כולל הלכת השיתוף

ב. שהם רשאים לפסוק בענייני רכוש לפי ההלכה בלבד

ג. שפסקי דינם אינם כפופים לביקורת בג״ץ

ד. שאין להם סמכות לדון בגירושין

התשובה הנכונה: א. נכון. בג״ץ קבע שבעניינים אזרחיים שאינם מעמד אישי, בית הדין הדתי מחויב למשפט האזרחי הכללי כפי שפירש אותו בית המשפט העליון.

---

18. בעניין פונק־שלזינגר, מה הוטל על פקיד הרישום?

א. לבדוק אם הנישואים תקפים לפי דין תורה לפני הרישום

ב. להעביר את ההכרעה לבית הדין הרבני

ג. לרשום כנשואים בני זוג שהציגו תעודת נישואים אזרחיים מחו״ל, שכן תפקידו רישומי־סטטיסטי

ד. לסרב לרשום כל נישואים שנערכו בחו״ל

התשובה הנכונה: ג. נכון. פקיד הרישום אינו שופט: תפקידו רישומי־סטטיסטי, והוא רושם על סמך המסמך. הרישום אינו מכריע בתוקף הנישואים, ולכן אין לדרוש ממנו לבדוק לפי דין תורה.

---

19. עותר מבקש מבג״ץ להכריז שזוגות בישראל רשאים להינשא בנישואים אזרחיים בתוך ישראל, משום שזה ״הוגן יותר״. לאור הפסיקה, מה הסיכוי?

א. נמוך — בית המשפט קבע שיצירת מוסד של נישואים אזרחיים היא עניין למחוקק

ב. נמוך — כי לבג״ץ אין סמכות לדון בשום עניין של מעמד אישי

ג. גבוה — ההלכה שנקבעה בעניין פונק־שלזינגר מחייבת זאת

ד. גבוה — בית המשפט יוצר מוסדות משפטיים חדשים כדבר שבשגרה

התשובה הנכונה: א. נכון. בפסיקת בג״ץ בית המשפט סירב ליצור בפסיקה נישואים אזרחיים וקבע שזה עניין למחוקק. פונק־שלזינגר עסקה ברישום נישואים מחו״ל, ולא ביצירת מוסד חדש.

---

20. מה מתאר בצורה המדויקת ביותר את שיטת המשפט הישראלית?

א. שיטה דתית שבה ההלכה היא המקור העליון בכל התחומים

ב. שיטה מעורבת: בסיס מנדטורי־אנגלי ותקדים מחייב, חקיקה מקורית בסגנון קונטיננטלי ודין דתי במעמד האישי

ג. שיטת משפט מקובל טהורה כמו באנגליה, כולל חבר מושבעים

ד. שיטה קונטיננטלית טהורה עם קודקס אזרחי שלם

התשובה הנכונה: ב. נכון. זה התיאור המקובל של ישראל: בסיס מנדטורי־אנגלי עם תקדים מחייב, חקיקה מקורית בסגנון קונטיננטלי ודין דתי במעמד האישי. אין בה משפט מקובל טהור או דתי טהור.

21. מהו המאפיין המרכזי של שיטת המשפט המקובל (Common Law)?

א. קודיפיקציה מקיפה
ב. מעמד מרכזי לתקדים השיפוטי
ג. היעדר בתי משפט
ד. עליונות המשפט הדתי

התשובה הנכונה: ב. נכון. ב־Common Law התקדים השיפוטי הוא מקור מרכזי וההלכה נבנית מקרה אחר מקרה. קודיפיקציה מקיפה היא סימן המשפחה הקונטיננטלית, ולא המקובלת.

---

22. כיצד מקובל לסווג את שיטת המשפט הישראלית?

א. קונטיננטלית טהורה
ב. מקובלת טהורה
ג. שיטה מעורבת
ד. דתית בלבד

התשובה הנכונה: ג. נכון. ישראל מוגדרת בדרך כלל שיטה מעורבת, המשלבת תקדים אנגלו־אמריקאי, חקיקה קונטיננטלית ומשפט עברי במעמד האישי. סיווג כטהור, מקובל או קונטיננטלי, אינו מדויק.

---

23. מהו הרובד שהביא את המשפט האנגלי לארץ ישראל, ומה בוטל בחוק יסודות המשפט, התש"מ־1980?

א. הנציבות הצרפתית; חוק יסודות המשפט ביטל את הקוד האזרחי
ב. הכנסת הראשונה, באמצעות חוק המעבר; חוק יסודות המשפט ביטל אותו
ג. העות׳מאנים, באמצעות המג׳לה; חוק יסודות המשפט ביטל אותה
ד. המנדט הבריטי, באמצעות ס׳ 46 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922; חוק יסודות המשפט ביטל את הסעיף

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 46 הכניס את המשפט האנגלי לארץ ישראל. חוק יסודות המשפט ביטל אותו והורה למלא לקונות בעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. המג׳לה בוטלה בחוק נפרד.

---

24. מדינה מערבית מחזיקה קודקס פלילי ואזרחי מקיף, פסיקה שמנחה את בתי המשפט אך אינה מחייבת פורמלית, ושיטת חקירה שבה השופט מנהל את הבירור. לאיזו משפחה משפטית היא שייכת?

א. המשפט הדתי, כי יש מורשת מוסרית
ב. שיטה סוציאליסטית, כי יש בקרה ממלכתית
ג. המשפחה הקונטיננטלית (הרומאנו־גרמנית)
ד. המשפחה של המשפט המקובל, כי יש פסיקה משפיעה

התשובה הנכונה: ג. נכון. קודקס מקיף, העדר תקדים מחייב והליך חקרני הם סימני היכר של המשפחה הקונטיננטלית. פסיקה משפיעה אינה הופכת שיטה למקובלת, כי חסר כלל פורמלי של תקדים מחייב.

---

25. סטודנט טוען: "ישראל היא שיטה מקובלת טהורה, שכן יש בה תקדים מחייב". מה הכשל העיקרי בטענה?

א. ישראל קיבלה את הקוד האזרחי הצרפתי במלואו
ב. התקדים המחייב הוא רק אחד המרכיבים; יש בישראל גם חקיקה מקורית בסגנון קונטיננטלי ודין דתי במעמד האישי
ג. המשפט המקובל אינו כולל חקיקה כלל
ד. אין בישראל תקדים מחייב אלא רק משמעותי

התשובה הנכונה: ב. נכון. תקדים מחייב הוא סימן מקובל, אך ישראל גם חוקקה חוקים מקיפים בהשפעה קונטיננטלית ומפעילה דין דתי במעמד אישי. לכן אין לסווגה כמקובלת טהורה.

פסיקה בפרק

בג"ץ 143/62 פונק־שלזינגר נ' שר הפנים
ישראלי יהודי נישא בקפריסין, בנישואים אזרחיים, לאישה נוצרייה אזרחית בלגיה. בני הזוג ביקשו להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין, ופקיד הרישום סירב לרשום.
הלכה: ברוב דעות נקבע שפקיד הרישום חייב לרשום בני זוג שהציגו תעודת נישואים אזרחיים מחו"ל, כי תפקידו רישומי־סטטיסטי ואין הוא מוסמך להכריע בתוקף הנישואים. הרישום אינו קובע מעמד משפטי. ההלכה ממחישה את המתח בין הדין הדתי החל על נישואין בישראל לבין הכרה במעשים משפטיים אזרחיים שנעשו מחוץ לה. למבחן: זכרו שהקביעה היא על תפקיד הפקיד ולא על תוקף הנישואים.

בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול
בני זוג התגרשו בבית הדין הרבני, שגם דן בחלוקת הרכוש. בית הדין דחה את תביעת האישה למחצית הרכוש בטענה שהלכת השיתוף אינה חלה בבתי הדין הרבניים.
הלכה: בג"ץ קבע שבית דין דתי הדן בעניינים אזרחיים נלווים שאינם מעמד אישי חייב להפעיל את המשפט האזרחי הכללי כפי שפירש אותו בית המשפט העליון, לרבות חוק שיווי זכויות האישה והלכת השיתוף. זו הלכת יסוד על הגבול בין הרובד הדתי לאזרחי בשיטה המעורבת ועל כפיפות בתי הדין לביקורת בג"ץ. למבחן: הדגימו בה את אופי השיטה המעורבת.

Donoghue v Stevenson (בית הלורדים, 1932)
אישה שתתה בקבוק משקה ג׳ינג׳ר בירה ושמצאה בו, לטענתה, שבלול. היא נפגעה בבריאותה ותבעה את היצרן, אף שלא הייתה בינה לבינו חוזה.
הלכה: בית הלורדים קבע שליצרן חובת זהירות כלפי הצרכן הסופי. עיקר ההלכה, בניסוחו של הלורד אטקין, היא עקרון ה״שכן״ (neighbour principle). זוהי דוגמה קלאסית ליצירת הלכה בפסיקה ולהתפתחות המשפט המקובל מקרה אחר מקרה, ובישראל נקלטו עקרונות דומים בדיני הנזיקין. למבחן: דוגמה לתפקיד השופט כיוצר הלכה במשפט המקובל.

פרק 2

המשפט הישראלי ומקורותיו

1. מה ההבדל בין "מקור פורמלי" ל"מקור היסטורי" של נורמה משפטית?

א. מקור פורמלי הוא רק חוק יסוד; מקור היסטורי הוא כל השאר
ב. מקור היסטורי גובר תמיד על מקור פורמלי
ג. המקור הפורמלי הוא מה שנותן לנורמה תוקף מחייב; המקור ההיסטורי הוא מאיפה נלקח תוכנה
ד. אין הבדל, אלה שמות נרדפים

התשובה הנכונה: ג. נכון. מקור פורמלי נותן לנורמה תוקף מחייב, ומקור היסטורי הוא המקום שממנו נלקח התוכן. חוק ישראלי עשוי לשאוב ממשפט גרמני, אך תוקפו נובע מחקיקת הכנסת, לא מהמקור הזר.

2. לפי סימן 46 לדבר המלך במועצה, מתי פנו בתי המשפט למשפט המקובל ולדיני היושר האנגליים?

א. רק בענייני מעמד אישי
ב. תמיד, לפני כל חקיקה
ג. רק כשהצדדים הסכימו לכך
ד. רק כשהחקיקה העות׳מאנית והמנדטורית לא הסדירה את העניין, ובכפוף לתנאי המקום

התשובה הנכונה: ד. נכון. סימן 46 היה צינור להשלמת חסר: רק כשהחקיקה העות׳מאנית והמנדטורית לא הסדירה את העניין, ובכפוף לתנאי המקום ותושביו. הוא לא חל תמיד ולא נבע מהסכמת הצדדים.

3. מה קובע ס׳ 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט?

א. שהמשפט העברי מחליף את המשפט המנדטורי
ב. שכל החקיקה המנדטורית בטלה מיום הקמת המדינה
ג. שבתי המשפט רשאים לבחור איזה דין להחיל
ד. שהמשפט שהיה קיים ב־14 במאי 1948 ממשיך לעמוד בתוקפו, בכפוף לאי־סתירה לחקיקה החדשה ולשינויים הנובעים מהקמת המדינה

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 11 יוצר רציפות משפטית: המשפט הקיים ב־14.5.1948 נשאר בתוקף בכפוף לאי־סתירה לחוקי המדינה ולשינויים שנבעו מהקמתה. הוא לא ביטל את המשפט המנדטורי ולא החיל את המשפט העברי.

4. בשנת 1965 התעוררה שאלה שלא הוסדרה בחקיקה הישראלית או המנדטורית. לפי איזה מסלול היה בית המשפט עשוי להיעזר במשפט האנגלי?

א. סימן 46, שהמשיך לחול מכוח ס׳ 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט
ב. חוק יסודות המשפט
ג. ס׳ 1 לחוק הפרשנות
ד. לא היה שום מסלול כזה אחרי 1948

התשובה הנכונה: א. נכון. סימן 46 נקלט עם יתר המשפט הקיים מכוח ס׳ 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, ובוטל רק ב־1980. חוק יסודות המשפט הוא מאוחר ולכן אינו המסלול הרלוונטי ל־1965.

5. מה קבע ס׳ 13 לפקודת סדרי השלטון והמשפט?

א. ביטל את סימן 46
ב. הקים את בית המשפט העליון
ג. החיל את המשפט העברי בענייני ממונות
ד. ביטל את חקיקת הספר הלבן של 1939 והכיר בכל יהודי שעלה בניגוד לחוקי המנדט כעולה חוקי למפרע

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 13 ביטל את הגבלות הספר הלבן של 1939 על עלייה ורכישת קרקעות. הוא לא ביטל את סימן 46, לא הקים את בית המשפט העליון ולא החיל משפט עברי בענייני ממונות.

6. מה קבע ס׳ 15(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט (כפי שתוקן ב־1972)?

א. שהוראה בחוק המחייבת לפרש אותו לפי דיני אנגליה או עיקרי הפרשנות האנגליים אינה עוד מחייבת
ב. שהשפה האנגלית היא שפה רשמית
ג. שפסיקה אנגלית חדשה מחייבת את בתי המשפט
ד. שהמשפט האנגלי הוא מקור מחייב לפרשנות

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 15(ג) ניתק את הפרשנות הישראלית מהחובה לפרש לפי הדין האנגלי, והסיר את מחויבות הפרשנות לעקרונות אנגליים. הוא לא הפך את הפסיקה האנגלית למחייבת ולא עסק בשפה.

7. בית משפט מתבקש היום להחיל הלכה אנגלית משנת 1995 כמחייבת. מה הדין?

א. היא מחייבת רק את בתי משפט השלום
ב. היא מחייבת מכוח ס׳ 11
ג. היא מחייבת מכוח סימן 46
ד. היא אינה מחייבת; לפסיקה אנגלית שאחרי הקמת המדינה אין כוח מחייב, וממילא סימן 46 בוטל — היא יכולה לשמש לכל היותר השראה

התשובה הנכונה: ד. נכון. פסיקה אנגלית שאחרי קום המדינה אינה מחייבת בישראל, וסימן 46 כבר בוטל, ולכן אין צינור לקליטתה. היא יכולה לשמש לכל היותר משפט משווה והשראה, לא הלכה מחייבת.

8. מה קובע ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט בנוסחו הנוכחי?

א. שבמקרה של לאקונה יש לפנות למשפט המקובל האנגלי
ב. שהמשפט העברי גובר על חוקי הכנסת
ג. שבכל ספק פרשני יש לפסוק לפי ההלכה
ד. שבמקרה של לאקונה, אחרי חקיקה, הלכה פסוקה והיקש, מכריעים לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל, ובכלל זה עקרונות המשפט העברי

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 1 קובע שבלקונה, אחרי חקיקה, הלכה פסוקה והיקש, מכריעים לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. המשפט האנגלי כבר אינו בא במקום כזה.

9. מה היה השינוי שהכניס תיקון 2018 לחוק יסודות המשפט?

א. החליף את ״מורשת ישראל״ במשפט האנגלי
ב. ביטל את החוק כולו
ג. הפך את החוק לחוק יסוד
ד. הוסיף במפורש את המשפט העברי להפניה שבסעיף, לצד מורשת ישראל

התשובה הנכונה: ד. נכון. התיקון הוסיף במפורש את הביטוי ״המשפט העברי״ להפניה, בלי לשנות את סדר המקורות שבסעיף. הוא לא הפך את החוק לחוק יסוד ולא החזיר את המשפט האנגלי.

10. מה סדר הפנייה למקורות לפי ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט?

א. היקש ← הלכה ← חקיקה ← משפט עברי
ב. משפט עברי ← חקיקה ← הלכה ← היקש
ג. הלכה ← חקיקה ← משפט אנגלי ← היקש
ד. חקיקה ← הלכה פסוקה ← היקש ← עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל, ובכלל זה עקרונות המשפט העברי

התשובה הנכונה: ד. נכון. הסדר הוא חקיקה, אחר כך הלכה פסוקה, אחר כך היקש ולבסוף עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום. המשפט העברי אינו מקור ראשון, והמשפט האנגלי כבר אינו חלק מהסדר.

11. החוק שותק בעניין מסוים, אבל מדברי ההסבר ומההקשר עולה שהמחוקק בחר במכוון שלא להעניק זכות כזו. האם חל ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט?

א. לא — כי חוק יסודות המשפט בוטל
ב. כן — כל שתיקה היא לאקונה
ג. לא — זהו הסדר שלילי, ולא לאקונה
ד. כן — אבל רק בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה

התשובה הנכונה: ג. נכון. כשהשתיקה מכוונת זהו הסדר שלילי ולא לקונה, ולכן חוק יסודות המשפט אינו חל. השלמה בדרך זו תסתור את רצון המחוקק, והחוק לא בוטל ולא תלוי בהסכמת היועץ.

12. מה משמעות ס׳ 2(ב) לחוק יסודות המשפט?

א. שהמשפט האנגלי ממשיך לחול על כל שאלה חדשה
ב. שדוקטרינות שנקלטו במשפט הישראלי לפני 1980 נשארות בתוקף, למרות ביטול סימן 46
ג. שפסקי דין שניתנו לפני 1980 בטלים
ד. שהחוקים העות׳מאניים בוטלו

התשובה הנכונה: ב. נכון. ס׳ 2(ב) משמר את המשפט שנקלט בארץ לפני תחילת החוק, ולכן דוקטרינות שנקלטו נשארות חלק מהשיטה גם אחרי ביטול סימן 46. אין בו ביטול פסקי דין ישנים.

---

13. דוקטרינה מדיני היושר האנגליים נקלטה בפסיקה הישראלית בשנות ה־60. צד טוען שמאז 1980 היא בטלה. מה הדין?

א. הטענה נכונה רק אם הדוקטרינה סותרת את המשפט העברי
ב. הטענה נכונה — ביטול סימן 46 ביטל את כל המשפט האנגלי
ג. הטענה שגויה — כי סימן 46 מעולם לא בוטל
ד. הטענה שגויה — ס׳ 2(ב) לחוק יסודות המשפט שומר על המשפט שנקלט לפני תחילת החוק, ובית המשפט רשאי לפתח את הדוקטרינה כחלק מהמשפט הישראלי

התשובה הנכונה: ד. נכון. ביטול סימן 46 לא ביטל את מה שכבר נקלט בפסיקה; דוקטרינה שנקלטה לפני 1980 נשארת חלק מהמשפט הישראלי ובית המשפט רשאי לפתח אותה. לא נכון שכל המשפט האנגלי בטל.

---

14. מדוע ביטול סימן 46 לא פגע בחוקים העות׳מאניים שעוד היו בתוקף ב־1980?

א. כי חוק יסודות המשפט מנה אותם אחד לאחד
ב. כי מקור תחולתם אחרי 1948 הוא ס׳ 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט
ג. כי הם חוקי יסוד
ד. כי הם חלים רק בבתי הדין השרעיים

התשובה הנכונה: ב. נכון. מקור התחולה של החוקים העות׳מאניים אחרי 1948 הוא ס׳ 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, לא סימן 46. לכן ביטול סימן 46 לא פגע בהם, והם אינם חוקי יסוד.

---

15. בפרשת הנדלס, מה הייתה עמדת השופט אלון?

א. שאין שום מקום למשפט העברי בפסיקה
ב. שהמציאה שייכת למדינה
ג. שהמשפט העברי הוא מקור השראה ראשי, וניתן לפנות אליו גם בפירוש מונח שיש בו ספק
ד. שיש לפנות למשפט האנגלי

התשובה הנכונה: ג. נכון. אלון ראה במשפט העברי מקור השראה ראשי, וביקש להרחיב את הפנייה אליו גם בפירוש מונחים עמומים; בכך נשאר בדעת מיעוט. עמדתו אינה שהמשפט האנגלי הוא המקור.

---

16. מה הייתה התוצאה הקונקרטית בפרשת הנדלס?

א. איגרות החוב נמסרו למוצא
ב. איגרות החוב חולקו בין המוצא לבנק
ג. איגרות החוב הוחזרו לבעליהן שאותרו
ד. איגרות החוב נמסרו לבנק, שבחדר הכספות שלו נמצאו

התשובה הנכונה: ד. נכון. בפרשת הנדלס הוכרעה המחלוקת לטובת הבנק, שבחדר הכספות שלו נמצאו איגרות החוב, והדיון הנוסף אישר זאת. אלון, שרצה להרחיב את מקומו של המשפט העברי, נותר במיעוט.

17. מה קבע השופט ברק בבג"ץ ז'רז'בסקי לגבי עקרונות מורשת ישראל?

א. שהם המקור היחיד שאליו יש לפנות בלאקונה וגם בפרשנות
ב. שהם גוברים על חוקי הכנסת
ג. שאין להם מעמד משפטי כלשהו
ד. שהם חלק מעקרונות היסוד של השיטה, אך אינם המקור היחיד שאליו יש לפנות

התשובה הנכונה: ד. נכון. ברק קבע שהעקרונות הם חלק מעקרונות היסוד של השיטה, אך אינם המקור היחיד שאליו פונים. הם אינם גוברים על חוקי הכנסת, ויש להם מעמד משפטי כמקור השראה.

18. מה קבע בג"ץ קול העם לגבי מעמדה של הכרזת העצמאות?

א. שאינה חוקה, אך יש להתחשב בה בפירוש חוקי המדינה
ב. שהיא מחייבת רק את הכנסת
ג. שאין לה כל משמעות משפטית
ד. שהיא חוקה שמכוחה ניתן לבטל חוקים

התשובה הנכונה: א. נכון. בקול העם נקבע שההכרזה אינה חוקה אך משמשת מקור פרשני ומבטאת חזון העם, ומכוחה נגזרה הגנה על חופש הביטוי. היא איננה מקור לביטול חוקים.

19. שופט שואל אם אמנה בינלאומית שישראל חתמה עליה ואשררה, אך הכנסת לא קלטה בחקיקה, מחייבת אותו כחלק מהדין הפנימי. מה התשובה העקרונית?

א. לא — אמנה מחייבת את המדינה במישור הבינלאומי, אך בדין הפנימי היא חלה רק אם נקלטה בחקיקה; המשפט הבינלאומי המנהגי, לעומת זאת, חל ישירות כל עוד אינו סותר חוק
ב. כן — כל אמנה שאושררה היא חלק מהדין הפנימי
ג. כן — אבל רק בבית המשפט העליון
ד. לא — המשפט הבינלאומי אינו מקור משפט בישראל בשום מצב

התשובה הנכונה: א. נכון. אמנה שנחתמה ואושררה מחייבת את ישראל בזירה הבינלאומית, אך בדין הפנימי חלה רק אם נקלטה בחקיקה. מנהג בינלאומי, לעומתה, חל ישירות, וקיימת חזקה פרשנית לפרש חוקים בהתאם להתחייבויות.

20. סטודנט כתב: ״פקודת הנזיקין היא חקיקת משנה, כי חוקקה בידי הנציב העליון ולא בידי הכנסת״. מה הטעות?

א. אין טעות
ב. פקודה מנדטורית היא חקיקה ראשית — לפי חוק הפרשנות ״חוק״ הוא חוק של הכנסת או פקודה
ג. פקודת הנזיקין היא חוק יסוד
ד. פקודת הנזיקין בוטלה ב־1948

התשובה הנכונה: ב. נכון. לפי חוק הפרשנות, ״חוק״ הוא חוק של הכנסת וכן פקודה, ולכן פקודה מנדטורית היא חקיקה ראשית. מקורה ההיסטורי שונה, אך מעמדה כחוק. פקודת הנזיקין לא בוטלה ב־1948.

---

21. לפי סעיף 20 לחוק־יסוד: השפיטה, הלכת בית המשפט העליון:

א. מחייבת רק את העליון
ב. מחייבת כל ערכאה נמוכה ממנו
ג. אינה מחייבת אף ערכאה
ד. מחייבת את הכנסת

התשובה הנכונה: ב. נכון. ס׳ 20(ב) לחוק־יסוד: השפיטה קובע שהלכה שנפסקה בעליון מחייבת כל ערכאה נמוכה ממנו; העליון עצמו אינו כבול. ההלכה אינה מחייבת את הכנסת, שהיא מחוקק ולא ערכאה שיפוטית.

---

22. מה קובע חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980, במצב של לקונה?

א. לפנות למשפט האנגלי
ב. לפנות לעקרונות מורשת ישראל
ג. לפסול את התביעה
ד. להעביר לכנסת

התשובה הנכונה: ב. נכון. חוק יסודות המשפט, התש״מ־1980, ביטל את ההפניה למשפט האנגלי והפנה, בלקונה, לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. הוא לא מורה לפסול תביעה או לפנות לכנסת.

---

23. מהו, לפי הפוזיטיביזם המשפטי, הקריטריון להגדרת כלל כ״חוק״?

א. היותו מבוסס על הדת הרשמית של המדינה
ב. תמיכת רוב הציבור בתוכן הכלל
ג. התקיימות כללי ההכרה של המערכת, ללא תלות בשאלה אם תוכנו צודק
ד. היותו עולה בקנה אחד עם עקרונות המוסר הטבעיים

התשובה הנכונה: ג. נכון. הפוזיטיביזם מפריד בין המשפט כפי שהוא לבין המשפט כפי שראוי שיהיה, ובוחן תוקף לפי מקור. הדרישה לצדק מוסרי, לתמיכה ציבורית או לדת היא תפיסה של משפט הטבע או מערכת אחרת.

---

24. מהי נורמת היסוד (Grundnorm) בתורת המשפט הטהורה של קלזן?

א. החוק הראשון שחוקק בכל מדינה
ב. סעיף המופיע בכל חוקה מודרנית
ג. נורמה שתקפותה מונחת כהנחה, שממנה נגזר תוקפן של כל הנורמות במערכת
ד. עיקרון מוסרי כללי כמו "עשה צדק"

התשובה הנכונה: ג. נכון. קלזן ראה את המשפט כהיררכיית נורמות שבסיסה נורמת יסוד, שאינה נגזרת מנורמה גבוהה יותר אלא מונחת כתקפה. היא אינה חוק היסטורי ואינה עיקרון מוסרי.

---

25. בית משפט נתקל בשאלה חדשה שלא הוסדרה בחקיקה, בהלכה או בהיקש, ובעלי הדין חלוקים אם להחיל הלכה אנגלית עדכנית. כיצד יפעל?

א. יפעל לפי חוק יסודות המשפט: לקונה תמולא לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום; ההלכה האנגלית יכולה לשמש השראה בלבד
ב. יידחה את התביעה כי אין דין
ג. יחיל את ההלכה האנגלית כחובה מכוח סימן 46
ד. יעביר את השאלה לכנסת להכרעה

התשובה הנכונה: א. נכון. סימן 46 בוטל ב־1980, ולכן הלקונה מתמלאת בדרך שקבע חוק יסודות המשפט; הפסיקה הזרה היא משפט משווה. בית המשפט אינו רשאי לסרב להכריע בטענה שאין דין.

פסיקה בפרק

ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד נ' מגדל כפר שיתופי
עתירה על חוקתיות חוקים שנחקקו לאחר חוקי היסוד על זכויות האדם, שעניינם בין היתר הסדרי חוב וקניין.
הלכה: בית המשפט העליון, בהרכב מורחב, קבע שחוקי היסוד הם בעלי מעמד נורמטיבי עליון, ושלבית המשפט סמכות לבקר חקיקה רגילה הסותרת חוק יסוד. הדגש הוא על הסמכות המכוננת של הכנסת ועל פסקת ההגבלה. זהו פסק הדין המכונן של "המהפכה החוקתית" והוא אבן יסוד להבנת היררכיית המקורות. למבחן: זכרו את הכינוי ואת הרעיון של עליונות נורמטיבית.

בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים
שר הפנים הורה על סגירה זמנית של העיתונים "קול העם" ו"אל־איתיחאד" בשל מאמרי ביקורת על הממשלה, מכוח סמכות בפקודת העיתונות המנדטורית.
הלכה: העתירה התקבלה. השופט אגרנט קבע שהכרזת העצמאות אינה חוקה, אך היא מבטאת את חזון העם ויש להתחשב בה בפירוש חוקי המדינה, לרבות חקיקה מנדטורית שנקלטה. מכאן נגזרה הגנה על חופש הביטוי, ונקבע מבחן "הוודאות הקרובה" לפגיעה באינטרס הציבורי. למבחן: מדגים כיצד חיקוק ישן מתפרש לאור ערכי המדינה.

ד"נ 13/80 הנדלס נ' בנק קופת עם בע"מ
אדם מצא בחדר הכספות של בנק מעטפה עם איגרות חוב שבעליהן לא אותרו. נחלקו הדעות אם המציאה שייכת למוצא או לבנק, לפי פירוש "רשותו של אדם אחר" בחוק השבת אבידה. *הלכה:* בדיון הנוסף אושרה ברוב דעות ההכרעה לטובת הבנק. חשיבותו במחלוקת המתודולוגית: השופט אלון ראה במשפט העברי מקור השראה ראשי, גם בפירוש מונחים, והרוב (ובהם ברק, כהן ולנדוי) לא הכירו בו כמקור פרשני מחייב. למבחן: הציגו את שתי הגישות לצד התוצאה.

בג"ץ 1635/90 ז'רז'בסקי נ' ראש הממשלה
עתירה בעניין הסכם קואליציוני שנוי במחלוקת ובשאלת הביקורת השיפוטית על הסכמים פוליטיים.
הלכה: לצד הדיון בביקורת השיפוטית על הסכמים פוליטיים, חזרה מחלוקת אלון–ברק. ברק קבע שעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל הם חלק מעקרונות היסוד של השיטה, אך אינם המקור היחיד שאליו פונים. הגישה: מקור חשוב, לא בלעדי.

פרק 3

חקיקה ראשית וחקיקת משנה

1. לפי חוק הפרשנות, מהי "תקנה"?

א. כל מסמך שפרסם משרד ממשלתי
ב. הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת־פעל תחיקתי
ג. כל החלטה של הממשלה
ד. חוק של הכנסת שעניינו טכני

התשובה הנכונה: ב. נכון. לפי חוק הפרשנות, תקנה היא הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת־פעל תחיקתי, כלומר נורמה כללית. מסמך של משרד ממשלתי, החלטת ממשלה או חוק טכני אינם תקנה בהכרח.

2. שר פרסם מסמך שכותרתו "צו", הקובע כלל מחייב לכל בעלי המסעדות בארץ, מכוח סמכות בחוק. כיצד יסווג?

א. כתקנה — נורמה כללית מכוח חוק, בלי קשר לשם
ב. כהנחיה פנימית שאינה מחייבת
ג. כהוראת מינהל, כי הוא נקרא "צו"
ד. כחקיקה ראשית

התשובה הנכונה: א. נכון. ההגדרה בחוק הפרשנות מהותית: נורמה כללית מכוח חוק היא תקנה, בלי קשר לשם. לכן "צו" המחייב את כל בעלי המסעדות הוא תקנה, ואינו הנחיה פנימית ולא חקיקה ראשית.

3. מה מעמדה של פקודה מנדטורית שעדיין בתוקף?

א. חקיקה ראשית — לפי חוק הפרשנות "חוק" הוא חוק של הכנסת או פקודה
ב. חוק יסוד
ג. הנחיה מינהלית בלבד
ד. חקיקת משנה, כי לא חוקקה בכנסת

התשובה הנכונה: א. נכון. חוק הפרשנות משווה בין חוק של הכנסת לבין פקודה, ולכן פקודה מנדטורית שבתוקף היא חקיקה ראשית. היא אינה חקיקת משנה אף שלא נחקקה בכנסת, והיא איננה חוק יסוד.

4. מתי נכנס לתוקף חיקוק, ככלל?

א. כשהוא מתפרסם בעיתונות
ב. ביום ההצבעה בכנסת
ג. ביום פרסומו ברשומות, בשעה 00.01, אלא אם נקבע בו מועד אחר
ד. שלושים יום אחרי חתימת השר

התשובה הנכונה: ג. נכון. ככלל חיקוק נכנס לתוקף ביום פרסומו ברשומות, אלא אם נקבע בו מועד אחר. פרסום בעיתונות או הצבעה בכנסת אינם מועד התחילה, ואין המתנה אוטומטית של שלושים יום.

5. מה מסמיך ס׳ 37(א) לחוק־יסוד: הממשלה?

א. את הממשלה לשנות כל חוק
ב. את בית המשפט להתקין תקנות
ג. את הכנסת להאציל סמכות חקיקה לרשויות מקומיות
ד. את השר הממונה על ביצועו של חוק להתקין תקנות לביצועו

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 37(א) מסמיך את השר הממונה על ביצוע חוק להתקין תקנות לביצועו. תקנות ביצוע מוציאות את החוק לפועל ואינן מוסיפות הסדרים חדשים. הסעיף אינו מסמיך את הממשלה לשנות כל חוק.

6. שר מתקין תקנה שקובעת עונש מאסר חמור יותר מהתקרה שחוק העונשין מתיר לקבוע בתקנות. התקנה אושרה בוועדת הכנסת. מה הדין?

א. תקפה, כי אושרה בוועדה
ב. ההוראה פגומה: אישור הוועדה אינו מרפא חריגה מהתקרה שבחוק העונשין
ג. תקפה, כי תקנות רשאיות לקבוע כל עונש
ד. תקפה רק אם פורסמה בעיתונות

התשובה הנכונה: ב. נכון. חוק העונשין מגביל את העונש שניתן לקבוע בתקנות, ועונש חריג חורג מההסמכה. אישור ועדה הוא תנאי דיוני בלבד ואינו מרפא חריגה מהותית מסמכות. פרסום בעיתונות אינו רלוונטי.

7. שר התקין תקנות שקובעות עבירה וקנס ולא הביא אותן לאישור ועדת הכנסת, אף שהחוק דורש זאת. מה הבעיה?

א. אישור ועדה נדרש רק בחוקי עזר
ב. פגם דיוני: חוק העונשין מחייב אישור ועדה לתקנות שקובעות עבירות ועונשים, והעדר אישור עלול להביא לבטלות
ג. הבעיה היחידה שקנס אסור לקבוע בתקנות
ד. אין בעיה, כי די בהתייעצות עם היועץ המשפטי

התשובה הנכונה: ב. נכון. זו דרישה דיונית מפורשת, והעדר אישור הוא עילה לבטלות. התייעצות עם היועץ אינה תחליף לאישור הוועדה, וקנס אפשרי בתקנות במסגרת ההסמכה.

8. מה קובע ס׳ 15 לחוק הפרשנות?

א. שרק הכנסת רשאית לבטל תקנות
ב. שתקנות גוברות על חוקים
ג. שהסמכה להתקין תקנות כוללת גם סמכות לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן בדרך שהותקנו
ד. שתקנות פוקעות אחרי שנה

התשובה הנכונה: ג. נכון. ס׳ 15 לחוק הפרשנות קובע שהסמכה להתקין תקנות כוללת גם סמכות לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן בדרך שהותקנו. הוא לא קובע פקיעה אחרי שנה ולא עליונות של תקנות על חוק.

---

9. חוק שמכוחו הותקנו תקנות בוטל, והחוק המבטל לא קבע הוראות חלופיות. מה דין התקנות?

א. הן ממשיכות לעמוד בתוקפן
ב. הן הופכות לחקיקה ראשית
ג. הן תקפות עוד שלושה חודשים
ד. הן בטלות עם החוק — לפי ס׳ 23 לחוק הפרשנות

התשובה הנכונה: ד. נכון. לפי ס׳ 23 לחוק הפרשנות, משבוטל חיקוק בטלים עמו התקנות והמינויים שנעשו מכוחו, אלא אם נקבע אחרת. הן אינן הופכות לחקיקה ראשית ואינן ממשיכות לעמוד בתוקף.

---

10. מה המשמעות של ultra vires בהקשר של חקיקת משנה?

א. תקנה שחורגת מהסמכות שהעניק החוק, ולכן בטלה
ב. תקנה שנחקקה לפני קום המדינה
ג. תקנה שפורסמה באיחור
ד. תקנה שאושרה בכנסת

התשובה הנכונה: א. נכון. ultra vires פירושו ״מעבר לכוח״: פעולה או תקנה החורגת מהסמכות שהעניק החוק ולכן בטלה. אין לו קשר לפרסום באיחור, לתקופת המנדט או לאישור בכנסת.

---

11. חוק מסמיך שר ״לקבוע אגרות בעד רישיון דייג״. השר קובע בתקנות גם שרק מי שגר בטווח 10 ק״מ מהים יקבל רישיון. מה הדין?

א. התקנה בטלה כולה, כולל האגרות
ב. הוראת הגבלת המגורים חורגת מההסמכה (שעניינה אגרות בלבד) ופוגעת בחופש העיסוק בלי הסמכה מפורשת — ultra vires
ג. התקנה כולה תקפה
ד. התקנה תקפה אם השר שוכנע שהיא חיונית

התשובה הנכונה: ב. נכון. ההסמכה עסקה באגרות בלבד, והגבלת המגורים חורגת ממנה ופוגעת בחופש העיסוק ללא הסמכה מפורשת, ולכן היא ultra vires. לא כל התקנה בטלה: האגרות נשארות במסגרת ההסמכה.

---

12. לפי חוקי היסוד בדבר זכויות האדם, באיזה תנאי מותר לפגוע בזכות מוגנת בתקנה?

א. רק בתקנה שאושרה בוועדת הכנסת
ב. בכל תקנה שהתקין שר
ג. אסור לפגוע בזכויות בשום תקנה
ד. רק "לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו", ובכפוף לתכלית ראויה ולמידתיות

התשובה הנכונה: ד. נכון. פגיעה בזכות מוגנת מותרת רק "לפי חוק כאמור" או "מכוחו בהסמכה מפורשת בו", לתכלית ראויה ובמידתיות. אישור ועדה או תקנה של שר, כשלעצמם, אינם מספיקים.

---

13. מהי דוקטרינת "ההסדרים הראשוניים"?

א. תקנות קודמות לחוקים בסדר הפרסום
ב. ההכרעות העקרוניות — מדיניות כללית ואמות מידה — צריכות להיקבע בחקיקה ראשית, והרשות המבצעת קובעת הסדרים משניים בלבד
ג. הכנסת רשאית להעביר כל הכרעה לשר בהסמכה כללית
ד. חוק יסוד גובר על חוק רגיל

התשובה הנכונה: ב. נכון. ההסדרים הראשוניים, כלומר מדיניות כללית ואמות מידה, נקבעים בחקיקה ראשית, והרשות המבצעת קובעת הסדרים משניים בלבד. הדוקטרינה נשענת על הפרדת רשויות ושלטון החוק, ולא על סדר פרסום.

---

14. מה הכריע בג"ץ רובינשטיין לגבי הסדר דחיית השירות של תלמידי ישיבות?

א. שההסדר הוא הסדר ראשוני שחייב חקיקה ראשית, וההכרזה על בטלותו הושעתה ל־12 חודשים
ב. שעל הצבא לגייס מיד את כל התלמידים, בלי תקופת מעבר
ג. שההסדר חוקי, כי ס׳ 36 מאפשר דחייה מ"טעמים אחרים"
ד. שבג"ץ אינו מוסמך לדון בעניין

התשובה הנכונה: א. נכון. בג"ץ רובינשטיין קבע שהסדר דחיית השירות הוא הסדר ראשוני שחייב חקיקה ראשית, והשעה את הכרזת הבטלות כדי לאפשר חקיקה. ס׳ 36 אינו מכסה הסדר גורף כזה, והעתירה שפיטה.

---

15. מה נקבע ב־2024 בבג"ץ 6198/23?

א. שאין כיום מקור חוקי לפטור גורף של תלמידי ישיבות, שעל המדינה לאכוף את חוק שירות הביטחון ושאין סמכות להמשיך לממן את הישיבות עבורם
ב. שהעתירות אינן שפיטות
ג. שהלכת רובינשטיין בוטלה
ד. שהממשלה רשאית להמשיך בהסדר מכוח החלטת ממשלה

התשובה הנכונה: א. נכון. בהרכב מורחב נקבע שאין כיום מקור חוקי לפטור גורף של תלמידי ישיבות, שיש לאכוף את חוק שירות הביטחון, ושאין סמכות להמשיך להעביר כספי תמיכה. פסק הדין נשען על הלכת רובינשטיין.

---

16. מה מבחן הסבירות שנקבע בע"א 311/57 לגבי חקיקת משנה?

א. סבירות אינה עילה לפסילת תקנות
ב. רק תקנות כלכליות נבחנות בסבירות
ג. תקנה בלתי סבירה באופן קיצוני, כזו שאדם בר דעת לא היה מעלה על דעתו ששר סביר מתקין אותה — מלמדת שהמחוקק לא התכוון להעניק כוח כזה
ד. כל תקנה שבית המשפט אינו מסכים איתה בטלה

התשובה הנכונה: ג. נכון. בע"א 311/57 נקבע שתקנה בלתי סבירה באופן קיצוני, שאדם בר דעת לא היה מניח ששר סביר יתקין אותה, מלמדת שהמחוקק לא התכוון להעניק כוח כזה. לא כל אי־הסכמה של בית המשפט מבטלת תקנה.

---

17. מה התנאים העיקריים להתקנת תקנות שעת חירום לפי חוק־יסוד: הממשלה?

א. די בהחלטת שר כלשהו, בכל זמן
ב. רק בזמן מלחמה שהוכרזה בכנסת, ולתקופה של שנה
ג. הכרזה על מצב חירום; תכלית של הגנה על המדינה, ביטחון הציבור והאספקה והשירותים החיוניים; ותקנות כאלה פוקעות אחרי שלושה חודשים אלא אם הוארכו בחוק
ד. אישור מראש של בית המשפט העליון

התשובה הנכונה: ג. נכון. תקנות שעת חירום מותנות בהכרזת חירום ובתכלית של הגנה על המדינה, ביטחון הציבור והאספקה והשירותים החיוניים, ופוקעות אחרי שלושה חודשים אלא אם הוארכו בחוק. החלטת שר אינה מספיקה.

---

18. מה אסור לתקנות שעת חירום לעשות, לפי ס׳ 39(ד) לחוק־יסוד: הממשלה?

א. לעסוק בנושא שגם הכנסת מוסמכת לחוקק בו
ב. לשנות חוק רגיל
ג. להפקיע זמנית תוקף של חוק
ד. למנוע פנייה לערכאות, לקבוע ענישה למפרע או להתיר פגיעה בכבוד האדם

התשובה הנכונה: ד. נכון. תקנות שעת חירום אינן רשאיות למנוע פנייה לערכאות, לקבוע ענישה למפרע או להתיר פגיעה בכבוד האדם. הן רשאיות לשנות חוקים ולהתלותם בהגבלות מסוימות, ולכן הצעה אחרת שגויה.

---

19. הממשלה מתקינה תקנות שעת חירום כדי להסדיר נושא כלכלי שגרתי, כשהכנסת מתכנסת ויכולה לחוקק בתוך ימים. מה עמדת הפסיקה?

א. התקנות תקפות אם השר הודיע עליהן לתקשורת
ב. התקנות תקפות לשנה שלמה
ג. אין מניעה — בכל מצב חירום מוכרז הממשלה חופשית לבחור בתקנות
ד. אין מקום לתקנות שעת חירום כשניתן להסדיר את העניין בחקיקה רגילה, ויש להשתמש בכלי במשורה

התשובה הנכונה: ד. נכון. כשהכנסת מתכנסת ויכולה לחוקק בתוך ימים, אין מקום לתקנות שעת חירום לנושא שגרתי, והפסיקה מורה להשתמש בכלי במשורה. עצם קיום מצב חירום אינו נותן לממשלה חופש בחירה מלא.

---

20. עותר טוען שחוק של הכנסת בטל משום שהוא "בלתי סביר באופן קיצוני", כמו שנפסלות תקנות. מה התשובה העקרונית?

א. הטענה נכונה רק אם החוק לא אושר בוועדה
ב. הטענה נכונה — חוק נבחן בדיוק כמו תקנה
ג. הטענה שגויה — חוק של הכנסת אינו נבחן לפי עילות המשפט המינהלי כמו סבירות, ויכול להיפסל רק בשל סתירה לחוק יסוד
ד. הטענה נכונה אם החוק חוקק לפני 1980

התשובה הנכונה: ג. נכון. חוק של הכנסת אינו נבחן לפי עילות המשפט המינהלי כמו סבירות, ויכול להיפסל רק בשל סתירה לחוק יסוד. תקנה, לעומתו, נבחנת בעילות רחבות. אישור בוועדה אינו רלוונטי לחוק.

---

21. שר מתקין תקנה שקובעת מדיניות שנויה במחלוקת בנושא שהחוק המסמיך רק רומז אליו, וללא אמות מידה מהחוק. מהי הטענה המשפטית המרכזית נגדה?

א. היא בטלה כי תקנה אינה יכולה לעולם לקבוע מדיניות
ב. היא בטלה כי השר לא פירסם אותה בעיתונות
ג. היא מסדירה עניין עקרוני שנדרש להסדירו בחקיקה ראשית (הסדר ראשוני), ולכן חורגת מההסמכה הכללית
ד. היא תקפה כי אין ביקורת שיפוטית על תקנות

התשובה הנכונה: ג. נכון. לפי דוקטרינת ההסדרים הראשוניים, הכרעות עקרוניות נקבעות בחקיקה ראשית, והסמכה כללית אינה מספיקה. תקנות יכולות לקבוע פרטים משניים, ובית המשפט מבקר אותן.

---

22. מהו ההבדל בין ביקורת שיפוטית על תקנה לבין ביקורת על חוק של הכנסת?

א. על חוק חלות עילות המינהל, ועל תקנה ביקורת חוקתית בלבד
ב. אין ביקורת שיפוטית על תקנות שאושרו בוועדה
ג. אין הבדל; שניהם נבחנים באותן עילות
ד. על תקנה חלות עילות המשפט המינהלי (סמכות, סבירות, מידתיות); על חוק רק ביקורת חוקתית בשל סתירה לחוק יסוד

התשובה הנכונה: ד. נכון. תקנה היא פעולת רשות מבצעת ונבחנת בעילות המשפט המינהלי, ואילו חוק הכנסת נבחן אך ורק חוקתית. הטענה ההפוכה שגויה, ואישור ועדה אינו שולל ביקורת.

---

23. מתי תקנה שנקבעה מכוח חוק בטלה מאליה, בלי שבית המשפט יבטל אותה?

א. כשחלפה שנה מהתקנתה
ב. כשבוטל החוק שמכוחו הותקנה, אלא אם נקבע אחרת
ג. כשפורסמה בעיתון בלבד
ד. כשהשר שהתקין אותה סיים את תפקידו

התשובה הנכונה: ב. נכון. ס׳ 23 לחוק הפרשנות קובע שמשבוטל חיקוק בטלים עמו התקנות שהותקנו מכוחו. חלוף זמן או סיום כהונת שר אינם מבטלים תקנה, ופרסום בעיתון אינו מעמיד דרישה כזו.

פסיקה בפרק

בג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה
עותרים שעסקו שנים בכתיבת בקשות ובטיפול בהליכי רישוי רכב עבור לקוחות נמנעה כניסתם למשרדי התנועה בתל אביב, בטענה שעבודתם אינה נחוצה.
הלכה: העתירה התקבלה. נקבע שרשות אינה מוסמכת למנוע מאדם לעסוק במשלח ידו כשאין חוק המסמיך אותה לכך. זה אחד מפסקי הדין הראשונים שבהם הוכר חופש העיסוק כזכות יסוד ונפסלה פעולה של רשות בשל היעדר סמכות. למבחן: אבן יסוד לעקרון החוקיות ולמגבלות על פעולות הרשות וחקיקת המשנה.

ע"א 311/57 היועץ המשפטי לממשלה נ' מ. דיזנגוף ושות' (שיט) בע"מ
דיון בתוקפה של חקיקת משנה ובאמת המידה שלפיה בית המשפט רשאי לפסול תקנות בשל חוסר סבירות.
הלכה: השופט ברנזון קבע שאם חקיקת משנה כה בלתי הגיונית ובלתי נסבלת עד שאדם בר דעת לא יעלה על דעתו ששר סביר היה מתקין אותה, יש להסיק שהמחוקק לא התכוון להעניק כוח כזה. חוסר סבירות קיצוני הוא עילה לפסילת תקנה, והוא מעוגן ברעיון של חריגה מן ההסמכה. למבחן: זכרו את הרף הגבוה.

בג"ץ 337/81 מיטרני נ' שר התחבורה
דיון בתוקפן של תקנות שהותקנו מכוח חוק בתחום התחבורה, ובשאלת היקף ההסמכה שהעניק המחוקק לרשות המבצעת.
הלכה: בית המשפט קבע שההסדרים הראשוניים נתונים למחוקק, ואילו הרשות המבצעת מוסמכת להסדרים משניים בלבד. פסק הדין הוא אחד המקורות המרכזיים שעליהם נשענה דוקטרינת ההסדרים הראשוניים, שפותחה והורחבה בבג"ץ רובינשטיין. למבחן: ציינו אותו כחוליה בשרשרת הפסיקה.

בג"ץ 3267/97 רובינשטיין נ' שר הביטחון
עתירות נגד הסדר דחיית השירות של תלמידי ישיבות, שהתבסס על סמכותו הכללית של שר הביטחון לפי ס' 36 לחוק שירות ביטחון לדחות שירות מ"טעמים אחרים".
הלכה: הרכב של 11 שופטים קבע שלפי עקרונות שלטון החוק והפרדת הרשויות, הכנסת חייבת לקבוע את ההסדרים הראשוניים: המדיניות הכללית ואמות המידה. בשל היקף הדחיות והמחלוקת הציבורית, זו הכרעה עקרונית שמחייבת חקיקה ראשית, והסמכות הכללית אינה מכסה אותה. הכרזת הבטלות הושעתה כדי לאפשר חקיקה. למבחן: זהו פסק הדין המרכזי בדוקטרינה.

בג"ץ 6198/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שר הביטחון
לאחר שפג תוקפו של ההסדר החוקי האחרון לדחיית שירות תלמידי ישיבות, נמשכה אי־אכיפה על סמך החלטת ממשלה, ונמשך מימון הישיבות.
הלכה: בית המשפט, בהרכב מורחב של תשעה שופטים ופה אחד (2024), קבע שאין כיום מקור חוקי להימנע מגיוס תלמידי ישיבות, שעל המדינה לאכוף את חוק שירות הביטחון, שאין סמכות להמשיך להעביר כספי תמיכה לישיבות עבור תלמידים אלה, ושההוראה בהחלטת הממשלה שלא לאכוף את החוק התקבלה בחוסר סמכות. למבחן: יישום עקרון ההסדרים הראשוניים והחוקיות.

פרק 4

פרשנות חוקים ותכלית החקיקה

1. מהו "מתחם האפשרויות הלשוני" בפרשנות התכליתית?

א. המשמעות המילונית הראשונה של כל מילה בחוק
ב. רשימת המונחים המוגדרים בסעיף 3 לחוק הפרשנות
ג. המשמעות שהמחוקק התכוון אליה לפי דברי ההסבר
ד. כל המשמעויות שהמילים מסוגלות לשאת בהקשרן, שמתוכן נבחרת המשמעות המגשימה את התכלית

התשובה הנכונה: ד. נכון. בשלב הראשון מסמנים את כל המשמעויות שהמילים בהקשרן מסוגלות לשאת, ולמשמעות שתיבחר חייב להיות עיגון ולו מינימלי בלשון. המשמעות המילונית הראשונה או דברי ההסבר אינם המתחם.

2. מה ההבדל המרכזי בין תכלית סובייקטיבית לתכלית אובייקטיבית?

א. סובייקטיבית חלה רק בחוקים פליליים, ואובייקטיבית רק בחוקי יסוד
ב. סובייקטיבית נקבעת לפי דעת השופט, ואובייקטיבית לפי המילון
ג. סובייקטיבית היא מה שהמחוקק בפועל ביקש להשיג; אובייקטיבית היא מה שמחוקק סביר בחברה דמוקרטית היה מבקש, לאור ערכי השיטה
ד. אין הבדל — אלה שני שמות לאותו מושג

התשובה הנכונה: ג. נכון. תכלית סובייקטיבית היא מה שהמחוקק בפועל ביקש להשיג, ואובייקטיבית היא מה שחוק כזה נועד להגשים בחברה דמוקרטית לאור ערכי היסוד. אין בין השתיים חלוקה לפי סוג החוק או לפי המילון.

3. מה קבע בית המשפט בפרשת קיבוץ חצור לגבי פרשנות חוקי מס?

א. חוק מס מתפרש לפי תכליתו כמו כל חוק, ורק ספק שלא ניתן להסירו מוכרע לאור ההגנה על חירות וקניין
ב. חוק מס מתפרש לפי לשונו בלבד, בלי היסטוריה חקיקתית
ג. חוק מס מתפרש תמיד לטובת הנישום
ד. חוק מס מתפרש תמיד לטובת המדינה, כדי להגן על הקופה הציבורית

התשובה הנכונה: א. נכון. בקיבוץ חצור נקבע שחוק מס מתפרש לפי תכליתו כמו כל חוק, ורק ספק שלא ניתן להסירו מוכרע לטובת הגנה על חירות וקניין. אין כלל קבוע לטובת הנישום או לטובת המדינה.

4. לפי הגישה הרווחת בפסיקה, מתי חל ס׳ 34כא לחוק העונשין?

א. רק בעבירות מסוג חטא
ב. רק כשהחוק הפלילי נחקק לפני 1994
ג. כשאחרי פרשנות תכליתית מלאה עדיין נותרו כמה פירושים סבירים
ד. בכל פעם שהנאשם מציע פירוש לשוני אפשרי כלשהו שמקל איתו

התשובה הנכונה: ג. נכון. ס׳ 34כא הוא כלל הכרעה אחרון: קודם פרשנות תכליתית מלאה, ואם נותרו כמה פירושים סבירים לפי התכלית, מכריעים בפירוש המקל. הוא אינו חל על כל פירוש לשוני אפשרי של הנאשם.

5. מה קבע ס׳ 34כא לחוק העונשין, בלשונו?

א. כל ספק בפרשנות חוק פלילי יוכרע לטובת הנאשם, בלי קשר לתכלית
ב. חוק פלילי יתפרש לפי לשונו הפשוטה בלבד
ג. בית המשפט רשאי לפרש חוק פלילי בהרחבה כאשר הדבר נדרש לשמירה על שלום הציבור
ד. ניתן דין לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו — יוכרע העניין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית לפי אותו דין

התשובה הנכונה: ד. נכון. הסעיף קובע שאם ניתן דין לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו, יוכרע העניין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית. הוא אינו מחליף את הפרשנות התכליתית ולא מורה על לשון בלבד.

6. אסיר יצא לחופשה מאושרת ולא חזר. בהגנתו טען שבזמן החופשה לא היה "במשמורת", ולכן לא ברח ממשמורת חוקית. לפי ההלכה, מה הדין?

א. הוא יזוכה, כי בשעת החופשה לא הייתה עליו שמירה פיזית
ב. הוא יזוכה מכוח ס׳ 34כא, כי יש פירוש לשוני שמקל איתו
ג. הוא עובר את העבירה, כי לפי תכליתה היא חלה גם על "משמורת רעיונית" של מי שנתון למרות השלטונות
ד. הוא עובר עבירה רק אם לפני כן ניסה לברוח מהכלא עצמו

התשובה הנכונה: ג. נכון. לפי הלכת מזרחי, העבירה מתפרשת לפי תכליתה וחלה גם על ״משמורת רעיונית״ של מי שנתון למרות השלטונות. ס׳ 34כא אינו חל, כי אין כמה פירושים סבירים לפי התכלית.

7. חוק מס חדש ניתן לשני פירושים לשוניים. דברי ההסבר והמבנה מלמדים בבירור שהמחוקק התכוון לפירוש שמטיל מס. הנישום טוען שבחוק מס תמיד מפרשים לטובתו. מה הדין?

א. בית המשפט יבחר בפירוש שמגשים את התכלית — הטלת המס
ב. בית המשפט יפנה לחוק יסודות המשפט, כי יש לקונה
ג. בית המשפט חייב לבחור בפירוש שמכניס יותר כסף לקופה
ד. הנישום צודק — זה כלל יסוד בדיני מסים

התשובה הנכונה: א. נכון. לפי הלכת חצור מפרשים חוק מס לפי תכליתו, וכשהתכלית מתבררת אין מקום לפירוש המקל עם הנישום. אין כלל יסוד לטובת הנישום, וגם לא לטובת הקופה הציבורית.

8. תקנה קובעת: "לא יחזיק אדם בגן הציבורי כלב, חתול או בעל חיים אחר בלי רצועה". אדם הוליך תרנגול בלי רצועה וטען שהתקנה חלה רק על חיות מחמד דומות לכלב וחתול. מה מלמד ס׳ 7 לחוק הפרשנות?

א. יש לפנות למשפט העברי כדי לפרש את המילה "אחר"
ב. הטענה נכונה — "אחר" מוגבל תמיד לפריטים דומים לרשימה
ג. התקנה בטלה בשל עמימות
ד. "אחר" בא להבדיל מהמפורט ולא להקיש לו, ולכן ככלל חל על כל בעל חיים, אלא אם ההקשר מלמד אחרת

התשובה הנכונה: ד. נכון. לפי חוק הפרשנות המילים ״או… אחר״ באות להבדיל מן המפורט ולא להקיש אליו, אלא אם נקבע ״דומה״ או ״כיוצא בזה״, ובכפוף להקשר. לכן התרנגול נכלל בהוראה. אין צורך בפנייה למשפט העברי.

9. פקודה מנדטורית שנחקקה באנגלית ולא קיבלה נוסח חדש מתורגמת בספר החוקים בצורה שמשמיטה מילה. איזה נוסח מחייב?

א. אף נוסח אינו מחייב, ובית המשפט יכריע לפי התכלית בלבד
ב. הנוסח האנגלי, כי זו השפה שבה ניתן הדין ולא נקבע לו נוסח חדש
ג. הנוסח העברי, כי זו שפת המדינה
ד. הנוסח שמקל יותר עם האזרח

התשובה הנכונה: ב. נכון. לפי חוק הפרשנות הנוסח המחייב הוא בשפה שבה ניתן הדין, ולכן בפקודה מנדטורית באנגלית הנוסח האנגלי הוא המחייב, אלא אם נקבע לה נוסח חדש כדין. הנוסח העברי המתורגם אינו גובר.

10. בעתירה נגד חוק נטען שאחד מפירושיו פוגע בזכות חוקתית. לחוק יש גם פירוש סביר אחר שאינו פוגע. מה הכלל?

א. בית המשפט יעדיף את הפירוש שמקיים את החוק ואינו פוגע בזכויות, ככל שהוא אפשרי וסביר
ב. בית המשפט יחזיר את החוק לכנסת לפרשנות מחייבת
ג. בית המשפט יבחר בפירוש הסובייקטיבי בלבד
ד. בית המשפט חייב לבטל את החוק בכל מקרה שיש לו פירוש פוגעני

התשובה הנכונה: א. נכון. זו פרשנות מקיימת: אם אפשרי ויש פירוש סביר שאינו פוגע בזכות, מעדיפים אותו על פני פירוש שיוביל לביטול החוק. בית המשפט אינו מחזיר חוק לכנסת לפרשנות מחייבת.

11. חוק שנחקק לפני שנה מתפרש. התכלית הסובייקטיבית (כוונת המחוקק) מעוגנת בלשון ומוכחת היטב, אבל מתנגשת עם תכלית אובייקטיבית כללית. לפי גישת ברק לגבי משקל התכליות, לאן נוטה הכף?

א. מכריעים לפי ס׳ 34כא
ב. אין לתכלית הסובייקטיבית משקל לאחר שהחוק נחקק
ג. התכלית הסובייקטיבית מקבלת משקל רב יותר בחוק חדש וספציפי
ד. תמיד לתכלית האובייקטיבית, בכל סוגי החוקים

התשובה הנכונה: ג. נכון. בחוק חדש וספציפי כוונת המחוקק ברורה ורלוונטית ולכן מקבלת משקל רב יותר. ככל שהחוק ישן יותר, או שהוא חוקה, גדל משקל התכלית האובייקטיבית. ס׳ 34כא אינו קשור לשאלה זו.

---

12. שופט רוצה לקבוע שחוק חל על מקרה, אף שאין לכך שום עיגון במילות החוק, משום שלדעתו זו התכלית הראויה. מה הבעיה לפי תורת הפרשנות התכליתית?

א. הבעיה היא רק אם מדובר בחוק פלילי
ב. אין בעיה — התכלית גוברת תמיד על הלשון
ג. הבעיה היא שהשופט לא בדק את דברי ההסבר
ד. תכלית שאין לה עיגון מינימלי בלשון אינה יכולה להיות מוגשמת בדרך של פרשנות

התשובה הנכונה: ד. נכון. פרשנות היא בחירה בין משמעויות שהלשון מסוגלת לשאת. תכלית שאין לה עיגון מינימלי בלשון אינה פרשנות אלא תיקון חקיקה. הדבר אינו תלוי בסוג החוק, והתכלית אינה גוברת תמיד.

---

13. לפי ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט, באיזה מצב פונה בית המשפט לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל, ובכלל זה עקרונות המשפט העברי?

א. בכל פעם שלשון החוק אינה חד־משמעית
ב. כשלא מצא תשובה לשאלה משפטית בחקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש
ג. כשהתכלית הסובייקטיבית מתנגשת עם האובייקטיבית
ד. רק בעניינים של דיני משפחה

התשובה הנכונה: ב. נכון. חוק יסודות המשפט מפנה לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום רק כשאין תשובה בחקיקה, בהלכה פסוקה או בהיקש, כלומר בלקונה. עמימות לשונית או התנגשות תכליות הן עניין פרשני ולא לקונה.

---

14. בפרשת הנדלס נחלקו השופטים ברק ואלון בפירוש המונח "רשות" בחוק השבת אבדה. מה הייתה מהות המחלוקת?

א. האם לבית המשפט סמכות לדון בתביעת מוצא אבדה
ב. האם יש לפנות למשפט העברי בפירוש המונח, משום שממנו נלקחו המונחים, או לפרשו לפי תכלית החוק הישראלי
ג. האם החוק חל על בנקים
ד. האם אבדה בחדר כספות היא "מציאה" לפי פקודת הראיות

התשובה הנכונה: ב. נכון. אלון סבר שיש לפרש את המונח לפי הלכות השבת אבידה במשפט העברי, וברק סבר שיש לפרשו לפי תכלית החוק הישראלי. המחלוקת איננה על סמכות או על תחולה על בנקים.

---

15. רשות המסים פרסמה חוזר שבו היא מפרשת סעיף בפקודת מס הכנסה. נישום טוען בבית המשפט לפירוש אחר. מה מעמד החוזר?

א. הוא מחייב את בית המשפט כמו חקיקת משנה
ב. הוא אינו מחייב את בית המשפט, אף שיש לו משקל מעשי
ג. בית המשפט חייב לאמץ אותו אם הוא סביר
ד. הוא מחייב רק אם פורסם ברשומות

התשובה הנכונה: ב. נכון. פרשנות של רשות מינהלית אינה מחייבת את בית המשפט, אף שיש לה משקל מעשי. רק מנגנונים כמו החלטת מיסוי מקדמית מחייבים את הרשות כלפי מי שקיבל אותה. חוזר אינו חקיקת משנה.

---

16. מהי הביקורת העקרונית על שימוש בפרשנות מקיימת כדי להציל חוק יסוד, כפי שהועלתה בהקשר חוק הלאום (2021)?

א. שאין להשתמש בפרשנות מקיימת לגבי חוקי יסוד בשום מקרה
ב. שיש להחזיר את החוק לכנסת
ג. שפרשנות מקיימת עדיפה תמיד על ביטול
ד. שאי אפשר לבסס פרשנות מקיימת על שרשרת של הנחות שאינן כתובות בחוק

התשובה הנכונה: ד. נכון. הביקורת היא שפרשנות חייבת להישען על לשון החוק, ולכן אין לבססה על הנחות שאינן כתובות בו. היא אינה שוללת פרשנות מקיימת בכל מקרה, ואינה מורה להחזיר את החוק לכנסת.

---

17. מה משמעות הדימוי הנפוץ בפרשנות התכליתית שלפיו מילות החוק הן עטיפה לרעיון חי?

א. שאין משמעות ללשון החוק
ב. שהחוק מתפרש לאור תכליתו, שיכולה להתפתח עם נסיבות הזמן והמקום — פרשנות דינמית
ג. שהמחוקק רשאי לשנות את פירוש החוק בהחלטה
ד. שיש לפרש חוק לפי ההגדרה המילונית שהייתה בעת חקיקתו

התשובה הנכונה: ב. נכון. פרשנות דינמית רואה את תכלית החוק כמשתנה עם נסיבות הזמן והמקום, ולכן הלשון היא עטיפה לרעיון חי. אין הכוונה שאין משמעות ללשון, והמחוקק אינו משנה את הפירוש בהחלטה.

---

18. נאשם הואשם בעבירה. אחרי ניתוח תכליתי מלא נמצא שלמונח שבעבירה יש פירוש סביר אחד בלבד, המחמיר עם הנאשם. בא כוחו מבקש להחיל את ס׳ 34כא. מה הדין?

א. ס׳ 34כא חל תמיד בחוק פלילי
ב. בית המשפט יבחר בפירוש לשוני מקל אף שאינו סביר לפי התכלית
ג. יש לזכות את הנאשם מחמת עקרון החוקיות בכל מקרה של מחלוקת פרשנית
ד. ס׳ 34כא אינו חל, כי לא נותרו כמה פירושים סבירים לפי התכלית

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 34כא מותנה בקיום כמה פירושים סבירים לפי תכלית הדין. כשיש פירוש סביר אחד בלבד, גם אם הוא מחמיר, הסעיף אינו חל, ואין עקרון חוקיות שמבטל פירוש תכליתי יחיד.

19. מהי "ליבת המשמעות" ו"אזור הדמדומים" לפי הארט?

א. ליבה היא עיקרון מוסרי ואזור הדמדומים הוא החוק החיובי
ב. ליבה היא המקרים הברורים שבהם הלשון חד־משמעית, ובאזור הדמדומים הלשון פתוחה והשופט משתמש בשיקול דעת
ג. ליבה היא כוונת המחוקק ואזור הדמדומים הוא המילון
ד. ליבה היא חוקי היסוד ואזור הדמדומים הוא חקיקת משנה

התשובה הנכונה: ב. נכון. הארט, פוזיטיביסט, הבחין בין מקרי הליבה, שבהם הלשון ברורה, לבין מקרי השוליים. אזור הדמדומים הוא המקום שבו נדרש שיקול דעת שיפוטי. אין זה קשור למילון או להיררכיית נורמות.

20. במה נבדלת תפיסתו של דבורקין לגבי מקרים קשים מתפיסתו של הארט?

א. אין הבדל בין שתי התפיסות
ב. דבורקין טען שבמקרים קשים אין משפט, והארט שהשופט מחוקק במלואו
ג. דבורקין טען שגם במקרים קשים יש תשובה נכונה הנגזרת מעקרונות המשפט, והארט ראה באזור הדמדומים שיקול דעת שיפוטי
ד. דבורקין שלל כל קשר בין משפט למוסר, והארט חיבר ביניהם

התשובה הנכונה: ג. נכון. דבורקין הדגיש עקרונות ושלמות המערכת (integrity) והאמין בתשובה נכונה אחת, והארט ראה בשוליים שיקול דעת שיפוטי חופשי יחסית. הטענות ההפוכות מבלבלות בין התפיסות.

21. חוק נוסח בלשון רחבה, והתכלית הסובייקטיבית מצמצמת את תחולתו. נציג הממשלה טוען שהתכלית האובייקטיבית, כמו ערכי החירות, מרחיבה. איך נכון לגשת לפרשנות?

א. להכריע לפי התכלית הסובייקטיבית בלבד, בכל חוק
ב. להתעלם מהתכליות ולפרש את החוק לפי מילון בלבד
ג. לבחון את מתחם האפשרויות בלשון, לברר את שתי התכליות ולשקללן, כשבחוק חדש וספציפי משקל התכלית הסובייקטיבית רב יותר
ד. להכריע לפי התכלית האובייקטיבית בלבד, בכל חוק

התשובה הנכונה: ג. נכון. הפרשנות התכליתית דורשת שקלול בין התכליות לפי סוג החוק וגילו; בחוק חדש וספציפי קיבלה הסובייקטיבית משקל רב יותר. כלל קשיח לטובת אחת התכליות אינו שיטת העבודה בישראל.

פסיקה בפרק

ע"פ 787/79 מזרחי נ' מדינת ישראל
אסיר שיצא לחופשה ולא שב לכלא טען שלא ברח מ"משמורת חוקית", כי בזמן החופשה לא היה במשמורת פיזית.
הלכה: השופט ברק קבע שיש לפרש את העבירה לפי תכליתה ולא לפי לשונה היבשה, ולכן גם מי שנמצא ב"משמורת רעיונית", מחוץ לכלא אך נתון למרות השלטונות, עובר את העבירה. מכאן הרעיון שמילות החוק אינן מבצרים שיש לכבשם בעזרת מילונים. הפרשה היא נקודת מפנה של הפרשנות התכליתית. למבחן: שלבו אותה בדוגמה על מתחם לשוני ותכלית.

ע"א 165/82 קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות
קיבוץ שבבעלותו מפעל מאושר חויב במלווה ביטחון על הכנסתו לשנת 1975, והשאלה הייתה איזו הוראה בחוק לעידוד השקעות הון חלה עליו.
הלכה: השופט ברק קבע שחוק מס מתפרש כמו כל חוק, לפי תכליתו, ואין לפרשו לטובת הנישום ואין לפרשו לרעתו. הלשון היא נקודת המוצא: לעולם יש לפתוח בלשון החוק, אך לעולם אין לסיים בה. רק אם נותר ספק שלא ניתן להסירו, נוטים להגנה על חירות הפרט וקניינו. למבחן: שוללת את הכלל הישן של פרשנות לטובת הנישום.

ע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל
הרב עידוא אלבה פרסם מאמר על "הלכות הריגת גוי" והועמד לדין, לראשונה בישראל, בעבירת פרסום הסתה לגזענות.
הלכה: ההרכב המורחב (שבעה שופטים) דחה ברוב דעות את הערעור על ההרשעה, אך השופטים נחלקו בפרשנות יסודות העבירה: האם די במטרה להסית לגזענות, או שנדרש גם שתוכן הפרסום יהיה גזעני, והאם חל מבחן הסתברות. הפרשה ממחישה איך הכרעה פרשנית קובעת את גבולות חופש הביטוי. למבחן: דוגמה לפרשנות עבירה בתחום רגיש.

בג"ץ 5555/18 חסון נ' הכנסת
עתירות לביטול חוק־יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי נדונו בהרכב של 11 שופטים.
הלכה: העתירות נדחו ברוב של 10 שופטים. הנשיאה חיות קבעה שיש להעדיף פרשנות מקיימת, ככל שהיא אפשרית וסבירה, שלפיה החוק אינו פוגע בזכויות חוקתיות, על פני פרשנות שתוביל לביטולו. השופט קרא, בדעת מיעוט, סבר שאי אפשר לבסס פרשנות מקיימת על הנחות שאינן כתובות בחוק. למבחן: דוגמה לפרשנות מקיימת של חוק יסוד.

פרק 5

התקדים המחייב והלכת בית המשפט

1. לפי ס׳ 20 לחוק־יסוד: השפיטה, מה מעמדה של הלכה שנפסקה בבית משפט מחוזי כלפי בית משפט שלום?

א. היא מחייבת אותו רק אם ניתנה בהרכב של שלושה
ב. אין לה כל מעמד כלפיו
ג. היא מנחה אותו
ד. היא מחייבת אותו באופן מוחלט

התשובה הנכונה: ג. נכון. לפי ס׳ 20(א) לחוק־יסוד: השפיטה, הלכה של בית משפט מחוזי מנחה את השלום ואינה מחייבת אותו. אין היא חסרת מעמד כלפיו, והיא אינה תלויה במספר השופטים בהרכב.

2. מה קובע ס׳ 20(ב) לחוק־יסוד: השפיטה?

א. הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון
ב. הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, לרבות בית המשפט העליון
ג. הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מנחה את בתי המשפט המחוזיים בלבד
ד. הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת רק אם ניתנה בהרכב מורחב

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 20(ב) קובע שהלכת העליון מחייבת כל בית משפט זולת העליון עצמו, ובכך מעגן תקדים אנכי מחייב ושולל תקדים אופקי מחייב בעליון. אין דרישה להרכב מורחב כדי שתחייב.

3. בית משפט מחוזי בחיפה פסק לפני שנה בשאלה מסוימת. כעת אותה שאלה מתעוררת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, והעליון טרם הכריע. מה הדין?

א. המחוזי בתל אביב חייב לפסוק כמו חיפה לפי ס׳ 20(א)
ב. המחוזי בתל אביב חייב להעביר את השאלה לעליון
ג. המחוזי בתל אביב חייב לפסוק כמו חיפה, אלא אם נשיא העליון התיר אחרת
ד. המחוזי בתל אביב אינו כבול לפסיקת המחוזי בחיפה, אך רשאי להתחשב בה כטיעון משכנע

התשובה הנכונה: ד. נכון. אין תקדים אופקי מחייב: ס׳ 20(א) חל רק על ערכאה נמוכה יותר, ולכן המחוזי בתל אביב אינו כבול לפסיקת חיפה. הוא רשאי להתחשב בה כטיעון משכנע, ואינו חייב להעביר שאלה לעליון.

4. שופט מחוזי משוכנע שהלכה של העליון שגויה, ושאפשר להחיל אותה ישירות על התיק שלפניו. מה רשאי השופט לעשות?

א. לסטות ממנה, אם ינמק היטב
ב. להורות על דיון נוסף בעליון
ג. לפסוק לפי ההלכה, ותוך כך להביע ביקורת ולקרוא לבחינתה מחדש
ד. להשהות את התיק עד שהכנסת תתקן את החוק

התשובה הנכונה: ג. נכון. החובה היא לציית להלכה של העליון, אך מותר להביע ביקורת ולקרוא לבחינתה מחדש, וכך נוצר לחץ לשינוי ההלכה. אסור לסטות ממנה גם אם הסטייה מנומקת, ואין צורך להשהות תיק.

---

5. מהי "אבחנה" (distinguishing)?

א. הוכחה שהעובדות המהותיות בתיק החדש שונות, ולכן ההלכה אינה חלה עליו
ב. סטייה גלויה מהלכה מחייבת
ג. ביטול הלכה בחקיקה
ד. החלטה לקיים דיון נוסף

התשובה הנכונה: א. נכון. הבחנה נשענת על שוני מהותי בעובדות שמראה שההלכה אינה חלה על המקרה. אבחנה מלאכותית שנועדה לעקוף הלכה היא בפועל סטייה אסורה. סטייה גלויה, ביטול בחקיקה ודיון נוסף אינם הבחנה.

---

6. בפסק דין של העליון נקבע שהנתבע חב בנזיקין משום שהתרשל. בהערה כתב השופט שאילו היה הנתבע רשות ציבורית, ייתכן שהדין היה שונה. הנתבע אינו רשות ציבורית. מה מעמד ההערה?

א. זו אמרת אגב — אינה מחייבת, אך יש לה משקל משכנע
ב. זו דעת מיעוט
ג. זו הלכה מחייבת
ד. זו הוראה מחייבת לרשויות ציבוריות בלבד

התשובה הנכונה: א. נכון. ההערה עוסקת במקרה שלא היה לפני בית המשפט, ולכן היא אמרת אגב שאינה מחייבת לפי ס׳ 20(ב), אך נשקלת כטיעון משכנע. היא אינה דעת מיעוט ואינה הוראה לרשויות ציבוריות.

---

7. בפסק דין של חמישה שופטים בעליון: שניים קבעו שעילה קיימת בכל מקרה מסוג מסוים; שניים קבעו שהיא קיימת רק בחלק מהמקרים; אחד שלל אותה לגמרי. בית משפט שלום דן במקרה מאותו סוג. מה אסור לו לעשות?

א. לאמץ את גישת השניים הראשונים
ב. לאמץ את גישת השניים האחרים ולבדוק אם המקרה מתאים
ג. לקבוע שבשום מקרה אין עילה כזו
ד. לבחון את המקרה לגופו לפי אחת מגישות הרוב

התשובה הנכונה: ג. נכון. המכנה המשותף של שופטי הרוב הוא שהעילה אפשרית, ולכן אסור לבית משפט נמוך לקבוע שבשום מקרה אין עילה כזו. הוא רשאי לבדוק את המקרה לגופו לפי אחת הגישות של הרוב.

---

8. על איזה פסק דין ניתן לבקש דיון נוסף לפי ס׳ 30 לחוק בתי המשפט?

א. על פסק דין של בית משפט מחוזי שישב בשלושה
ב. על פסק דין של בית משפט שלום שאושר במחוזי
ג. על כל פסק דין של בית המשפט העליון, בכל הרכב
ד. על פסק דין של בית המשפט העליון שניתן בהרכב של שלושה

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 30 לחוק בתי המשפט מאפשר דיון נוסף על פסק דין של העליון שניתן בהרכב של שלושה, בעילות שבחוק. אין דיון נוסף על פסק דין של מחוזי או של שלום, וגם לא על כל הרכב.

9. מהן העילות לקיום דיון נוסף לפי ס׳ 30(ב) לחוק בתי המשפט?

א. סתירה להלכה קודמת של העליון, או חשיבות, קשיות או חידוש של ההלכה שנפסקה
ב. גילוי ראיה חדשה שלא הייתה ידועה בזמן המשפט
ג. טעות בקביעת עובדות או בהערכת מהימנות עדים
ד. חשש לעיוות דין שנגרם לנידון

התשובה הנכונה: א. נכון. העילות הן סתירה להלכה קודמת של העליון, או חשיבות, קשיות או חידוש של ההלכה שנפסקה. ראיה חדשה, טעות בעובדות או חשש לעיוות דין שייכים ללא דיון נוסף אלא להליכים אחרים כמו משפט חוזר.

10. בעל דין הפסיד בעליון בהרכב של שלושה. לטענתו, השופטים טעו ביישום הלכה ידועה וברורה על העובדות שלו. הוא מבקש דיון נוסף. מה הסיכוי?

א. גבוה — כל טעות של העליון מצדיקה דיון נוסף
ב. נמוך — אין כאן הלכה חדשה, חשובה, קשה או סותרת, אלא טענה לטעות ביישום
ג. הבקשה תועבר למשפט חוזר
ד. הבקשה תתקבל אוטומטית אם הוגשה במועד

התשובה הנכונה: ב. נכון. טענה לטעות ביישום הלכה ידועה וברורה אינה עילה לדיון נוסף, כי אין כאן הלכה חדשה, חשובה, קשה או סותרת. בקשות לדיון נוסף מתקבלות לעתים נדירות, ולא כל טעות מצדיקה אותן.

11. מה מלמדת פרשת נחמני על מוסד הדיון הנוסף?

א. שדיון נוסף אפשרי רק בעניינים פליליים
ב. שדיון נוסף מתקיים תמיד בהרכב של חמישה בדיוק
ג. שדיון נוסף יכול להפוך את התוצאה, ושדעת מיעוט בערעור עשויה להפוך לדעת הרוב
ד. שבדיון נוסף לעולם מאשררים את התוצאה המקורית

התשובה הנכונה: ג. נכון. פרשת נחמני מלמדת שדיון נוסף בהרכב מורחב יכול להפוך את התוצאה, ושדעת מיעוט בערעור עשויה להפוך לדעת הרוב. דיון נוסף אפשרי גם בענייני אזרחי, ואינו תמיד מאשר את התוצאה המקורית.

12. העליון שוקל לבטל הלכה ותיקה שרבים הסתמכו עליה. איזה שיקול מדבר נגד הסטייה?

א. החקיקה סביב ההלכה השתנתה כך שהיא אינה משתלבת בה
ב. אינטרס ההסתמכות והוודאות של מי שפעלו לפיה
ג. חל שינוי חברתי מהותי מאז נפסקה
ד. ההלכה התגלתה כבלתי ישימה

התשובה הנכונה: ב. נכון. אינטרס ההסתמכות והוודאות של מי שפעלו לפי ההלכה הוא שיקול מרכזי נגד סטייה, ולכן נקבעים לעתים כללי מעבר. שינוי חברתי מהותי או חוסר ישימות של ההלכה הם שיקולים בעד סטייה.

---

13. מה מדגימה פרשת ליאור המר (2012) בהקשר של סטייה מהלכה?

א. שהעליון חייב לקבל אישור מהכנסת לשינוי הלכה
ב. שהלכות בנזיקין אינן משתנות לעולם
ג. שהעליון רשאי לבטל הלכה שלו ולקבוע כללי מעבר כדי להתחשב בהסתמכות
ד. שערכאה נמוכה רשאית לבטל הלכה של העליון

התשובה הנכונה: ג. נכון. בפרשת המר ביטל העליון הלכה שלו, את עילת "חיים בעוולה" של הילד, והרחיב את עילת ההורים, וקבע כללי מעבר להגנה על הסתמכות. הוא אינו זקוק לאישור הכנסת, וערכאה נמוכה אינה רשאית לבטל הלכה שלו.

---

14. הכנסת תיקנה חוק כדי לבטל הלכה של העליון. בעל דין טוען שמעתה בית המשפט כבר אינו יכול לפרש את הנושא. מה מלמדת פרשת סהר?

א. התיקון חל רק אם אושר ברוב של 61 חברי כנסת
ב. בית המשפט חייב לבקש חוות דעת מהכנסת על פירוש התיקון
ג. בית המשפט ממשיך לפרש את החוק המתוקן, ואף עשוי לקבוע שהתיקון אימץ בפועל את הגישה הקודמת
ד. הטענה נכונה — התיקון מבטל את כוחו הפרשני של בית המשפט

התשובה הנכונה: ג. נכון. בפרשת סהר קבע הרוב שתיקון 2011 לס׳ 25(א) לחוק החוזים אימץ למעשה את גישת אפרופים תוך הדגשת מקום הלשון. בית המשפט ממשיך לפרש את החוק המתוקן, ואין צורך בחוות דעת הכנסת.

---

15. מה קבע העליון בפרשת יששכרוב (2006), ומה זה מלמד על הלכה פסוקה?

א. שרק הכנסת רשאית לקבוע כללי פסילה
ב. שאין במשפט הישראלי כל אפשרות לפסול ראיה שהושגה שלא כדין
ג. שאומצה דוקטרינת פסילה פסיקתית — כלל שמקורו בהלכה ולא בחוק, והמחייב את כל הערכאות
ד. שכל ראיה שהושגה שלא כדין נפסלת אוטומטית, כמו בדוקטרינת "פרי העץ המורעל"

התשובה הנכונה: ג. נכון. בעניין יששכרוב אומצה דוקטרינת פסילה פסיקתית של ראיות שהושגו שלא כדין, דוגמה להלכה יוצרת שאינה כתובה בחוק ומחייבת מכוח ס׳ 20(ב). זו אינה פסילה אוטומטית כמו "פרי העץ המורעל".

---

16. מה קבעה "הלכת בן חיים" (2012)?

א. ששוטר רשאי לחפש בכל מקרה שהחשוד לא התנגד במפורש
ב. שאסור לחפש בהסכמה בשום מקרה
ג. שחיפוש בהסכמה מחייב תמיד צו שופט
ד. שחיפוש בהסכמה, כשאין חשד סביר, כשר רק אם ההסכמה ניתנה מדעת — אחרי שהובהר שמותר לסרב

התשובה הנכונה: ד. נכון. הלכת בן חיים קובעת שחיפוש בהסכמה בלי חשד סביר כשר רק אם ההסכמה ניתנה מדעת, אחרי שהובהר שמותר לסרב ושלא יאונה רע למסרב. התנגדות לא מפורשת אינה הסכמה, ואין חובה תמיד בצו.

---

17. מה ההבדל בין דיון נוסף למשפט חוזר?

א. אין הבדל — שני שמות לאותו הליך
ב. דיון נוסף מתקיים במחוזי, ומשפט חוזר בעליון
ג. דיון נוסף עוסק בבחינה מחודשת של הלכה שנפסקה בעליון בשלושה; משפט חוזר עוסק בתיקון עיוות דין בתיק פלילי שהוכרע סופית
ד. דיון נוסף אפשרי רק בפלילים, ומשפט חוזר רק באזרחי

התשובה הנכונה: ג. נכון. דיון נוסף עוסק בבחינה מחודשת של הלכה שנפסקה בעליון בשלושה (אזרחי ופלילי), ואילו משפט חוזר עוסק בתיקון עיוות דין בתיק פלילי שהוכרע סופית. אין הם אותו הליך או ערכאות שונות.

---

18. איזה משפט מתאר נכון את מעמדה של דעת מיעוט בפסק דין של העליון?

א. היא אינה מחייבת, אך עשויה להשפיע בעתיד — למשל בדיון נוסף או בחקיקה
ב. היא מחייבת את הערכאות הנמוכות במקרים שבהם הרוב לא התייחס לשאלה
ג. היא מבוטלת ואין לצטט אותה
ד. היא מחייבת את העליון בתיקים הבאים

התשובה הנכונה: א. נכון. דעת מיעוט אינה מחייבת, אך עשויה להשפיע בעתיד, למשל בדיון נוסף או בחקיקה, ולעיתים הופכת לרוב. היא אינה מחייבת ערכאות נמוכות, ואינה מבוטלת או מוסתרת.

---

19. בפרשת ביבי כבישים כתב השופט שטיין, בהערת אגב, ש"לא כל החוזים נולדו שווים". שופט מחוזי שואל אם הוא מחויב לאמץ את ההבחנה. מה התשובה?

א. כן — כל מה שנכתב בפסק דין של העליון מחייב
ב. כן — אם הערה צוטטה בפסקי דין אחרים היא הופכת למחייבת
ג. לא, ואסור לו אפילו להתחשב בה
ד. לא — זו אמרת אגב, שאינה מחייבת, אך רשאי להתחשב בה כטיעון משכנע

התשובה הנכונה: ד. נכון. ההערה לא הייתה נחוצה להכרעה, ולכן היא אמרת אגב שאינה מחייבת, אך השופט רשאי להתחשב בה כטיעון משכנע. הציטוט בפסקי דין אחרים אינו הופך אמרת אגב להלכה מחייבת.

---

20. בדיון הנוסף בפרשת גיני (2017), מה נקבע לגבי בית אוכל שאין בידו תעודת הכשר?

א. שמותר לו להציג עצמו ככשר אם יש לו השגחה פרטית
ב. שחוק איסור הונאה בכשרות בטל
ג. שאסור לו להציג עצמו ככשר, אבל מותר לו להציג מצג אמת על הסטנדרטים ועל הפיקוח, תוך הבהרה שאין לו תעודת הכשר
ד. שאסור לו למסור כל מידע על כשרות המזון

התשובה הנכונה: ג. נכון. בדיון הנוסף בגיני נקבע שאסור לבית אוכל ללא תעודת הכשר להציג עצמו ככשר, אך מותר לו להציג מצג אמת על הסטנדרטים והפיקוח תוך הבהרה שאין לו תעודת הכשר. שמירה על חוק איסור הונאה בכשרות לא בוטלה.

---

21. מהי ה"הבחנה" (distinguishing) המותרת לערכאה נמוכה, ומה הגבול שלה?

א. הצבעה על שוני מהותי בעובדות המקרה שמצדיק אי־החלת ההלכה; אבחנה מלאכותית שנועדה לעקוף הלכה אסורה
ב. סטייה גלויה מהלכה של העליון
ג. ביטול ההלכה בחקיקה
ד. קביעה שהשופט בעליון טעה

התשובה הנכונה: א. נכון. הבחנה נשענת על שוני עובדתי מהותי, ואינה סטייה. סטייה גלויה מהלכה של העליון אסורה לערכאה נמוכה, וביטול בחקיקה נתון לכנסת. הבחנה מלאכותית היא בפועל סטייה אסורה.

---

22. מה ההבדל בין "הלכה" ל"אמרת אגב" בעניין מחייבות?

א. אין הבדל כל עוד נכתבו בפסק דין של העליון
ב. הלכה (רציו) חיונית להכרעה ומחייבת; אמרת אגב אינה חיונית ומשכנעת בלבד
ג. שתיהן מחייבות באותה מידה
ד. אמרת אגב מחייבת ורציו משכנע

התשובה הנכונה: ב. נכון. רק הרציו, הנימוק החיוני להכרעה, מחייב לפי ס׳ 20(ב), ואילו אמרת אגב משכנעת בלבד. העובדה שנכתבה בפסק דין של העליון אינה הופכת אמרת אגב למחייבת.

---

23. מהו "כוח המשיכה" (gravitational force) של תקדים לפי דבורקין?

א. האיסור להתייחס לתקדימים ישנים
ב. חובת הציות המוחלטת של כל בית משפט
ג. סמכות הכנסת לבטל תקדים
ד. ההשפעה שיש לתקדים גם כשאינו מחייב, בשל ערך העקביות והשלמות של המשפט

התשובה הנכונה: ד. נכון. דבורקין טען שגם תקדים שאינו מחייב פורמלית מושך כלפיו בגלל ערך העקביות. הוא אינו חובת ציות מוחלטת, ואינו עוסק בסמכות הכנסת או באיסור על התייחסות לתקדים ישן.

פסיקה בפרק

ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ
מחלוקת חוזית בין המדינה לחברה קבלנית בשאלה כיצד מפרשים חוזה (1995). המחוזי פירש לפי הלשון הברורה בלבד.
הלכה: הנשיא ברק קבע שחוזה מתפרש בתהליך חד־שלבי, שבו נבחנים יחד לשון החוזה והנסיבות החיצוניות כדי לברר את אומד דעת הצדדים. ההלכה חייבה את כל הערכאות ואושרה בדיון נוסף, ועוררה תגובת חקיקה ב־2011. זו דוגמה מרכזית לכוחה של הלכה פסוקה. למבחן: ציינו את ההשפעה על כל הערכאות ואת תגובת המחוקק.

רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ
אחרי שהכנסת תיקנה ב־2011 את ס' 25(א) לחוק החוזים כדי לשנות את הלכת אפרופים, נדרש העליון לפרש את התיקון (2012).
הלכה: דעת הרוב קבעה שהתיקון הוא למעשה אימוץ של הגישה הפרשנית של אפרופים, תוך הדגשת מקומה החשוב של לשון החוזה. השופט הנדל סבר בדעת מיעוט שהתיקון נועד לשנות את המצב. הפרשה מראה שגם כשהמחוקק מגיב להלכה, הפרשנות של החוק החדש נשארת בידי בית המשפט. למבחן: יחס בין חקיקה לפסיקה.

ע"פ 5121/98 יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי
חייל נחקר בחשד לשימוש בסם ומסר הודאה מפורטת, ורק בתום החקירה נאמר לו שזכותו להיוועץ בעורך דין.
הלכה: העליון (השופטת ביניש) אימץ לראשונה דוקטרינת פסילה פסיקתית לראיות שהושגו שלא כדין, בהשראת חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, ופסל את ההודאה. הדוקטרינה אינה כתובה בחוק, מקורה בהלכה, והיא מחייבת מאז את כל הערכאות. זו דוגמה להלכה פסוקה כמקור משפט יוצר. למבחן: הלכה כמקור משפט.

רע"פ 10141/09 בן חיים נ' מדינת ישראל
השאלה הייתה מתי חיפוש משטרתי שנעשה בהסכמת החשוד, בלי חשד סביר, הוא חוקי (2012).
הלכה: נקבע שהסכמה מכשירה חיפוש כזה רק אם היא הסכמה מדעת, והסכמה כזו מתגבשת רק אחרי שהשוטר הבהיר שמותר לסרב ושלא יאונה רע למסרב. הלכת בן חיים חייבה מאז את הערכאות הנמוכות ואת רשויות האכיפה. למבחן: דוגמה להלכה עם השפעה מעשית על רשויות.

ע"א 1326/07 המר נ' עמית
תביעה בעילת "חיים בעוולה" שהוכרה קודם בפסיקה; הוגש הערעור בהרכב מורחב של העליון.
הלכה: העליון ביטל הלכה שלו: את עילת "חיים בעוולה" של הילד, והרחיב את עילת ההורים, תוך קביעת כללי מעבר להגנה על הסתמכות. פסק הדין מדגים שהעליון אינו כבול להלכותיו ויכול לסטות מהן בנימוק, תוך התחשבות ביציבות ובהסתמכות. למבחן: דוגמה לתקדים אופקי שאינו מחייב.

פרק 6

הפרדת רשויות ושלטון החוק

1. מה ההבדל בין "הפרדת רשויות" במובן חלוקת התפקידים לבין "איזונים ובלמים"?

א. חלוקת תפקידים חלה רק על בתי המשפט
ב. איזונים ובלמים קיימים רק במשטר נשיאותי
ג. אין הבדל — אלה שני שמות לאותו דבר
ד. חלוקת תפקידים מגדירה מי עושה מה; איזונים ובלמים הם הכלים שבהם כל רשות מגבילה את האחרות

התשובה הנכונה: ד. נכון. הפרדת רשויות מחלקת תפקידים בין הרשויות, ואיזונים ובלמים הם הכלים שבהם כל רשות מגבילה את האחרות, כמו אי־אמון, ביקורת שיפוטית ואישור תקציב. אין זה נכון שהם שמות לאותו דבר.

---

2. מה קובע ס׳ 3 לחוק־יסוד: הממשלה?

א. הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת
ב. הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה
ג. הממשלה אחראית בפני נשיא המדינה
ד. הממשלה מוסמכת לעשות כל פעולה שאינה מוטלת על רשות אחרת

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 3 לחוק־יסוד: הממשלה קובע שהממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת, וזהו הביטוי המובהק למשטר הפרלמנטרי. הוא אינו קובע אחריות בפני הנשיא ואינו הסעיף המסמיך את הממשלה לפעול.

---

3. מדוע ההפרדה בין הרשות המחוקקת למבצעת בישראל חלשה יותר מאשר בארצות הברית?

א. כי בישראל הכנסת אינה רשאית לחוקק בלי אישור הממשלה
ב. כי בישראל הנשיא בוחר את השרים
ג. כי בישראל אין בתי משפט עצמאיים
ד. כי ישראל היא משטר פרלמנטרי: הממשלה צומחת מהכנסת ונזקקת לאמונה, ושרים הם לרוב חברי כנסת

התשובה הנכונה: ד. נכון. במשטר פרלמנטרי הממשלה צומחת מהכנסת ותלויה באמונה, ושרים הם לרוב חברי כנסת, ולכן ההפרדה חלשה יותר מאשר במשטר הנשיאותי. אין זה נכון שבישראל הנשיא בוחר שרים.

---

4. מה קובע ס׳ 2 לחוק־יסוד: השפיטה?

א. הלכה שנפסקה בעליון מחייבת כל בית משפט
ב. בית משפט ידון בפומבי
ג. שופט יתמנה בידי נשיא המדינה
ד. בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 2 לחוק־יסוד: השפיטה מעגן את עצמאות השופט כך שאין מרות עליו זולת מרותו של הדין. זהו תנאי לשלטון החוק ולהפרדת הרשויות; הלכה מחייבת ופומביות נקבעות בחוקים אחרים.

5. לפי ס׳ 28 לחוק־יסוד: הממשלה, כיצד מביעה הכנסת אי־אמון בממשלה?

א. בהודעה של יושב ראש הכנסת לנשיא
ב. ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
ג. בהחלטה ברוב חברי הכנסת להביע אמון בממשלה אחרת שהודיעה על קווי היסוד, הרכבה וחלוקת התפקידים
ד. בהחלטה של ועדת הכנסת

התשובה הנכונה: ג. נכון. זה אי־אמון קונסטרוקטיבי: נדרש רוב של חברי הכנסת שיביע אמון בממשלה חלופית. הודעת יושב ראש הכנסת, רוב רגיל של המשתתפים או החלטת ועדה אינם מספיקים.

6. רשות ציבורית פעלה בתחום שאף חוק לא הסמיך אותה לפעול בו, בטענה ש"שום חוק לא אסר זאת". מה הדין?

א. הפעולה כשרה אם היא סבירה
ב. הפעולה כשרה אם הממשלה אישרה אותה בדיעבד
ג. הפעולה כשרה — מה שלא נאסר מותר
ד. הפעולה פסולה — לפי עקרון חוקיות המינהל, רשות רשאית לפעול רק בגדר הסמכה בחוק

התשובה הנכונה: ד. נכון. לפי עקרון חוקיות המינהל, רשות פועלת רק מכוח הסמכה בחוק, ופעולה בלי הסמכה היא חריגה מסמכות. הכלל "מה שלא נאסר מותר" חל על הפרט ולא על הרשות.

7. מה ההבדל בין שלטון החוק הפורמלי לשלטון החוק המהותי?

א. המהותי עוסק רק בפרסום החוק
ב. הפורמלי חל על אזרחים, המהותי רק על שופטים
ג. הפורמלי דורש שכולם, כולל השלטון, יפעלו לפי החוק; המהותי דורש בנוסף שהחוק עצמו יגן על זכויות וערכי יסוד
ד. אין הבדל, אלא רק בשם

התשובה הנכונה: ג. נכון. במובן הפורמלי השאלה היא אם כולם, כולל השלטון, פועלים לפי החוק; במובן המהותי נדרש גם שהחוק יגן על זכויות וערכי יסוד. ההבחנה אינה לפי זהות הנאשם או לפי פרסום החוק.

8. מה הייתה החשיבות של פרשת אלון מורה (בג"ץ 390/79) לשלטון החוק?

א. היא ביטלה את חוק השבות
ב. נקבע בה שהתיישבות אינה שפיטה בשום מקרה
ג. נקבע בה שהממשלה אינה חייבת לקיים פסקי דין בענייני ביטחון
ד. בית המשפט הורה על פינוי היישוב, והממשלה קיימה את פסק הדין אף שתמכה בהתיישבות

התשובה הנכונה: ד. נכון. בפרשת אלון מורה הורה בית המשפט על פינוי היישוב, והממשלה קיימה את פסק הדין אף שתמכה בהתיישבות. זה סמל לציות השלטון לפסקי דין, ולא ביטול חוק השבות או פטור בענייני ביטחון.

9. עמותה ציבורית עותרת נגד החלטה שלטונית שפוגעת לכאורה בשלטון החוק. היא עצמה לא נפגעה אישית, ואין נפגע ישיר שעשוי לעתור. לפי הלכת רסלר, מה הדין לגבי זכות העמידה?

א. לעמותה תוכר זכות עמידה כעותר ציבורי, בשל האופי הציבורי והנגיעה לשלטון החוק
ב. העתירה תידחה על הסף, כי נדרשת פגיעה אישית, ישירה וממשית
ג. זכות עמידה מוכרת רק אם היועץ המשפטי לממשלה מסכים
ד. זכות עמידה מוכרת רק לחברי כנסת

התשובה הנכונה: א. נכון. בהלכת רסלר הכיר ברק בעותר ציבורי כשהבעיה ציבורית, נוגעת לשלטון החוק ולא הייתה נבחנת אחרת. לכן לא נדרשת פגיעה אישית, ואין תלות בהסכמת היועץ או בחברות בכנסת.

10. עמותה ציבורית עותרת נגד עיכוב בהליך שנוגע לאדם מסוים. אותו אדם, הנפגע הישיר, לא הלין על העיכוב. מה המגמה בפסיקה?

א. בית המשפט יעביר את העתירה לבית משפט השלום
ב. בית המשפט נוטה שלא להיעתר לעתירה ציבורית כשיש נפגע ישיר שלא פנה
ג. בית המשפט חייב לשמוע כל עתירה ציבורית
ד. העתירה תתקבל אוטומטית

התשובה הנכונה: ב. נכון. גם אחרי הרחבת העמידה, כשיש נפגע ישיר שבחר לא לעתור, בית המשפט נוטה לדחות עתירה ציבורית, מטעם "רב על ריב לא לה". העתירה אינה מועברת לשלום ואינה מתקבלת אוטומטית.

11. מה ההבחנה שערך ברק בפרשת רסלר בין שפיטות נורמטיבית לשפיטות מוסדית?

א. נורמטיבית — האם הנושא פלילי; מוסדית — האם הוא אזרחי
ב. נורמטיבית — האם יש לעותר זכות; מוסדית — האם הוא גוף רשום
ג. נורמטיבית — האם החוק חוקתי; מוסדית — האם הכנסת אישרה
ד. נורמטיבית — האם יש אמות מידה משפטיות להכרעה; מוסדית — האם ראוי שבית המשפט, ולא גוף אחר, יכריע

התשובה הנכונה: ד. נכון. שפיטות נורמטיבית שואלת אם יש אמות מידה משפטיות להכרעה, ושפיטות מוסדית שואלת אם ראוי שבית המשפט יכריע. לפי ברק, כמעט תמיד יש אמת מידה משפטית, והשאלה הקשה היא המוסדית.

12. בבג"ץ דפי זהב, מה קבע השופט ברק לגבי עילת הסבירות, ומה עלה בגורל העתירה?

א. שעילת הסבירות חלה רק על חקיקה, והעתירה נדחתה
ב. שחוסר סבירות אינו עילה, והעתירה התקבלה מטעם אחר
ג. שכל החלטה שנראית לשופט שגויה בטלה, והעתירה התקבלה
ד. שחוסר סבירות הוא עילה עצמאית, בכפוף למתחם הסבירות של הרשות — והעתירה נדחתה

התשובה הנכונה: ד. נכון. בדפי זהב נקבע שחוסר סבירות הוא עילה עצמאית, בכפוף למתחם הסבירות של הרשות, והעתירה עצמה נדחתה כי ההחלטה בתוך המתחם. העילה אינה חלה רק על חקיקה ואינה מבטלת כל החלטה שנראית שגויה.

---

13. בבג"ץ 5658/23, באיזה רוב נקבע שלבית המשפט סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים חריגים?

א. 9 מתוך 11
ב. 12 מתוך 15
ג. 15 פה אחד
ד. 8 מול 7

התשובה הנכונה: ב. נכון. 12 מתוך 15 שופטים הכירו בסמכות בית המשפט לבקר חוקי יסוד במקרים חריגים וקיצוניים של חריגה מהסמכות המכוננת. הרוב של 8 מול 7 נוגע לביטול התיקון עצמו, ולא לסמכות.

---

14. מה קבע תיקון מס׳ 3 לחוק־יסוד: השפיטה (2023), שבוטל בבג"ץ 5658/23?

א. שבג"ץ לא ידון בחוקי יסוד
ב. ששופטים ימונו ברוב רגיל בוועדה
ג. שהיועץ המשפטי לממשלה ימונה בידי הממשלה
ד. שאין לדון בסבירות החלטות הממשלה, ראש הממשלה או שר, לרבות מינויים והימנעות מהפעלת סמכות

התשובה הנכונה: ד. נכון. תיקון מס׳ 3 (ס׳ 15(ד1)) שלל דיון וצו בעניין סבירות החלטות הממשלה, ראש הממשלה והשרים, כולל מינויים והימנעות מהפעלת סמכות. הוא לא עסק במינוי שופטים או במינוי יועץ.

---

15. מה הייתה עמדת השופטים וילנר, שטיין וכנפי־שטייניץ בבג"ץ 5658/23?

א. שיש לפרש את התיקון בצמצום, כמבטל רק את הסבירות האיזונית שאחרי דפי זהב, ולכן אין לבטלו
ב. שיש לבטל את התיקון, כי הוא שולל כל ביקורת
ג. שאין לבית המשפט סמכות לבקר חוקי יסוד בשום מקרה
ד. שהעתירות אינן בשלות להכרעה

התשובה הנכונה: א. נכון. השופטים וילנר, שטיין וכנפי־שטייניץ הציעו פרשנות מקיימת שמצמצמת את התיקון לביטול הסבירות האיזונית, ולכן סברו שלא לבטלו. הם לא שללו את סמכות הביקורת והעתירות לא נדחו מחמת אי־בשלות.

---

16. ראש ממשלה נמנע מלהעביר מתפקידו שר שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות. לפי פרשות דרעי ופנחסי (1993), מה הדין?

א. השר מועבר מתפקידו אוטומטית לפי חוק
ב. רק הכנסת מוסמכת להחליט בעניין
ג. ההחלטה נתונה לשיקול דעתו המוחלט ואינה שפיטה
ד. הימנעות כזו עלולה להיות בלתי סבירה באופן קיצוני, ובית המשפט רשאי לחייב את ראש הממשלה לפעול

התשובה הנכונה: ד. נכון. בפרשות דרעי ופנחסי נקבע שהימנעות מהעברת שר מתפקידו, כשהוגש נגדו כתב אישום חמור, עלולה להיות בלתי סבירה באופן קיצוני בשל הפגיעה באמון הציבור. אין חוק המחייב פיטורים, והעניין שפיט.

---

17. מבחן: "הצג את הוויכוח על צמצום עילת הסבירות". איזו תשובה עומדת בדרישה להצגה מאוזנת?

א. לכתוב שהנושא פוליטי ולכן אינו שייך למשפט
ב. לכתוב שכל ביקורת על העילה היא פגיעה בדמוקרטיה
ג. לכתוב שהעילה מיותרת ויש לבטלה
ד. להציג את טיעוני התומכים (עמימות, מנדט דמוקרטי, משילות) ואת טיעוני המתנגדים (בלם מרכזי, טוהר מידות, זכויות), ואת ההכרעה המחייבת בבג"ץ 5658/23

התשובה הנכונה: ד. נכון. מצופה להציג מאוזן את טיעוני שני הצדדים ואת הדין המחייב: התיקון בוטל ולבג"ץ סמכות להתערב בחוק יסוד במקרים קיצוניים. תשובה חד־צדדית או סירוב להידרש לנושא אינם עומדים בדרישה.

---

18. מתי חל, לפי לשונו, תיקון מס׳ 4 לחוק־יסוד: השפיטה (2025), ששינה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים?

א. רק אם יאושר במשאל עם
ב. מיום 1 בינואר 2024
ג. מתחילת כהונת הכנסת ה־26
ד. מיום פרסומו ברשומות

התשובה הנכונה: ג. נכון. התיקון נוסח כך שהוראותיו חלות מתחילת כהונתה של הכנסת ה־26, ולא מיום פרסומו או מ־1.1.2024. עתירות הוגשו נגדו, אך אין תנאי של משאל עם.

---

19. שר מתקין תקנות שקובעות הסדר עקרוני ושנוי במחלוקת בנושא שהחוק המסמיך אינו מתייחס אליו כלל, מעבר להסמכה כללית לביצוע. איזה עיקרון עלול להיפגע?

א. עקרון ההסדרים הראשוניים — עניינים עקרוניים צריכים להיקבע בחקיקה ראשית של הכנסת
ב. עקרון הפומביות של הדיון
ג. עקרון המשפט החוזר
ד. עקרון התקדים המחייב

התשובה הנכונה: א. נכון. זה עקרון ההסדרים הראשוניים, שהוא ביטוי להפרדת הרשויות: עניינים עקרוניים נקבעים בחקיקה ראשית, ולא בתקנות שהותקנו מכוח הסמכה כללית. כך נפסק בעניין דחיית השירות של תלמידי ישיבות.

---

20. מה היה ההסבר המרכזי של שופטי הרוב בבג"ץ 5658/23 לביטול תיקון מס' 3?

א. שהתיקון פוגע פגיעה חסרת תקדים בהפרדת הרשויות ובשלטון החוק, כמאפייני גרעין של המדינה הדמוקרטית
ב. שהתיקון התקבל ברוב של פחות מ־61 חברי כנסת
ג. שלכנסת אין סמכות לתקן את חוק־יסוד: השפיטה בכלל
ד. שהתיקון נחקק בזמן מלחמה

התשובה הנכונה: א. נכון. לפי הרוב, השלילה הגורפת של ביקורת הסבירות על הממשלה והשרים חרגה מהסמכות המכוננת בשל פגיעה חסרת תקדים בהפרדת הרשויות ובשלטון החוק. לא התקיים טיעון של רוב מיוחד או מלחמה.

---

21. מהי תפיסת שלטון החוק ה"דקה" (הפורמלית) לעומת ה"עבה" (המהותית)?

א. הדקה מתירה שרירות, והעבה אוסרת כל חקיקה
ב. הדקה חלה על הכנסת, והעבה על בית המשפט
ג. הדקה עוסקת בצורת החוק (כלליות, פומביות, כפיפות); העבה כוללת גם תוכן, כמו זכויות אדם ושוויון
ד. הדקה דורשת קודקס, והעבה דורשת תקדים

התשובה הנכונה: ג. נכון. תפיסה דקה בוחנת מאפיינים צורניים של החוק, ותפיסה עבה מוסיפה דרישות תוכן כמו זכויות ושוויון. החלוקה אינה לפי רשות או לפי סוג שיטה, והדקה אינה מתירה שרירות.

---

22. מהו עקרון חוקיות המינהל ומה ההבדל בינו לבין חופש הפרט?

א. רשות פועלת רק לפי אישור היועץ המשפטי
ב. רשות רשאית לפעול רק מכוח הסמכה בדין, ואילו הפרט רשאי לעשות כל מה שלא נאסר
ג. גם הפרט זקוק להסמכה בחוק לפעולותיו
ד. רשות רשאית לעשות כל מה שלא נאסר, כמו הפרט

התשובה הנכונה: ב. נכון. חוקיות המינהל פירושה שרשות פועלת רק בגדר הסמכתה, בעוד שהפרט חופשי לפעול. הכלל מונע שרירות, והסמכה אינה תלויה באישור היועץ המשפטי.

---

23. מהו תפקידה של הכרזת "אי־אמון קונסטרוקטיבי" ביחס להפרדת הרשויות?

א. כלי איזון של הכנסת מול הממשלה: הכנסת מפילה ממשלה רק אם יש רוב שתומך בממשלה חלופית
ב. כלי של הנשיא לפזר את הכנסת
ג. כלי של בית המשפט לפסול הצבעות בכנסת
ד. כלי של הממשלה לבטל חוקים

התשובה הנכונה: א. נכון. מנגנון זה מבטא איזון בין הכנסת לממשלה במשטר פרלמנטרי, ומחייב יציבות: אי־אמון דורש רוב חברי הכנסת שיביעו אמון בממשלה חלופית. אין זה כלי של בית המשפט או של הנשיא.

פסיקה בפרק

בג"ץ 390/79 דויקאת נ' ממשלת ישראל
תושבים עתרו נגד תפיסת אדמותיהם הפרטיות להקמת היישוב אלון מורה באזור שכם (1979).
הלכה: בית המשפט (המשנה לנשיא לנדוי) קבע שאין מניעה עקרונית להקמת יישוב מטעמים צבאיים, אך במקרה זה לא הוכח שהצורך הצבאי היה המטרה העיקרית, ולכן הורה על פינוי המקום. הממשלה, אף שתמכה בהתיישבות, קיימה את פסק הדין. הפרשה נחשבת סמל לציות השלטון לפסקי דין ולשלטון החוק. למבחן: דוגמה לציות לפסק דין שאינו נוח לשלטון.

בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור
חברה עתרה נגד החלטת רשות השידור להאריך בלי מכרז, לעשר שנים נוספות, זיכיון בלעדי לפרסומת ברדיו.
הלכה: העתירה נדחתה. השופט ברק קבע שחוסר סבירות הוא עילה עצמאית לפסילת החלטה מינהלית, אך הכיר במתחם הסבירות של הרשות. הנשיא לנדוי סבר שחוסר סבירות כשלעצמו, בלי שרירות, אינו מספיק. פסק הדין ביסס את הגישה המרחיבה לעילת הסבירות, שעמדה במרכז הדיון הציבורי ב־2023. למבחן: זכרו את שתי הגישות.

בג"ץ 910/86 רסלר נ' שר הביטחון
שלושה משרתי מילואים עתרו נגד החלטת שר הביטחון לדחות את שירותם של בני ישיבות שתורתם אומנותם (1988).
הלכה: העתירה נדחתה לגופה, אך נקבעו הלכות יסוד: ברק הכיר בעותר הציבורי בבעיה ציבורית הנוגעת לשלטון החוק, והבחין בין שפיטות נורמטיבית לשפיטות מוסדית, וקבע שהעתירה שפיטה בשני המובנים. בן־פורת ראתה בשפיטות בעיקר עניין של ריסון עצמי. למבחן: שתי הלכות: עותר ציבורי ושפיטות.

בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת
עתירות נגד תיקון מס' 3 לחוק־יסוד: השפיטה (יולי 2023), ששלל דיון בסבירות החלטות הממשלה, ראש הממשלה והשרים. הדיון התקיים בהרכב של 15 שופטים.
הלכה: ב־1.1.2024 נקבע, ברוב של 12 מתוך 15, שלבג"ץ סמכות לבקר חוקי יסוד ולהתערב במקרים חריגים וקיצוניים של חריגה מהסמכות המכוננת; וברוב של 8 מול 7 שהתיקון בטל, בשל פגיעה חסרת תקדים בהפרדת הרשויות ובשלטון החוק. במיעוט נחלקו: פרשנות מקיימת (וילנר, שטיין וכנפי־שטייניץ), שלילת הסמכות (סולברג ומינץ), רף שלא הושג (כשר) ואי־בשלות (אלרון). למבחן: הציגו בנייטרליות את שתי העמדות.

פרק 7

מערכת בתי המשפט בישראל

1. מהו החוק שקובע את העקרונות החוקתיים של מערכת השפיטה — עצמאות השופטים, מעמד בג"ץ וזכות הערעור?

א. תקנות סדר הדין האזרחי
ב. חוק־יסוד: השפיטה
ג. חוק בתי המשפט [נוסח משולב]
ד. חוק־יסוד: הממשלה

התשובה הנכונה: ב. נכון. חוק־יסוד: השפיטה (1984) קובע את העקרונות החוקתיים של השפיטה: עצמאות, מעמד בג"ץ, ערעור והלכה. חוק בתי המשפט מפרט סמכויות ונהלים, ותקנות סדר הדין עוסקות בהליך, ולא בעקרונות חוקתיים.

2. מה קובע ס' 1 לחוק־יסוד: השפיטה בנוגע להקמת בית משפט או בית דין?

א. שהלכת העליון מחייבת את כל בתי המשפט
ב. שכל פסק דין ניתן לערעור בזכות
ג. שכל בית משפט חייב לשבת בירושלים
ד. שלא יוקם בית משפט או בית דין למקרה מסוים

התשובה הנכונה: ד. נכון. הדין אוסר הקמת ערכאה אד־הוק לדון במקרה מסוים, כערובה לשוויון ולמניעת "תפירת" שופט. ערעור בזכות והלכה מחייבת נקבעו בחוקים אחרים ואין להם קשר להקמת בתי משפט.

3. נאשם הואשם בעבירה שהעונש המרבי עליה בחוק הוא 10 שנות מאסר, אך התביעה מעריכה שיקבל עונש של שנה. היכן יידון התיק (בהנחה שאין חריג מיוחד)?

א. לפי בחירת הנאשם
ב. בבית משפט השלום, כי העונש הצפוי נמוך
ג. בבית המשפט המחוזי, כי העונש המרבי בחוק עולה על 7 שנים
ד. בבית המשפט העליון כערכאה ראשונה

התשובה הנכונה: ג. נכון. סמכות השלום בפלילים מוגבלת לעבירות שהעונש המרבי עליהן עד שבע שנים. עבירה שעונשה המרבי עשר שנים נדונה במחוזי, גם אם העונש הצפוי נמוך. הנאשם אינו בוחר ערכאה.

4. תובע הגיש לבית משפט השלום תביעה כספית על 2.4 מיליון ₪. עד מתן פסק הדין, בתוספת ריבית והצמדה, הגיע הסכום ל־2.7 מיליון ₪. מה הדין?

א. פסק הדין בטל
ב. התיק חייב לעבור למחוזי
ג. התובע חייב לוותר על הסכום העודף
ד. בית משפט השלום נשאר מוסמך, כי הסכום נבחן ביום הגשת התביעה

התשובה הנכונה: ד. נכון. סכום התביעה נבחן ביום הגשתה, גם אם עלה אחר כך מחמת שערוך, הצמדה, ריבית והוצאות. לכן השלום נשאר מוסמך, והתביעה אינה מועברת למחוזי וגם אינה בטלה.

5. בעל דירה תובע לפנות שוכר מדירה ששוויה 4 מיליון ₪. לאיזה בית משפט תוגש התביעה?

א. לשלום, כי תביעות חזקה ושימוש במקרקעין בסמכותו בכל שווי
ב. לבית המשפט לעניינים מינהליים
ג. לבג״ץ
ד. למחוזי, כי השווי עולה על 2.5 מיליון ₪

התשובה הנכונה: א. נכון. תביעות חזקה ושימוש במקרקעין נדונות בשלום בכל שווי, ולכן תביעת פינוי של שוכר תוגש לשלום. אין זה עניין מינהלי או בג״ץ, וגובה השווי אינו משנה.

6. שני אחים מתדיינים על הבעלות במגרש ששוויו 900,000 ₪. היכן תוגש התביעה?

א. בבית המשפט לתביעות קטנות
ב. בבית המשפט המחוזי, כי תביעת בעלות במקרקעין אינה בסמכות השלום
ג. בבית הדין הרבני
ד. בבית משפט השלום, כי הסכום נמוך מ־2.5 מיליון ₪

התשובה הנכונה: ב. נכון. תביעה על בעלות במקרקעין אינה בסמכות השלום לפי הסדר החוקי, ולכן היא נדונה במחוזי לפי הסמכות השיורית. אין להתעלם מהסמכות הייחודית בגלל שהסכום נמוך.

7. מה מאפיין את סמכותו של בג״ץ לפי ס׳ 15(ג) לחוק־יסוד: השפיטה?

א. היא חלה רק על החלטות הכנסת
ב. היא מוגבלת לענייני ביטחון
ג. היא סמכות שיורית ושבשיקול דעת — בעניינים שאינם בסמכות ערכאה אחרת ושבהם יש צורך בסעד למען הצדק
ד. היא סמכות ערעור על כל ערכאה

התשובה הנכונה: ג. נכון. סמכות בג״ץ שיורית ובשיקול דעת: היא חלה בעניינים שאינם בסמכות ערכאה אחרת, וכשנדרש סעד למען הצדק. היא אינה מוגבלת לביטחון, ואינה ערעור על ערכאות אחרות.

8. עובד הפסיד בבית הדין האזורי לעבודה ובערעור בבית הדין הארצי. מה הצעד הבא האפשרי?

א. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי
ב. ערעור בזכות לבית המשפט העליון
ג. עתירה לבג"ץ, שיתערב רק בטעות משפטית מהותית שהצדק מחייב לתקן
ד. דיון נוסף בבית הדין האזורי

התשובה הנכונה: ג. נכון. על החלטת בית הדין הארצי אין ערעור, והדרך היחידה היא עתירה לבג"ץ, שמתערב רק בטעות משפטית מהותית שהצדק מחייב לתקן. ערעור למחוזי או לעליון בזכות אינו קיים.

---

9. מי יושב בבתי הדין לעבודה לצד השופטים המקצועיים?

א. נציגי ציבור מטעם העובדים ומטעם המעסיקים
ב. מושבעים
ג. נציגי לשכת עורכי הדין
ד. רבנים

התשובה הנכונה: א. נכון. בהרכבי בתי הדין לעבודה יושבים נציגי ציבור, מטעם העובדים ומטעם המעסיקים, כדי להביא לדיון היכרות מעשית עם עולם העבודה. מושבעים אינם קיימים בישראל.

---

10. בני זוג יהודים, אזרחי ישראל, מבקשים להתגרש. היכן יינתן פסק הגירושין עצמו?

א. לפי הסכמת בני הזוג — בכל ערכאה
ב. בבית המשפט המחוזי
ג. בבית המשפט לענייני משפחה
ד. בבית הדין הרבני, שלו סמכות ייחודית בנישואין וגירושין של יהודים

התשובה הנכונה: ד. נכון. לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג־1953, הסמכות בגירושין של יהודים בישראל ייחודית לבית הדין הרבני. הסכמת הצדדים אינה מעניקה סמכות לערכאה אחרת.

---

11. אישה התדיינה בבית הדין הרבני בעניין רכוש במשך חודשים בלי להתנגד לסמכותו. לאחר שהפסידה עתרה לבג"ץ בטענה שבית הדין לא היה מוסמך. מה הקושי העיקרי בעתירתה?

א. היא הייתה צריכה לערער לבית המשפט המחוזי
ב. פסקי דין של בתי דין דתיים אינם מחייבים
ג. בג"ץ לעולם אינו דן בעתירות נגד בתי דין דתיים
ד. לפי ס' 15(ד)(4) בג"ץ לא ייזקק לטענה אם לא הועלתה שאלת הסמכות בהזדמנות הראשונה

התשובה הנכונה: ד. נכון. בג"ץ אינו נזקק לטענת חוסר סמכות של בית דין דתי אם לא הועלתה בהזדמנות הראשונה. מי שהתדיין בלי להתנגד לסמכות לא יוכל לטעון זאת אחר כך; בג"ץ דן בעתירות כאלה במקרים מתאימים.

---

12. מה ההבדל המשמעותי בין עתירה לבג"ץ לבין עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים?

א. בית המשפט לעניינים מינהליים דן בכל עתירה נגד המדינה
ב. אין הבדל, אלו שמות שונים לאותה ערכאה
ג. על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים ניתן לערער לעליון, ואילו על פסק דין של בג"ץ אין ערעור
ד. בג"ץ דן רק בעתירות של תאגידים

התשובה הנכונה: ג. נכון. על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים ניתן לערער לעליון, ואילו על פסק דין של בג"ץ אין ערעור. המטרה הייתה להקל על עומס בג"ץ ולאפשר ערכאת ערעור. הערכאות אינן זהות.

---

13. כמה חברים בוועדה לבחירת שופטים לפי ס' 4(ב) לחוק־יסוד: השפיטה (הנוסח שבתוקף עד הכנסת ה־26)?

א. 9
ב. 7
ג. 11
ד. 15

התשובה הנכונה: א. נכון. הוועדה לבחירת שופטים כללה תשעה חברים: נשיא העליון ושני שופטים נוספים, שר המשפטים ושר נוסף, שני חברי כנסת ושני נציגי לשכת עורכי הדין. התיקון משנת 2025 שינה את ההרכב בעתיד.

---

14. מה הרוב הנדרש כיום (לפני כניסת תיקון 2025 לתוקף) לבחירת שופט לבית המשפט העליון?

א. רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה
ב. פה אחד
ג. 5 חברים ובהם נציג קואליציה ונציג אופוזיציה
ד. 7 מתוך 9 חברי הוועדה

התשובה הנכונה: ד. נכון. מינוי שופט לעליון מחייב רוב של שבעה מתוך תשעת חברי הוועדה, כך שאין לצד אחד יכולת למנות לבדו. רוב רגיל או פה אחד אינם הדרישה, והתיקון של 2025 חל בעתיד.

---

15. מה מהבאים נכון לגבי התיקון לחוק־יסוד: השפיטה משנת 2025 בעניין הוועדה לבחירת שופטים?

א. נציגי לשכת עורכי הדין מוחלפים בשני נציגי ציבור שבוחרים חברי הכנסת — אחד בידי הקואליציה ואחד בידי האופוזיציה
ב. הוא חל מיד עם פרסומו
ג. הוא ביטל את חברות שופטי העליון בוועדה
ד. הוא הגדיל את הוועדה ל־11 חברים

התשובה הנכונה: א. נכון. לפי לשון התיקון, במקום שני נציגי הלשכה ייבחרו שני נציגי ציבור בכנסת, אחד על ידי הקואליציה ואחד על ידי האופוזיציה. התיקון אינו חל מיד, הוא אינו מבטל חברות שופטים ואינו מגדיל את הוועדה.

16. מהי "סמכות נגררת" לפי ס׳ 76 לחוק בתי המשפט?

א. סמכות ערעור של המחוזי על השלום
ב. סמכות לדון בכל עניין שהצדדים הסכימו עליו
ג. סמכות להעביר תיק למחוז אחר
ד. סמכות להכריע בשאלה אגבית שבסמכות ערכאה אחרת, לצורך אותו עניין בלבד

התשובה הנכונה: ד. נכון. סמכות נגררת מאפשרת לבית משפט להכריע בשאלה אגבית שהכרעתה דרושה לצורך העניין שלפניו, גם אם היא בדרך כלל בסמכות ערכאה אחרת. ההכרעה תקפה לאותו עניין בלבד.

---

17. חוזה בין חברה מתל אביב לספק מאילת קובע שכל סכסוך יידון "בבית המשפט המחוזי בתל אביב". הסכסוך הוא על 300,000 ₪. מה הדין?

א. התניה יכולה לקבוע את המקום (תל אביב), אך לא להקנות סמכות עניינית למחוזי — התביעה תוגש לשלום בתל אביב
ב. התניה בטלה כולה, והתביעה תוגש באילת
ג. הסכסוך יידון בבג״ץ
ד. התניה תקפה במלואה, והתיק יידון במחוזי בתל אביב

התשובה הנכונה: א. נכון. תניית שיפוט מכריעה בסמכות המקומית, אך סמכות עניינית נקבעת בחוק ואינה ניתנת להסכמה. 300,000 ₪ הם בסמכות השלום, ולכן התביעה תוגש לשלום בתל אביב. התניה אינה בטלה כולה.

---

18. בעל דין שהפסיד במחוזי בערעור על פסק דין של השלום, רוצה לפנות לעליון. מה מצבו?

א. עליו לבקש רשות ערעור ("גלגול שלישי"), שניתנת במשורה בשאלה בעלת חשיבות כללית או לשם מניעת עיוות דין
ב. יש לו ערעור בזכות
ג. עליו לבקש דיון נוסף
ד. אין לו שום דרך, גם לא ברשות

התשובה הנכונה: א. נכון. ערעור על פסק דין של המחוזי בערעור מחייב בקשת רשות (״גלגול שלישי״), הניתנת במשורה בשאלה בעלת חשיבות כללית או למניעת עיוות דין. אין ערעור בזכות, ואין זה מקרה של דיון נוסף.

---

19. מה נקבע בבג״ץ 2232/03 בעניין נישואין אזרחיים של יהודים שנערכו בקפריסין?

א. שהנישואין אינם מוכרים בכל צורה, ולכן אין צורך להתירם
ב. שבית הדין הרבני מוסמך להתירם, והעילה המתאימה היא התמוטטות הנישואין
ג. שרק בית המשפט לענייני משפחה מוסמך להתירם
ד. שבני הזוג חייבים להתגרש בקפריסין

התשובה הנכונה: ב. נכון. בבג״ץ 2232/03 נקבע שבית הדין הרבני מוסמך באופן ייחודי להתיר נישואין אזרחיים של יהודים שנערכו בחו״ל, והעילה היא התמוטטות הקשר ולא בהכרח עילת גירושין דתית.

---

20. מה מבטא ס׳ 2 לחוק־יסוד: השפיטה?

א. ששר המשפטים רשאי להנחות שופטים בעניינים עקרוניים
ב. שהכנסת רשאית לבטל פסקי דין
ג. שבענייני שפיטה אין מרות על השופט זולת מרותו של הדין
ד. שהשופטים כפופים לנשיא בית המשפט העליון בהכרעותיהם

התשובה הנכונה: ג. נכון. ס׳ 2 לחוק־יסוד: השפיטה קובע את עקרון אי־התלות: בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין. השר, הנשיא והכנסת אינם יכולים להנחות שופט בהכרעתו.

---

21. בג״ץ התבקש להתערב בפסק דין של בית הדין הרבני הגדול בעניין רכושי. מה הגישה הכללית שנקבעה בפסיקה (למשל בבג״ץ 8638/03)?

א. בג״ץ בוחן מחדש את כל העובדות כמו ערכאת ערעור
ב. בג״ץ אינו מתערב לעולם
ג. בג״ץ מעביר את התיק למחוזי
ד. בג״ץ מתערב רק במקרים חריגים — חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי, סטייה מהוראות חוק המופנות לבית הדין או צורך בסעד מן הצדק

התשובה הנכונה: ד. נכון. ההתערבות בהחלטות בתי דין דתיים מוגבלת למקרים קיצוניים: חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי, סטייה מהוראות חוק המופנות לבית הדין או צורך בסעד מן הצדק. בג״ץ אינו ערכאת ערעור.

---

22. מהו הכלל לגבי פסק דין של בג״ץ?

א. ניתן לערער עליו לכנסת
ב. אין ערעור עליו; ניתן לבקש דיון נוסף בעילות הקבועות בחוק
ג. ניתן לערער עליו לבית המשפט החוקתי
ד. ניתן לערער עליו לבית המשפט העליון בהרכב של חמישה

התשובה הנכונה: ב. נכון. על פסק דין של בג״ץ אין ערעור, אך ניתן לבקש דיון נוסף בעילות הקבועות בחוק. הכנסת אינה ערכאת ערעור, ואין בישראל בית משפט חוקתי נפרד.

---

23. חברת בנייה מגישה תביעה למחוזי על 800,000 ₪ בלבד, ללא כל טענה מיוחדת לסמכות המחוזי. הנתבע מבקש להעביר את התיק. מה הדין?

א. הסכום בסמכות השלום, ולכן התיק יועבר לשלום, כי סמכות עניינית נקבעת בחוק
ב. התיק יועבר לבג״ץ
ג. הנתבע לא יכול לטעון, כי התובע בוחר ערכאה
ד. המחוזי ידון בו כי הצדדים הסכימו

התשובה הנכונה: א. נכון. סמכות עניינית נקבעת בחוק ואינה תלויה בבחירת התובע. תביעה בסכום זה היא בסמכות השלום, אלא אם חל חריג של סמכות ייחודית. התיק אינו עובר לבג״ץ.

---

24. איזה מהמשפטים נכון לגבי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה?

א. ניתן לערער עליה בזכות למחוזי

ב. אין עליה ערעור, ובג"ץ מתערב בה רק בטעות משפטית מהותית שהצדק מחייב לתקן

ג. בג"ץ אינו מוסמך לבקר אותה כלל

ד. היא מחייבת את בג"ץ

התשובה הנכונה: ב. נכון. על הארצי אין ערעור, וביקורת בג"ץ מצומצמת למקרים חריגים. לכן אין ערעור בזכות למחוזי, ובג"ץ מוסמך להתערב, ואינו כבול להחלטת הארצי.

---

25. מהו ההבדל בין סמכות עניינית לסמכות מקומית?

א. אין הבדל

ב. עניינית עוסקת באיזו ערכאה מוסמכת לפי סוג העניין והסכום; מקומית עוסקת באזור גיאוגרפי, וניתנת לשינוי בתניית שיפוט

ג. מקומית נקבעת לפי סכום התביעה

ד. עניינית ניתנת לשינוי בהסכמה; מקומית נקבעת בחוק

התשובה הנכונה: ב. נכון. סמכות עניינית נקבעת בחוק, ואילו הסמכות המקומית רשאים הצדדים לשנות בתניית שיפוט. ההפך מהנאמר בטעות במסיח. הסכום קשור לסמכות העניינית.

פסיקה בפרק

בג"ץ 8638/03 אמיר נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים

אחרי שהליך הגירושין הסתיים, נדון בבית הדין הרבני סכסוך רכושי בין בני הזוג לשעבר בטענה להפרת הסכם הגירושין. נשאלה השאלה מאין שואב בית הדין סמכות לדון בכך. *הלכה:* העתירה התקבלה. נקבע שהתערבות בג"ץ בהחלטות בתי דין דתיים מוגבלת למקרים קיצוניים: חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי, סטייה מהוראות חוק המופנות לבית הדין או צורך בסעד מן הצדק. ההכרעה סימנה שבית הדין הרבני אינו מוסמך לשמש כבורר בסכסוך אזרחי, וסמכותו נובעת מהחוק ולא מהסכמת הצדדים. למבחן: זכרו את רשימת עילות ההתערבות.

בג"ץ 2232/03 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי תל אביב־יפו

יהודים אזרחי ישראל נישאו בנישואין אזרחיים בקפריסין. כשהנישואין עלו על שרטון, בית הדין הרבני התיר את הקשר, והאישה טענה שבית הדין פעל שלא כדין. *הלכה:* נקבע שלבתי הדין הרבניים סמכות ייחודית להתיר גם נישואין אזרחיים של יהודים שנערכו בחו"ל, ושהעילה המתאימה להתרתם היא עצם התמוטטות הנישואין, ולא בהכרח עילת גירושין דתית. פסק הדין ממחיש את היקף הסמכות הייחודית בענייני גירושין. למבחן: הדגימו בו את הקשר בין סמכות ייחודית לבין שיטה מעורבת.

בג"ץ 3914/92 לב נ' בית הדין הרבני האזורי בתל אביב־יפו
בית הדין הרבני הוציא, במסגרת הליך גירושין, צו עיכוב יציאה מהארץ נגד אישה שביקשה לנסוע לחופשה ולעסקים, בנימוק שהנסיעה תפגע בסיכויי השלום בית.
הלכה: נקבע שלבתי הדין הדתיים, ככל ערכאה שיפוטית, יש סמכות טבועה לקבוע את סדרי הדין שלהם, אך זו סמכות שלטונית שיש להפעילה בסבירות ותוך איזון ראוי עם זכויות היסוד, כמו חופש התנועה. בית דין דתי אינו פועל בחלל חוקתי. למבחן: דוגמה לחלות זכויות יסוד על גוף דתי.

בג"ץ 1074/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה
ההסתדרות הודיעה על שביתה בבזק בתגובה להחלטת הממשלה לפתוח את תחום הטלפוניה לתחרות. בית הדין האזורי אסר את השביתה, אך הארצי ביטל את הצו.
הלכה: בג"ץ קיבל את העתירה והתערב בפסק הדין של בית הדין הארצי: הוא סיווג שביתות לכלכליות, פוליטיות ו"מעין־פוליטיות", וקבע ששביתה מעין־פוליטית מצדיקה לכל היותר שביתת מחאה קצרה. פסק הדין מראה שהפיקוח של בג"ץ על בתי הדין לעבודה, אף שהוא מצומצם, אינו תיאורטי. למבחן: דוגמה להתערבות בג"ץ בבית דין מיוחד.

פרק 8

המשפט המקובל מול הקונטיננטלי

1. מה המשמעות של המונח "Civil Law" בהקשר של משפחות משפטיות?

א. המשפט שאינו פלילי
ב. דיני החוזים והנזיקין בלבד
ג. משפט שנוצר מפסקי דין
ד. השיטה הקונטיננטלית שמקורה במשפט הרומי והקודיפיקציה

התשובה הנכונה: ד. נכון. במשפט משווה Civil Law היא המשפחה הקונטיננטלית, שמקורה במשפט הרומי ובקודיפיקציה, כמו בצרפת ובגרמניה. אין זה משפט שאינו פלילי, וגם לא משפט שנוצר מפסקי דין.

2. איזה מהבאים הוא מאפיין מובהק של השיטה הקונטיננטלית?

א. קודקס מקיף ושיטתי כמקור המשפט הראשי
ב. חבר מושבעים בכל משפט אזרחי
ג. שופטים שמתמנים רק אחרי שנים רבות כעורכי דין
ד. תקדים מחייב פורמלית

התשובה הנכונה: א. נכון. הקודקס, כמו הקוד האזרחי הצרפתי או הגרמני, הוא לב השיטה הקונטיננטלית. תקדים מחייב פורמלית הוא סימן המשפט המקובל, וחבר מושבעים אינו מאפיין אותה.

3. מה מבטא העיקרון stare decisis?

א. שהמלומדים קובעים את הדין
ב. שהשופט פטור מלפסוק כשהחוק שותק
ג. שערכאות כפופות להלכות שנפסקו בעבר — ה־ratio מחייב
ד. שכל פסק דין ניתן לערעור

התשובה הנכונה: ג. נכון. stare decisis הוא עקרון התקדים המחייב: הנמקה הכרחית להכרעה (ratio) מחייבת ערכאות כפופות, ואילו אמרת אגב משכנעת בלבד. הוא אינו עוסק בערעור או בסמכות המלומדים.

4. סטודנטית משווה בין פסק דין של בית המשפט העליון הצרפתי לפסק דין של בית המשפט העליון האמריקאי. מה סביר שתמצא?

א. הצרפתי קצר וקולקטיבי בלי דעות מיעוט, והאמריקאי ארוך, אישי ועם דעות מיעוט
ב. הצרפתי כולל תמיד דעות מיעוט
ג. האמריקאי אינו מנומק
ד. שניהם ארוכים ואישיים באותה מידה

התשובה הנכונה: א. נכון. הסגנון הקונטיננטלי הקלאסי קצר ואנונימי, ללא דעות מיעוט, ואילו הסגנון האנגלו־אמריקאי ארוך ואישי ועם דעות מיעוט. הטענה שהצרפתי כולל תמיד דעות מיעוט שגויה.

5. במדינה מסוימת נאשם מגיע לבית המשפט, ושופט חוקר כבר אסף ראיות ושמע עדים בשלב מוקדם, והשופט בדיון מנהל את חקירת העדים. לאיזה דגם הליך זה קרוב?

א. אדברסרי
ב. בוררות
ג. הליך של חבר מושבעים
ד. אינקוויזיטורי (חקירתי)

התשובה הנכונה: ד. נכון. שופט חוקר שאוסף ראיות, ושופט שמנהל את חקירת העדים, הם סימני ההיכר של הדגם החקירתי (אינקוויזיטורי), בניגוד לדגם היריבותי שבו הצדדים מנהלים את ההליך.

6. מה הכלי המרכזי לבדיקת מהימנות עדים בשיטה האדברסרית?

א. שבועה דתית
ב. החקירה הנגדית בידי הצד שכנגד
ג. חקירת השופט החוקר
ד. התיק הכתוב בלבד

התשובה הנכונה: ב. נכון. החקירה הנגדית בידי הצד שכנגד היא הכלי המרכזי לבדיקת מהימנות עדים בדגם היריבותי, שבו האמת נבחנת בהתנגשות גרסאות. שבועה דתית או חקירת שופט חוקר אינם הכלי המרכזי.

7. מה קבע ס׳ 2 לחוק יסודות המשפט, התש״ם–1980?

א. ביטל את סימן 46 לדבר המלך במועצתו, תוך שמירה על משפט שנקלט לפני תחילת החוק
ב. קבע שהמג׳לה חוזרת לתוקף
ג. שהמשפט האנגלי מחייב בכל לקונה
ד. ביטל את כל הפקודות המנדטוריות

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 2(א) לחוק יסודות המשפט ביטל את סימן 46, וס׳ 2(ב) שמר על המשפט שכבר נקלט בארץ. החוק לא החזיר את המג׳לה, לא הפך את המשפט האנגלי למחייב ולא ביטל את כל הפקודות.

8. שופט ישראלי נתקל בשאלה משפטית שאין לה תשובה בחקיקה ובהלכה הפסוקה, אך ניתן לפתור אותה בהיקש מהסדר חקיקתי דומה. מה עליו לעשות?

א. לפנות למשפט האנגלי כמקור מחייב
ב. להכריע בדרך ההיקש, כי ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט חל רק כשאין תשובה גם בהיקש
ג. לפנות מיד לעקרונות מורשת ישראל, ובכלל זה המשפט העברי
ד. לסרב לפסוק

התשובה הנכונה: ב. נכון. סדר הפנייה הוא חקיקה, הלכה פסוקה והיקש, ורק בהיעדר כולם חל ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט. לכן אם אפשר לפתור בהיקש, הוא קודם לפנייה לעקרונות מורשת ישראל, והמשפט האנגלי אינו מחייב.

9. מה היה תפקידו של סימן 46 לדבר המלך במועצתו?

א. הקמת הכנסת
ב. הפניה ליסודות המשפט המקובל ולעיקרי היושר באנגליה כאשר החוק המקומי לא נתן מענה, בכפוף להתאמה לתנאי הארץ
ג. הקמת בתי המשפט הדתיים
ד. קביעת שיטת הבחירות

התשובה הנכונה: ב. נכון. סימן 46 היה הצינור שהחיל משפט מקובל ויושר אנגליים משלימים, ככל שתנאי הארץ ותושביה מתירים, כשהחוק המקומי לא נתן מענה. הוא לא הקים בתי משפט דתיים ולא קבע שיטת בחירות.

10. מדוע מתארים את חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973 כחוק בסגנון קונטיננטלי?

א. כי הוא קצר, מופשט ומבוסס על עקרונות רחבים כמו תום לב
ב. כי הוא קובע שאין תוקף לתקדים
ג. כי הוא מחייב חבר מושבעים בתביעות חוזיות
ד. כי הוא תרגום מילולי של חוק אנגלי

התשובה הנכונה: א. נכון. חוק החוזים קצר, מופשט ונשען על עקרונות רחבים כמו תום לב (ס׳ 12, 39), בדומה לקודיפיקציה קונטיננטלית. הוא אינו קובע ביטול תקדים, לא מחייב מושבעים ואינו תרגום של חוק אנגלי.

11. בעל זכות חוזית מפעיל אותה באופן שנועד רק להזיק לצד השני. על איזו הוראה יסתמך הצד שנפגע?

א. ס׳ 39 לחוק החוזים — חובת דרך מקובלת ותום לב גם בשימוש בזכות הנובעת מחוזה
ב. ס׳ 20 לחוק־יסוד: השפיטה
ג. ס׳ 1 לפקודת הנזיקין
ד. סימן 46 לדבר המלך במועצתו

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 39 לחוק החוזים מחיל את חובת הדרך המקובלת ותום הלב על השימוש בזכות הנובעת מחוזה. ס׳ 20 עוסק בתקדים, ס׳ 1 לפקודת הנזיקין בפרשנות, וסימן 46 כבר בוטל.

12. האם עקרון תום הלב חל בישראל גם מחוץ לדיני החוזים?

א. כן — ס׳ 61(ב) לחוק החוזים מחיל את הוראות החוק, בשינויים המחויבים, על פעולות משפטיות וחיובים שאינם חוזיים
ב. לא, הוא מוגבל לחוזים בלבד
ג. רק בדיני העבודה
ד. רק אם הצדדים הסכימו לכך בכתב

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 61(ב) לחוק החוזים מחיל את הוראות החוק, בשינויים המחויבים, על פעולות משפטיות וחיובים שאינם חוזיים, ולכן תום הלב הוא עיקרון כללי, כפי שהדגיש ברק בעניין קל בנין.

13. סטודנט טוען: "ישראל היא שיטת משפט אנגלית, כי עד היום פונים בה למשפט האנגלי בכל לקונה". מה התשובה המדויקת?

א. הוא צודק
ב. הוא טועה, כי ישראל היא שיטה קונטיננטלית טהורה
ג. הוא צודק רק לגבי דיני החוזים
ד. הוא טועה — מאז 1980 בוטל סימן 46 והמשפט האנגלי הוא מקור השראה בלבד; ישראל היא שיטה מעורבת

התשובה הנכונה: ד. נכון. מאז 1980 בוטל סימן 46, ולקונה נפתרת לפי ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט. המשפט האנגלי הוא מקור השראה בלבד, וישראל שיטה מעורבת ולא קונטיננטלית טהורה.

---

14. איזה מהבאים הוא מאפיין אנגלו־אמריקאי של המשפט הישראלי?

א. שופט חוקר בפלילים
ב. תקדים מחייב של בית המשפט העליון (ס׳ 20 לחוק־יסוד: השפיטה)
ג. בית משפט חוקתי נפרד
ד. קודקס אזרחי אחד ומקיף

התשובה הנכונה: ב. נכון. הלכת העליון מחייבת את הערכאות הנמוכות, והדבר מאפיין את המשפט המקובל. שופט חוקר, בית משפט חוקתי נפרד וקודקס אזרחי מקיף הם מאפיינים קונטיננטליים או שאינם קיימים בישראל.

---

15. מה מלמד ס׳ 167 לחוק סדר הדין הפלילי?

א. שהשיטה הישראלית חקירתית לחלוטין
ב. שהנאשם אינו רשאי להביא ראיות
ג. שבית המשפט חייב לחקור כל עד
ד. שבתוך שיטה אדברסרית, בית המשפט רשאי להורות על הזמנת עד ועל הבאת ראיות גם מיוזמתו לאחר שהצדדים סיימו

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 167 לחוק סדר הדין הפלילי נותן לבית המשפט סמכות להורות על הזמנת עד או הבאת ראיות גם מיוזמתו אחרי שהצדדים סיימו. זהו רכיב חקירתי נקודתי בתוך שיטה יריבותית.

---

16. איזו הוראה מבטאת את המגמה של "שופט מנהל" בהליך האזרחי בישראל?

א. תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018 — בית המשפט אחראי על ניהול ההליך ועליו ליזום אם נדרש
ב. ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט
ג. ס׳ 46 לדבר המלך במועצתו
ד. ס׳ 1 לפקודת הנזיקין

התשובה הנכונה: א. נכון. תקנות סדר הדין האזרחי החדשות מטילות על בית המשפט אחריות לניהול ההליך, כך שהדגם אינו יריבותי טהור. ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט וסימן 46 אינם עוסקים בניהול הליך.

---

17. מה קבע הקוד האזרחי הצרפתי לגבי שופט שהחוק שותק בעניין שלפניו?

א. שאסור לו לסרב לפסוק, אך גם אסור לו לקבוע הוראות כלליות שיחייבו לעתיד
ב. שעליו לפסוק לפי המשפט האנגלי
ג. שהוא רשאי לסרב לפסוק
ד. שעליו לפנות לפרלמנט

התשובה הנכונה: א. נכון. הקוד האזרחי הצרפתי אוסר על השופט לסרב לפסוק בטענה שהחוק שותק (ס׳ 4), ואוסר עליו לפסוק בדרך של הוראות כלליות (ס׳ 5). הוא אינו מפנה למשפט האנגלי או לפרלמנט.

18. מה נקבע בע״פ 5121/98 יששכרוב, ומה הוא מלמד על תפקיד השופט בישראל?

א. שהכנסת חוקקה כלל פסילה והשופט רק יישם אותו
ב. שראיה שהושגה שלא כדין תמיד קבילה; השופט מיישם חוק בלבד
ג. שנקלטה דוקטרינה פסיקתית של פסילה יחסית של ראיות שהושגו שלא כדין — דוגמה לשופט יוצר בסגנון המשפט המקובל
ד. שכל הודאה נפסלת אוטומטית

התשובה הנכונה: ג. נכון. בהיעדר חקיקה יצר בית המשפט כלל פסילה יחסי מכוח זכות ההליך ההוגן, והשופט גרוניס חלק על עצם יצירת הכלל בפסיקה. זו דוגמה לשופט יוצר, ואין כאן חקיקה שהשופט רק מיישם.

19. מה מבטא ס׳ 1 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]?

א. שהפקודה בטלה
ב. שהפקודה תתפרש לפי עיקרי הפרשנות המקובלים באנגליה, וביטוייה — כמשמעות מקביליהם במשפט האנגלי
ג. שהפקודה תתפרש לפי עקרונות המשפט העברי
ד. שאין להשתמש בתקדימים בדיני נזיקין

התשובה הנכונה: ב. נכון. ס׳ 1 לפקודת הנזיקין קובע שהפקודה תתפרש לפי עיקרי הפרשנות המקובלים באנגליה, וביטוייה כמשמעות מקביליהם במשפט האנגלי. זהו שריד מובהק של השכבה המנדטורית.

20. מהו מצבו של פרויקט הקודקס האזרחי ("הצעת חוק דיני ממונות") בישראל?

א. הוא גובש במשך שנים, אך לא הושלם כחוק, והמשפט הפרטי נשאר מפוזר בין חוקים נפרדים
ב. הוא בוטל בפסק דין של בג״ץ
ג. הוא חל רק על דיני הירושה
ד. הוא נחקק והחליף את כל חוקי המשפט הפרטי

התשובה הנכונה: א. נכון. הקודקס האזרחי לא הושלם כחוק, והמשפט הפרטי נשאר מפוזר בחוקים נפרדים (חוזים, מכר, מקרקעין ועוד). הפרויקט לא בוטל בבג״ץ ולא חל רק על ירושה.

21. איזה מהבאים נכון לגבי חבר מושבעים בישראל?

א. קיים בעבירות רצח בלבד
ב. לא קיים בכלל; שופטים מקצועיים מכריעים גם בעובדות
ג. קיים בתביעות אזרחיות גדולות
ד. קיים בבתי הדין לעבודה

התשובה הנכונה: ב. נכון. ישראל לא אימצה את מוסד המושבעים, ושופטים מקצועיים מכריעים גם בעובדות. אף שהליכה יריבותי, אין חבר מושבעים לא ברצח ולא בתביעות אזרחיות או בבתי הדין לעבודה.

22. מהו "רומן בשרשרת" (chain novel) לפי דבורקין?

א. דימוי לתהליך החקיקה בשלוש קריאות
ב. דימוי לחוק שכתוב כרומן ארוך
ג. דימוי לסדרת תיקים שמגישה אותה חברה
ד. דימוי לשופט שממשיך את שרשרת ההכרעות הקודמות באופן עקבי ועקרוני, כאילו כותב פרק נוסף ברומן משותף

התשובה הנכונה: ד. נכון. דבורקין השתמש בדימוי כדי להסביר פסיקה במשפט המקובל כמהלך שמחויב להמשכיות עקרונית ולשלמות. אין לדימוי קשר לחקיקה בשלוש קריאות או לסדרת תיקים.

23. שופט במדינה מסוימת מסרב לפסוק בטענה שהחוק שותק בעניין שלפניו. מה מלמדת ההשוואה בין השיטות?

א. בישראל חובה להחזיר את החוק לכנסת
ב. מותר לסרב בכל השיטות
ג. במשפט הקונטיננטלי הקלאסי אסור לסרב לפסוק, וגם בישראל הסירוב אסור ומדובר בלקונה שממלאים לפי חוק יסודות המשפט
ד. אסור לסרב רק במשפט המקובל

התשובה הנכונה: ג. נכון. הקוד הצרפתי אוסר סירוב לפסוק, ובישראל לקונה נפתרת בדרך שנקבעה בחוק יסודות המשפט. השופט אינו רשאי להימנע מהכרעה ואינו מחזיר את החוק לכנסת.

24. מה משמעות הכינוי "שופט כפי החוק" (la bouche de la loi) במסורת הקונטיננטלית?

א. האידיאל שלפיו השופט מיישם את החוק הכתוב ואינו יוצר משפט חדש
ב. כינוי לשופט שמפרסם דעת מיעוט
ג. כינוי לשופט חוקר בהליך אדברסרי
ד. האידיאל שלפיו השופט מחוקק לפי הצורך

התשובה הנכונה: א. נכון. הביטוי המיוחס למונטסקייה מבטא תפיסת שופט כמיישם דבר המחוקק. בפועל השופטים הקונטיננטליים מפרשים וממלאים חסר, ולכן הוא אידיאל ולא תיאור מדויק.

פסיקה בפרק

ע"א 6370/00 קל בנין בע"מ נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ
חברה שניהלה מכרז פרטי הגיעה להסכמה עם אחד המציעים בכפוף לאישור הדירקטוריון, אך הדירקטוריון סירב והחוזה נחתם עם קבלן אחר. נדונה שאלת התרופה בשל חוסר תום לב במשא ומתן.
הלכה: הנשיא ברק תיאר את ס' 12 ו־39 לחוק החוזים, והרחבתם בס' 61(ב), כהוראות יסוד של שיטת המשפט, המחייבות לנהוג בהגינות. נקבע שבנסיבות מתאימות ניתן לפסוק פיצויי קיום בשל הפרת חובת תום הלב במשא ומתן. למבחן: דוגמה לעיקרון כללי בסגנון קונטיננטלי המפותח בפסיקה.

ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ
חוזה לעידוד בנייה בתקופת העלייה מברית המועצות נוסח ברשלנות, כך שלכאורה לא נקבעה סנקציה על איחור בבנייה באזורי פיתוח. המחוזי קבע שהלשון ברורה ולכן אין לפנות לנסיבות.
הלכה: ברוב דעות התקבל הערעור. השופט ברק דחה את גישת "שני השלבים" (קודם לשון, ורק אם אינה ברורה, נסיבות) וקבע שהפרשנות מכוונת לתכלית ובוחנת את הלשון ואת הנסיבות יחד. פסק הדין ממחיש שופט ישראלי שמפתח כלל רחב מתוך הוראות קצרות של קודיפיקציה. למבחן: שילוב בין המסורות.

ע"פ 5121/98 יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי
חייל הודה בשימוש בסם בחקירה שבה לא הוזהר על זכותו להיוועץ בעורך דין. בישראל לא היה כלל בחוק או בפסיקה לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין.
הלכה: ברוב דעות אימץ בית המשפט דוקטרינה פסיקתית של פסילה יחסית: ראיה שהושגה שלא כדין תיפסל אם קבלתה תפגע באופן מהותי בזכות להליך הוגן, לפי שיקול דעת ובהתחשב בנסיבות. השופט גרוניס, בדעת מיעוט, פקפק בכך שדוקטרינה רחבה כזו צריכה להיקבע בפסיקה ולא בחקיקה. למבחן: דוגמה להלכה שנוצרה בהיעדר חוק.

דנ"א 2401/95 נחמני נ' נחמני
בני זוג הפרו ביציות של האישה בזרע הבעל לשם השתלה בפונדקאית; לאחר מכן נפרדו, והבעל התנגד לשימוש בביציות המופרות. לא היה הסדר חקיקתי שנותן תשובה.
הלכה: בדיון הנוסף, בהרכב מורחב, הוכרעה המחלוקת ברוב דעות, והתוצאה של הערעור המקורי התהפכה: נקבע שאין להשתיל את הביציות המופרות בלי הסכמת הבעל. פסק הדין כלל דיון מעמיק בערכים, בדיני חוזים ובמשפט משווה, והציג דעות מיעוט ארוכות. למבחן: דוגמה לשופט הישראלי המכריע בשאלות חדשות בהיעדר חוק, בסגנון המשפט המקובל, ולהיפוך תוצאה בדיון נוסף.

פרק 9

חוקי היסוד וזכויות האדם

1. מהי "החלטת הררי" (1950)?

א. החלטה לבטל את מגילת העצמאות
ב. החלטה שהחוקה תיבנה פרקים־פרקים, וכל פרק יהיה חוק יסוד
ג. החלטה לכונן חוקה אחת ושלמה בתוך שנה
ד. החלטה להקים בית משפט חוקתי

התשובה הנכונה: ב. נכון. לפי החלטת הררי (1950) החוקה תיבנה בהדרגה, פרק אחר פרק, בצורת חוקי יסוד שיאוחדו בעתיד לחוקה אחת. היא לא ביטלה את מגילת העצמאות, לא הקימה בית משפט חוקתי ולא כוננה חוקה שלמה.

2. מה נקבע בבג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר?

א. שבית המשפט רשאי לבטל כל חוק בלתי סביר
ב. שחוק־יסוד: כבוד האדם עליון על כל חוק
ג. שחוקי היסוד אינם מחייבים
ד. שחוק שפגע בשוויון בבחירות לפי ס' 4 לחוק־יסוד: הכנסת ולא התקבל ברוב של 61 אין לפעול לפיו

התשובה הנכונה: ד. נכון. בעניין ברגמן החוק פגע בשוויון בבחירות לפי ס' 4 לחוק־יסוד: הכנסת, שמשוריין ברוב של חברי הכנסת, ולא התקבל ברוב כזה, ולכן אין לפעול לפיו. אין זה עניין של סבירות, ולא של חוק כבוד האדם.

3. איזו מהזכויות הבאות מנויה במפורש בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו?

א. חופש הדת
ב. פרטיות וצנעת הפרט
ג. שוויון
ד. חופש הביטוי

התשובה הנכונה: ב. נכון. ס' 7 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו מגן במפורש על הפרטיות וצנעת הפרט. חופש הדת, שוויון וחופש הביטוי אינם מנויים בו במפורש, והם מוגנים, אם בכלל, כגזירה מכבוד האדם.

4. מה מבחין בין ס' 2 לס' 4 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו?

א. ס' 4 עוסק בקניין
ב. ס' 2 חל רק על אזרחים
ג. אין ביניהם הבדל
ד. ס' 2 אוסר על פגיעה, וס' 4 מעניק זכות להגנה — חובה חיובית של המדינה

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס' 2 קובע שאין פוגעים בחיים, בגוף ובכבוד, וס' 4 קובע שכל אדם זכאי להגנה על חייו, גופו וכבודו. הראשון מטיל חובה שלילית, והשני חובה חיובית של המדינה להגן.

5. מי זכאי לחופש העיסוק לפי ס׳ 3 לחוק־יסוד: חופש העיסוק?

א. רק בעלי רישיון מקצועי
ב. רק אזרחים
ג. כל אדם בעולם
ד. כל אזרח או תושב של המדינה

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 3 לחוק־יסוד: חופש העיסוק מעניק את הזכות לכל אזרח או תושב של המדינה, ולא רק לבעלי רישיון או לאזרחים בלבד. אין היא נתונה ל״כל אדם בעולם״.

---

6. שר התקין תקנה שאוסרת על התקהלות בפארקים ציבוריים, מכוח סעיף כללי בחוק שמסמיך אותו "לקבוע הוראות לביצוע החוק". התקנה פוגעת בחירות. מה הבעיה העיקרית?

א. אין בעיה, תקנות אינן נבחנות חוקתית
ב. רק בג״ץ רשאי להתקין תקנות כאלה
ג. התקנה חייבת להתקבל ברוב של 61
ד. פגיעה בזכות צריכה להיות "בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו" — וסמכות כללית לביצוע אינה הסמכה מפורשת

התשובה הנכונה: ד. נכון. פגיעה בזכות חוקתית חייבת להיעשות בחוק או מכוח הסמכה מפורשת בו, וסמכות כללית לביצוע החוק אינה הסמכה מפורשת. התקנה נכשלת בשלב הראשון, ואינה פטורה מביקורת חוקתית.

---

7. מהם שלושת מבחני המשנה של המידתיות?

א. תכלית, ערכים, חוקיות
ב. קשר רציונלי, האמצעי שפגיעתו פחותה, מידתיות במובן הצר
ג. רוב, שריון, התגברות
ד. סבירות, הגינות, שוויון

התשובה הנכונה: ב. נכון. מבחני המשנה של המידתיות הם קשר רציונלי בין האמצעי לתכלית, האמצעי שפגיעתו פחותה, והמידתיות במובן הצר. הסדרים כמו רוב ושריון או סבירות והגינות אינם מבחני המידתיות.

---

8. חוק חדש קובע שכל מי שרוצה לעסוק בתיווך חייב לעבור בחינה — גם מתווכים שעוסקים בכך עשרים שנה. איזה מבחן משנה של המידתיות הוא כנראה החלש ביותר?

א. האמצעי שפגיעתו פחותה — ניתן היה לפטור בעלי ניסיון או לתת הוראות מעבר
ב. "בחוק"
ג. ערכי המדינה
ד. קשר רציונלי

התשובה הנכונה: א. נכון. חובת בחינה גורפת גם לבעלי ניסיון רב היא פגיעה שאפשר להקטינה בהוראות מעבר או בפטור, ולכן נכשלת במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה. כמו בעניין לשכת מנהלי ההשקעות, זהו לרוב המבחן החלש.

---

9. הכנסת רוצה לחוקק חוק שפוגע בחופש העיסוק ואינו עומד בפסקת ההגבלה. איזו דרך פתוחה בפניה?

א. אין שום דרך
ב. לבקש מבג"ץ אישור מראש
ג. להתקין תקנות שעת חירום שישנו את חוק היסוד
ד. פסקת ההתגברות: חוק ברוב של חברי הכנסת, שנאמר בו במפורש שהוא תקף על אף חוק היסוד — ותוקפו יפקע תוך ארבע שנים לכל היותר

התשובה הנכונה: ד. נכון. פסקת ההתגברות מאפשרת לכנסת לחוקק, ברוב של חברי הכנסת ובאמירה מפורשת, חוק שתקף על אף חוק־היסוד, והוא פוקע בתום ארבע שנים לכל היותר. אין לכנסת לבקש אישור מראש מבג"ץ.

10. האם יש פסקת התגברות בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו?

א. כן, אבל רק בשעת חירום
ב. כן, אבל רק לגבי זכות הקניין
ג. לא — פסקת התגברות קיימת רק בחוק־יסוד: חופש העיסוק
ד. כן, זהה לזו שבחופש העיסוק

התשובה הנכונה: ג. נכון. פסקת ההתגברות הוספה ב־1994 רק לחוק־יסוד: חופש העיסוק. בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו אין פסקה כזו, וגם לא לגבי הקניין. היא אינה מוגבלת לשעת חירום.

11. חוק משנת 1985 פוגע בפרטיות באופן שספק אם הוא מידתי. עותר מבקש לבטלו מכוח חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו. מה הדין?

א. ס׳ 10 (שמירת דינים) מגן על תוקף החוק שקדם לחוק היסוד — אבל יש לפרשו ברוח חוק היסוד
ב. החוק יבוטל, כי כל חוק כפוף לחוק היסוד
ג. יש לפנות לכנסת בבקשה לביטול
ד. החוק בטל מאליו מאז 1992

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 10 לחוק־יסוד: כבוד האדם שומר על תקפו של דין שהיה קיים לפני החוק, ולכן החוק מ־1985 אינו מתבטל. עם זאת, פרשנותו נעשית ברוח חוק היסוד. הוא אינו בטל מאז 1992.

12. בשנת 2000 תוקן חוק משנת 1985 כך שהפגיעה בפרטיות הורחבה. האם התיקון נבחן לפי פסקת ההגבלה?

א. לא, כי החוק המקורי מוגן בשמירת דינים
ב. כן — התיקון החדש אינו "דין שהיה קיים", והפגיעה הנוספת שבו נבחנת לפי פסקת ההגבלה
ג. רק אם התיקון התקבל ברוב של 61
ד. רק אם התיקון כולל פסקת התגברות

התשובה הנכונה: ב. נכון. התיקון החדש אינו "דין שהיה קיים", ולכן הפגיעה הנוספת נבחנת לפי פסקת ההגבלה. כך נעשה גם בבנק המזרחי, שבו נבחן התיקון משנת 1993. אין צורך ברוב של 61 או בפסקת התגברות.

13. מה קבע בית המשפט בע"א 6821/93 בנק המזרחי לגבי החוק שנבחן?

א. שהחוק פוגע בקניין אך עומד בתנאי פסקת ההגבלה, ולכן אינו בטל
ב. שהחוק אינו פוגע בשום זכות
ג. שאין לבית המשפט סמכות לבחון חוקים
ד. שהחוק בטל כי פגע בקניין

התשובה הנכונה: א. נכון. בעניין בנק המזרחי נקבעו עליונות חוקי היסוד והביקורת השיפוטית, אך החוק הנבחן פגע בקניין ועמד בתנאי פסקת ההגבלה, ולכן לא בוטל. הטענה שאין לבית המשפט סמכות לבחון חוקים שגויה.

14. מהי "תורת הסמכות המכוננת" שהציג הנשיא ברק בבנק המזרחי?

א. שבית המשפט הוא הרשות המכוננת
ב. שהעם מחוקק את חוקי היסוד במשאל עם
ג. שלכנסת אין כל סמכות לחוקק חוקי יסוד
ד. שלכנסת שני כובעים — רשות מחוקקת ורשות מכוננת — וכשהיא מחוקקת חוק יסוד היא פועלת ככוננת

התשובה הנכונה: ד. נכון. לפי ברק, לכנסת שני כובעים: רשות מחוקקת ורשות מכוננת. כשהיא מחוקקת חוק יסוד היא פועלת כמכוננת, ולכן חוקי היסוד עליונים על חקיקה רגילה. בית המשפט אינו הרשות המכוננת.

15. מה היקף "הקניין" שבס׳ 3 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו לפי בנק המזרחי?

א. רק מיטלטלין
ב. כל אינטרס בעל ערך כלכלי, כולל זכויות חוזיות וחובות
ג. בעלות במקרקעין בלבד
ד. רק כסף מזומן

התשובה הנכונה: ב. נכון. הקניין החוקתי פורש בהרחבה, ככל אינטרס בעל ערך כלכלי, ובכלל זה זכויות חוזיות וחובות של נושים. הוא אינו מוגבל למיטלטלין, למקרקעין או למזומן בלבד.

16. עותרת טוענת שחוק פוגע בשוויון. המדינה עונה: "השוויון אינו מנוי בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולכן אינו מוגן חוקתית". מה התשובה?

א. כל פגיעה בשוויון, קלה ככל שתהיה, היא תמיד פגיעה בכבוד
ב. היבטי שוויון הקשורים קשר הדוק לכבוד האדם — כמו הפליה משפילה — נגזרים מכבוד האדם ומוגנים (המודל הביניים)
ג. המדינה צודקת לחלוטין
ד. השוויון מוגן רק בחוק־יסוד: הלאום

התשובה הנכונה: ב. נכון. לפי המודל הביניים, היבטי שוויון שקשורים קשר הדוק לכבוד האדם, כמו הפליה משפילה, נגזרים מכבוד האדם ומוגנים חוקתית. לא כל פגיעה בשוויון היא פגיעה בכבוד, ואין להגביל זאת לחוק הלאום.

17. מה נקבע בבג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי?

א. שהמוסד לביטוח לאומי אינו רשות שלטונית
ב. שהבטחת הכנסה ניתנת לכל אזרח
ג. שאין זכות חוקתית לקיום אנושי בכבוד
ד. שחזקה חלוטה השוללת הבטחת הכנסה ממי שמשתמש ברכב פוגעת בזכות לקיום אנושי בכבוד באופן לא מידתי — וההוראה בוטלה

התשובה הנכונה: ד. נכון. בבג"ץ חסן הוכרזה בלתי חוקתית חזקה חלוטה השוללת הבטחת הכנסה ממי שמשתמש ברכב, משום שהיא פוגעת בזכות לקיום אנושי בכבוד באופן לא מידתי, ואפשר לבחון כל מקרה לגופו.

---

18. מה נקבע בבג"ץ 5555/18 חסון נ' הכנסת?

א. העתירות נדחו (10 מול 1), החוק פורש בהרמוניה עם שאר חוקי היסוד, ונקבע שהכנסת המכוננת אינה כל־יכולה
ב. ס' 4 בעניין הערבית בוטל
ג. בית המשפט סירב לדון בעתירות
ד. חוק־יסוד: הלאום בוטל

התשובה הנכונה: א. נכון. בבג"ץ 5555/18 העתירות נדחו ברוב של 10 מול 1, החוק פורש בהרמוניה עם שאר חוקי היסוד, ונקבע שהכנסת המכוננת אינה כל־יכולה. החוק לא בוטל, ובית המשפט דן בעתירות.

---

19. מה נקבע בבג"ץ 5658/23 (עילת הסבירות)?

א. התיקון נדחה לכנסת הבאה
ב. 8 מ־15 קבעו שיש סמכות, ו־12 מ־15 ביטלו את התיקון
ג. פה אחד שאין סמכות לבקר חוקי יסוד
ד. 12 מ־15 שופטים קבעו שיש סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים קיצוניים, ו־8 מ־15 הכריזו על בטלות התיקון

התשובה הנכונה: ד. נכון. היו שני רובים: 12 מתוך 15 שהכירו בסמכות לבקר חוקי יסוד במקרים קיצוניים, ו־8 מתוך 15 שהכריזו על בטלות תיקון מס' 3. התשובות האחרות מבלבלות בין שני הרובים.

---

20. הכנסת מתקנת חוק יסוד באופן שמשנה את "כללי המשחק" לטובת הממשלה המכהנת, כהוראת שעה ובתחולה מיידית. איזו דוקטרינה רלוונטית במיוחד?

א. פסקת ההתגברות
ב. שמירת דינים
ג. סמכות נגררת
ד. שימוש לרעה בסמכות המכוננת — מבחני היציבות, הכלליות וההתאמה למארג, וחזקה לתכלית פסולה בהחלה מיידית

התשובה הנכונה: ד. נכון. הוראת שעה, הסדר פרסונלי והחלה מיידית עשויים להצביע על תכלית פסולה ושימוש לרעה בסמכות המכוננת. פסקת התגברות, שמירת דינים וסמכות נגררת אינם הדוקטרינה הרלוונטית.

---

21. מה הייתה התוצאה בבג"ץ 2412/23 (נבצרות ראש הממשלה)?

א. החלתו המיידית נקבעה כשימוש לרעה בסמכות המכוננת, ותחולתו נדחתה לכנסת הבאה
ב. העתירה נמחקה בהיעדר סמכות
ג. התיקון אושר במלואו ובתחולה מיידית
ד. התיקון בוטל כליל

התשובה הנכונה: א. נכון. בהרכב של 11 שופטים נקבע שהחלתו המיידית של התיקון נועדה לתכלית פרסונלית ומהווה שימוש לרעה בסמכות המכוננת, ולכן התיקון לא בוטל אלא נדחה לכנסת הבאה. העתירה לא נמחקה.

22. מהו הרעיון העומד מאחורי נוסחת ראדברוך?

א. חוק חייב תמיד להיות מנוסח בלשון ברורה
ב. חוק תקף רק אם אושר במשאל עם
ג. כל חוק גובר על עקרונות מוסר
ד. חוק בלתי נסבל באופן קיצוני מאבד את תוקפו המשפטי, גם אם נחקק כדין

התשובה הנכונה: ד. נכון. ראדברוך, אחרי מלחמת העולם השנייה, טען שחוק בלתי נסבל באופן קיצוני כלפי הצדק אינו משפט. הוא אינו עוסק בלשון או במשאל עם, והוא ההפך מהגישה שכל חוק גובר על מוסר.

23. פוזיטיביסט קלסי מסביר מדוע חוק יסוד הוא בעל מעמד על־חוקי. איזה הסבר הוא יציע?

א. לפי כלל ההכרה של השיטה, מה שנחקק כחוק יסוד בהליך הקבוע הוא נורמה עליונה
ב. מפני שהציבור הכיר בו במשאל עם
ג. מפני שהוא מבטא את עקרונות המוסר הטבעיים
ד. מפני שהשופטים כותבים אותו

התשובה הנכונה: א. נכון. הפוזיטיביזם מבסס תוקף על מקור פורמלי, כלומר כלל ההכרה (הארט) או נורמת היסוד (קלזן). הנימוק המוסרי הוא גישה של משפט הטבע, ומשאל עם אינו תנאי.

24. חוק רגיל פוגע בפרטיות, ואינו מצוי בין החוקים הקיימים לפני 1992. הפגיעה נעשתה בחוק מפורש, לתכלית ראויה, אך ניתן היה להשיג אותה באמצעי פוגעני פחות. מה התוצאה הסבירה?

א. הפגיעה אינה עומדת במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה, ולכן החוק עלול להיפסל כבלתי חוקתי
ב. החוק בטל, כי כל פגיעה בפרטיות אסורה
ג. החוק תקף, כי הוא חוק של הכנסת
ד. החוק תקף, כי תכלית ראויה מספיקה

התשובה הנכונה: א. נכון. תכלית ראויה אינה מספיקה: יש לעמוד בכל מבחני המידתיות, ובכללם האמצעי שפגיעתו פחותה. זכות הפרטיות אינה מוחלטת, ולכן אין איסור גורף, וחוק רגיל נבחן חוקתית.

פסיקה בפרק

בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר
חוק מימון המפלגות פגע לטענת העותר בשוויון בבחירות, שמעוגן בס' 4 לחוק־יסוד: הכנסת וטעון רוב של חברי הכנסת לשינוי; החוק התקבל ברוב רגיל.
הלכה: בית המשפט העליון קבע שחוק שפוגע בשוויון בבחירות ולא התקבל ברוב הנדרש בשריון אינו תקף ואין לפעול לפיו. פסק הדין הוא ציון דרך בביקורת השיפוטית על חקיקה, ובבסיס ההכרה בשריון פורמלי של הוראות חוקי יסוד. למבחן: הקדמה לבנק המזרחי, שנסמכה על הרעיון.

ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי
תיקון לחוק ההסדרים במגזר החקלאי הרחיב את הסמכות למחוק חובות של מושבים, ונושים טענו שהוא פוגע בזכות הקניין שבחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו.
הלכה: בהרכב של תשעה שופטים (1995) נקבע שלחוקי היסוד מעמד חוקתי על־חוקי ושבית המשפט מוסמך להכריז על בטלות חוק הפוגע בזכות מוגנת שלא בהתאם לפסקת ההגבלה. הקניין פורש בהרחבה וכלל חוב חוזי. במקרה עצמו החוק עמד בפסקת ההגבלה ולא בוטל. למבחן: זהו פסק הדין המכונן; ציינו את תורת הסמכות המכוננת.

בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר
עתירה נגד תיקון לפקודת בתי הסוהר שאפשר הקמה והפעלה של בית סוהר בידי זכיין פרטי.
הלכה: בית המשפט הכריז על בטלות התיקון (2009): העברת סמכויות הכליאה לגוף פרטי הפועל למטרות רווח פוגעת בחירות האישית ובכבוד האדם של האסירים מעבר לפגיעה הטבועה במאסר, ופגיעה זו אינה מידתית. למבחן: דוגמה לביקורת חוקתית ויישום מבחני המידתיות.

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי
הוראה בחוק הבטחת הכנסה קבעה חזקה חלוטה: מי שבבעלותו או בשימושו רכב ייחשב כבעל הכנסה בגובה הקצבה, ולכן לא יקבל הבטחת הכנסה.
הלכה: העתירה התקבלה וההוראה הוכרזה בלתי חוקתית (2012). נקבע שהחזקה החלוטה פוגעת בזכות לקיום אנושי בכבוד, הנגזרת מכבוד האדם, ואינה עומדת בדרישת המידתיות, שכן ניתן לבחון את מצבו של כל מבקש לגופו. למבחן: הזכות החברתית כגזירה מכבוד האדם.

בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת
עתירות נגד תיקון מס' 3 לחוק־יסוד: השפיטה (2023), ששלל באופן גורף ביקורת שיפוטית על סבירות החלטות הממשלה, ראש הממשלה והשרים. הדיון התקיים בפני כל 15 השופטים. *הלכה:* ב־1.1.2024 קבעו 12 מתוך 15 שופטים שלבית המשפט סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים חריגים וקיצוניים של חריגה מהסמכות המכוננת, ו־8 מתוך 15 קבעו שהתיקון בטל בשל פגיעה חמורה וחסרת תקדים במאפיינים הגרעיניים של ישראל כמדינה דמוקרטית. השופטים סולברג ומינץ שללו את עצם הסמכות. למבחן: הציגו נייטרלית את הרוב ואת הדעות החולקות.

פרק 10

מבוא למשפט הפרטי

1. מהו המאפיין המרכזי שמבחין בין המשפט הפרטי למשפט הציבורי?

א. במשפט הפרטי אין חקיקה וכל הכללים נקבעים בפסיקה
ב. המשפט הפרטי חל רק על אנשים פרטיים ולעולם לא על המדינה
ג. במשפט הפרטי היחסים אופקיים בין צדדים שווים, ובציבורי מעורב שלטון בעל כוח כלפי הפרט
ד. המשפט הפרטי עוסק רק בכסף והציבורי רק בעונשים

התשובה הנכונה: ג. נכון. במשפט הפרטי היחסים אופקיים בין צדדים שווים, ובמשפט הציבורי מעורב שלטון בעל כוח כלפי הפרט. המשפט הפרטי אינו כולל רק כסף, וגם המדינה יכולה להיות צד בו כשהיא פועלת כפרט.

2. מהי נקודת המוצא של המשפט הפרטי ביחס לפעולותיו של הפרט?

א. מותר לפרט לעשות רק את מה שהחוק התיר לו במפורש
ב. כל פעולה של הפרט טעונה אישור של רשות
ג. הפרט חופשי לעשות כל מה שלא נאסר עליו
ד. הפרט רשאי לפעול רק בתחומים שהוסדרו בחוזה

התשובה הנכונה: ג. נכון. עקרון החירות והאוטונומיה: הפרט חופשי לעשות כל מה שלא נאסר עליו. זה ההפך מהכלל החל על הרשות, שפועלת רק מכוח הסמכה. אין צורך באישור רשות לכל פעולה של הפרט.

3. אילו שלושה מקורות חיוב מרכזיים יש בדיני החיובים?

א. נזיקין, עונשין וחוקתי
ב. קניין, שטרות ומסים
ג. חוזה, ירושה ומקרקעין
ד. חוזה, נזיקין ועשיית עושר ולא במשפט

התשובה הנכונה: ד. נכון. החיוב נוצר מרצון (חוזה), מפגיעה (נזיקין) או מהתעשרות שלא כדין (עשיית עושר ולא במשפט). עונשין ומסים שייכים למשפט הציבורי, ושטרות וירושה אינם מקורות חיוב מרכזיים.

4. מה ההבדל המהותי בין זכות חוזית לזכות קניינית?

א. זכות חוזית חזקה יותר תמיד
ב. זכות קניינית היא זכות בנכס עצמו הניתנת לאכיפה כלפי כל העולם, וזכות חוזית היא כלפי צד מסוים
ג. אין הבדל; אלה שני שמות לאותה זכות
ד. זכות קניינית קיימת רק במקרקעין

התשובה הנכונה: ב. נכון. זכות קניינית היא זכות בנכס עצמו, הניתנת לאכיפה כלפי כל העולם, ואילו זכות חוזית היא כלפי צד מסוים. אין ביניהן יחס של חוזק קבוע, והזכות הקניינית קיימת גם במיטלטלין.

5. מהו נוסח ס׳ 39 לחוק החוזים (חלק כללי)?

א. תכנו של חוזה יכול שיהיה ככל אשר הסכימו הצדדים
ב. במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב
ג. בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה
ד. חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים... בטל

התשובה הנכונה: ג. נכון. ס׳ 39 חל על קיום החיוב ועל השימוש בזכות הנובעת מחוזה, כלומר אחרי הכריתה. הנוסח האחר מתאר את ס׳ 12 (משא ומתן), וחופש החוזים וביטלות מטרה בלתי חוקית מוסדרים בהוראות אחרות בחוק החוזים (למשל ס׳ 30 לעניין מטרה בלתי חוקית).

---

6. איזה סעיף מאפשר להחיל את עקרון תום הלב גם מחוץ לדיני החוזים?

א. ס׳ 3 לפקודת הנזיקין
ב. ס׳ 2 לחוק הירושה
ג. ס׳ 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי)
ד. ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט

התשובה הנכונה: ג. נכון. ס׳ 61(ב) לחוק החוזים מחיל את הוראות החוק על פעולות משפטיות שאינן חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה, ולכן תום הלב חל גם מחוץ לדיני החוזים. ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט עוסק בלקונה.

---

7. האם עקרון תום הלב נבחן במבחן סובייקטיבי או אובייקטיבי?

א. המבחן הוא מספר הפעמים שהצד הפר את החוזה
ב. אין מבחן; כל שופט מחליט לפי תחושתו
ג. אובייקטיבי: נבחן אם ההתנהגות עומדת ברף הוגן המצופה באותן נסיבות
ד. סובייקטיבי בלבד: די שהאדם האמין שנהג כשורה

התשובה הנכונה: ג. נכון. הפסיקה פירשה את תום הלב כאמת מידה אובייקטיבית של התנהגות הוגנת המצופה באותן נסיבות, ולא כמצב נפשי סובייקטיבי בלבד. תחושת השופט או מספר הפרות אינם המבחן.

---

8. ספק מכר מוצר בחוזה וכבר קיבל את מלוא התמורה. כשהקונה איחר ביום אחד בביצוע פעולה טכנית שולית, הודיע הספק על ביטול החוזה, משום שבינתיים המחירים עלו והוא מעדיף למכור לאחר. מה הדין?

א. הביטול עלול להיחשב שימוש בזכות שלא בתום לב לפי ס׳ 39, ולכן ייתכן שלא יעמוד
ב. הקונה אינו זכאי לשום סעד כי איחר
ג. הקונה יכול לטעון רק לעשיית עושר
ד. הביטול תקף, כי לספק יש זכות פורמלית לבטל בכל הפרה

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 39 חל גם על ״השימוש בזכות הנובעת מחוזה״; ביטול בשל הפרה זניחה כדי להשתחרר מעסקה שהפכה לא כדאית הוא דוגמה מובהקת להגבלת זכות בשל חוסר תום לב.

---

9. שני צדדים ניהלו משא ומתן ארוך. אחד מהם הסתיר שהוא מנהל מגעים מקבילים ואף עודד את השני להוציא הוצאות כבדות לקראת העסקה, ולבסוף חתם עם אחר. חוזה לא נכרת. מה העילה המתאימה לצד שנפגע?

א. הפרת חובת תום הלב במשא ומתן לפי ס׳ 12 לחוק החוזים
ב. עשיית עושר ולא במשפט בלבד
ג. אין עילה, כי לא נכרת חוזה
ד. הפרת חוזה לפי חוק התרופות

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 12 לחוק החוזים חל בשלב המשא ומתן, וס׳ 12(ב) מזכה בפיצוי על נזק שנגרם בגין התנהגות שלא בתום לב. העובדה שחוזה לא נכרת אינה שוללת עילה, ולכן הטענה שאין עילה שגויה.

---

10. אדם גילה שבטעות של הבנק הועברו לחשבונו 15,000 ש״ח שנועדו ללקוח אחר. הוא טוען שהכסף נכנס לחשבונו ולכן הוא שלו. מה הדין?

א. הכסף שלו, כי הוא לא עשה דבר פסול
ב. הבנק יכול רק להגיש תלונה במשטרה
ג. עליו להשיב את הכסף לפי ס׳ 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט
ד. עליו להשיב רק מחצית, כי שני הצדדים אשמים

התשובה הנכונה: ג. נכון. זו התעשרות שבאה מאחר שלא על פי זכות שבדין, ולכן קמה חובת השבה לפי ס׳ 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט. הכסף אינו שלו רק משום שנכנס לחשבונו, ואין השבה חלקית.

---

11. חוזה בין שני אנשים כולל תנאי שלפיו אחד הצדדים ישלם לשני כדי שימסור עדות שקר בבית משפט. האם הצד השני יכול לאכוף את החוזה?

א. לא: חוזה שמטרתו בלתי חוקית בטל לפי ס׳ 30
ב. כן, אם החוזה נעשה בכתב
ג. רק אם שני הצדדים מסכימים לאכיפה
ד. כן, בשל עקרון חופש החוזים

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 30 לחוק החוזים קובע שחוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו בלתי חוקיים או נוגדים את תקנת הציבור בטל, ולכן אין אפשרות לאכוף אותו. כתיבה או הסכמה אינן מרפאות פגם כזה.

---

12. חברה פרטית המחזיקה בפועל במונופול על שירות חיוני מסרבת לתת שירות לאדם מסוים מטעמים שרירותיים. איזה רעיון מאפשר להחיל עליה נורמות מן המשפט הציבורי?

א. עקרון חוקיות המנהל במלואו
ב. הדוקטרינה של גוף דו-מהותי
ג. דיני הירושה
ד. חוק יסודות המשפט

התשובה הנכונה: ב. נכון. גוף פרטי הממלא תפקיד ציבורי או מחזיק בכוח מונופוליסטי עשוי להיות כפוף לחלק מעקרונות המשפט הציבורי, כמו שוויון והגינות.

---

13. מהו המקור המשלים שבית המשפט פונה אליו כשאין תשובה בחקיקה, בהלכה או בהיקש?

א. עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל, ובכלל זה עקרונות המשפט העברי
ב. המג׳לה העות׳מאנית
ג. המשפט המקובל האנגלי, לפי סימן 46
ד. הצעת חוק דיני ממונות

התשובה הנכונה: א. נכון. זהו לשון ס׳ 1 לחוק יסודות המשפט, התש״ם־1980: בהיעדר תשובה בחקיקה, בהלכה או בהיקש, מכריעים לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום. סימן 46 והמג׳לה אינם עוד חלק מהסדר.

---

14. מה נכון לגבי הצעת חוק דיני ממונות?

א. היא אושרה בקריאה ראשונה בשנת 2011 וחקיקתה לא הושלמה
ב. היא חוק יסוד
ג. היא נחקקה בשנת 2011 והחליפה את חוק החוזים
ד. היא נדחתה בקריאה ראשונה ולא נדונה מעולם

התשובה הנכונה: א. נכון. הצעת חוק דיני ממונות אושרה בקריאה ראשונה בשנת 2011 וחקיקתה לא הושלמה, והיא אינה חוק יסוד. היא לא נחקקה ולא החליפה את חוק החוזים, ואינה נדחתה בקריאה ראשונה.

---

15. מה פירוש המונח ״קודיפיקציה לשיעורין״ בהקשר הישראלי?

א. החלפת הדין העות׳מאני והאנגלי בסדרה של חוקים אזרחיים נפרדים, פרק אחר פרק
ב. חקיקת קודקס אזרחי אחד בבת אחת
ג. קביעת כללים אזרחיים בפסיקה בלבד
ד. אימוץ המשפט המקובל במלואו

התשובה הנכונה: א. נכון. קודיפיקציה לשיעורין היא החלפת הדין העות׳מאני והאנגלי בסדרת חוקים אזרחיים נפרדים, כל אחד בתחום משלו, ולא חקיקת קודקס אחד בבת אחת. הכוונה אינה לפסיקה בלבד או לאימוץ המשפט המקובל.

---

16. אישה ביקשה מחברה פרטית להוסיף לחוזה שירות כיתוב בשפה זרה על מצבת בעלה, והחברה סירבה בהסתמך על תנאי בחוזה האחיד. לפי הלכת קסטנבאום, מה הדרך המשפטית לבטל את התנאי?

א. תחולה עקיפה: התנאי סותר את תקנת הציבור (ס׳ 30) לאור ערך כבוד האדם
ב. רק הכנסת יכולה לבטל תנאי כזה
ג. אין דרך, כי חופש החוזים גובר
ד. תחולה ישירה של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו על החברה

התשובה הנכונה: א. נכון. בקסטנבאום פותחה התחולה העקיפה של ערכי זכויות האדם במשפט הפרטי דרך מושגי שסתום כמו תקנת הציבור (ס׳ 30). לא נקבעה תחולה ישירה של חוק היסוד על חברה פרטית, והכנסת אינה נדרשת לבטל תנאי כזה.

---

17. מה קבע בית המשפט העליון בעניין גנז נ׳ בריטיש וקולוניאל לגבי עקרון תום הלב?

א. שתום הלב חל רק על משא ומתן לכריתת חוזה
ב. שתום הלב הוא מבחן סובייקטיבי בלבד
ג. שתום הלב אינו חל על עסקאות במקרקעין
ד. שתום הלב הוא עקרון ״מלכותי״ החל בכל תחומי המשפט, גם בדיני הקניין

התשובה הנכונה: ד. נכון. בית המשפט החיל את תום הלב על תחרות בין עסקאות במקרקעין ושלל עדיפות מקונה ראשון שהתרשל לאורך זמן, וקבע שהוא עיקרון מלכותי בכל תחומי המשפט. תום הלב אינו רק עניין סובייקטיבי או מוגבל למשא ומתן.

---

18. מה ההלכה שנקבעה בדיון הנוסף בעניין אדרס נ׳ הרלו אנד ג׳ונס?

א. שחוזה בינלאומי אינו כפוף לדין הישראלי
ב. שאסור לתבוע בשתי עילות במקביל
ג. שנפגע מהפרת חוזה זכאי רק לפיצויים על נזקו
ד. שדיני עשיית עושר חלים גם כשיש חוזה, ובנסיבות מסוימות הנפגע זכאי לרווחי המפר

התשובה הנכונה: ד. נכון. ברוב דעות נקבע בדיון הנוסף שדיני עשיית עושר חלים גם כשיש חוזה, ושבנסיבות מסוימות אפשר להעביר לנפגע את הרווח שצמח למפר. לא נקבע שהנפגע זכאי רק לפיצויים על נזקו.

---

19. איזה ביטוי מזוהה עם רע״א רוקר נ׳ סלומון לתיאור רף ההתנהגות שעקרון תום הלב דורש?

א. ״אדם לאדם – זאב״
ב. ״כל דאלים גבר״
ג. ״אדם לאדם – מלאך״
ד. ״אדם לאדם – אדם״

התשובה הנכונה: ד. נכון. הרף שנקבע בעניין רוקר הוא ״אדם לאדם – אדם״, כלומר הגינות ושמירה על האינטרס העצמי תוך התחשבות בציפיות הלגיטימיות של הצד השני. לא ״זאב״ ולא ״מלאך״, ובוודאי לא ״כל דאלים גבר״.

---

20. זוג יהודים נשואים מבקש להתגרש ולחלק את רכושם. מה נכון לגבי הדין החל?

א. הכול נקבע לפי חקיקה אזרחית בלבד
ב. הכול נקבע לפי הדין הדתי בלבד
ג. בני הזוג רשאים לבחור כל שיטת משפט זרה
ד. הגירושין עצמם כפופים לדין הדתי, וחלוקת הרכוש מוסדרת גם בחקיקה אזרחית כמו חוק יחסי ממון

התשובה הנכונה: ד. נכון. דיני המשפחה בישראל משלבים דין דתי בנישואין וגירושין עם חקיקה אזרחית בתחומים אחרים, כמו יחסי ממון. בני הזוג אינם בוחרים שיטה זרה כרצונם, ואין הכול נקבע בדין דתי או באזרחי בלבד.

---

21. מהו "צדק מתקן" לפי אריסטו, ולמה הוא מתאים למשפט הפרטי?

א. צדק שמטרתו להעניש את העבריין בלבד
ב. צדק שנקבע לפי דת הצדדים
ג. צדק הממוקד ביחס בין שני צדדים ובתיקון עוול שנגרם לאחד מהם על ידי האחר
ד. צדק בחלוקת משאבים ותפקידים בחברה כולה

התשובה הנכונה: ג. נכון. צדק מתקן מתמקד ביחס הדו־צדדי ובהשבת האיזון, וזה המודל הבסיסי של המשפט הפרטי. צדק חלוקתי עוסק בחלוקת משאבים ושייך יותר למשפט הציבורי, והענשה היא ענייני עונשין.

---

22. מהי "תחולה עקיפה" של זכויות אדם במשפט הפרטי?

א. איסור על הפרטים להעלות טענות חוקתיות
ב. הפעלת ערכי זכויות האדם דרך מושגי שסתום כמו תקנת הציבור ותום הלב, ולא בהחלה ישירה של חוק היסוד על יחסי הפרטים
ג. החלה ישירה של חוק יסוד על חברות פרטיות
ד. חקיקת משנה שמחילה זכויות על חברות

התשובה הנכונה: ב. נכון. התחולה העקיפה נוצרה בעניין קסטנבאום: ערכי יסוד נכנסים דרך מושגי שסתום. אין זו החלה ישירה על חברות פרטיות ואין איסור על הפרטים לטעון טענות כאלה.

---

23. חברת הפעלה פרטית מחזיקה במונופול בפועל על שירות חיוני ומסרבת, מטעמים שרירותיים, לשרת אדם מסוים. אילו נורמות עשויות לחול עליה?

א. רק דיני העונשין
ב. רק הדין הדתי
ג. נורמות של שוויון והגינות מן המשפט הציבורי, בהיותה גוף דו־מהותי
ד. אין שום נורמה, כי היא חברה פרטית

התשובה הנכונה: ג. נכון. גוף פרטי שמחזיק מונופול או ממלא תפקיד ציבורי עשוי להיות כפוף לעקרונות כמו שוויון והגינות. הטענה שאין נורמות כלל שגויה, והדין הדתי ודיני העונשין אינם הרלוונטיים.

פסיקה בפרק

ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום
אלמן ביקש לחרוט על מצבת אשתו את שמה ותאריכי חייה גם באותיות לועזיות. חברה קדישא סירבה בהסתמך על תנאי בטופס ההזמנה שקבע כיתוב עברי בלבד.
הלכה: ברוב דעות נקבע שהתנאי אינו יכול לעמוד. הנשיא שמגר ראה בו תנאי מקפח בחוזה אחיד והדגיש את האופי המעין־ציבורי של חברה קדישא. השופט ברק ביסס את ההכרעה על תקנת הציבור (ס' 30): פגיעה בלתי מוצדקת בכבוד האדם הופכת תנאי חוזי לבטל. מכאן הלכת התחולה העקיפה. למבחן: זכרו את שני הנימוקים (חוזה אחיד ותקנת ציבור).

ע"א 6024/97 שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשון לציון
מקרה דומה של סירוב חברה קדישא לכיתוב לועזי על מצבה. המחוזי סבר שקיים פתרון חלופי של קבורה אזרחית ולכן ההלכה אינה חלה.
הלכה: העליון קיבל את הערעור: אין די בכך שבחוק קיימת אפשרות חלופית תיאורטית. כשהחלופה אינה זמינה בפועל, הלכת קסטנבאום עומדת בעינה וחברה קדישא אינה יכולה לכפות את התנאי. למבחן: הדגמה של יישום וחיזוק הלכה קודמת.

ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ
קונה ראשון של מקרקעין לא רשם הערת אזהרה במשך שנים רבות; בינתיים נמכרו המקרקעין לקונה שני שבדק את המרשם, פעל בתום לב ורשם הערת אזהרה.
הלכה: בהרכב מורחב נקבע שעקרון תום הלב, שמקורו בס' 39 ו־61(ב) לחוק החוזים, הוא עקרון "מלכותי" החל בכל תחומי המשפט, גם בדיני הקניין. מחדלו הממושך של הקונה הראשון, שהכשיל קונה תם לב, שלל ממנו את העדיפות ואת סעד האכיפה; נותרה לו תביעת פיצויים נגד המוכר. למבחן: תום הלב מחוץ לדיני החוזים.

רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון
סכסוך בין בעלי מניות בחברה פרטית, שבו התעוררה שאלת החובות שבעלי המניות חבים זה לזה.
הלכה: בית המשפט החיל את עקרון תום הלב על היחסים בין בעלי מניות, כביטוי לתחולתו הכללית מעבר לדיני החוזים. הנשיא ברק תיאר את רף ההתנהגות הנדרש: לא זאב ולא מלאך, "אדם לאדם – אדם". מותר לדאוג לאינטרס העצמי, אך בהגינות ובהתחשבות בציפיות הלגיטימיות של הצד השני. למבחן: זכרו את הביטוי.

ד"נ 20/82 אדרס חומרי בנין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג.מ.ב.ה.
ספק הפר חוזה למכירת סחורה ומכר אותה לצד שלישי במחיר גבוה יותר. הקונה המקורי ביקש לקבל את הרווח שהפיק המפר מן ההפרה.
הלכה: בדיון הנוסף נקבע ברוב דעות כי דיני עשיית עושר ולא במשפט חלים גם כשבין הצדדים קיימת מערכת יחסים חוזית, וכי בנסיבות מסוימות הנפגע זכאי לרווחי המפר. פסק הדין ממחיש שענפי המשפט הפרטי אינם תאים סגורים. למבחן: הקשר בין חוזים לעשיית עושר.

פרק 11

מבוא למשפט הציבורי

1. מהו המאפיין המרכזי של היחסים שהמשפט הציבורי מסדיר?

א. יחסים מסחריים בין חברות
ב. יחסים שבהם צד אחד הוא השלטון, בעל כוח כפייה, או יחסים בין רשויות השלטון
ג. יחסים בין שני צדדים פרטיים שווים
ד. יחסים בתוך המשפחה

התשובה הנכונה: ב. נכון. המשפט הציבורי מסדיר יחסים שבהם צד אחד הוא השלטון, בעל כוח כפייה, וכן יחסים בין רשויות השלטון. יחסים מסחריים בין חברות, יחסים פרטיים שווים או יחסי משפחה שייכים למשפט הפרטי.

2. מהי משמעותו של עקרון חוקיות המנהל?

א. רשות רשאית לעשות כל מה שלא נאסר עליה
ב. רשות פועלת לפי הוראות בית המשפט בלבד
ג. רשות רשאית לפעול רק במסגרת הסמכות שהחוק העניק לה
ד. רשות רשאית לפעול לפי שיקול דעתה המלא, כל עוד היא פועלת בתום לב

התשובה הנכונה: ג. נכון. לפי עקרון חוקיות המינהל, הרשות פועלת רק בגדר הסמכות שהחוק העניק לה; פעולה בלי הסמכה היא חריגה מסמכות. הכלל "מה שלא נאסר מותר" חל על הפרט ולא על הרשות.

3. משרד ממשלתי אסר על קבוצת יועצים פרטיים להיכנס למשרדיו ולייצג לקוחות, אף שאין חוק שמסמיך אותו לכך. היועצים עותרים. מה הדין לפי הלכת בז'רנו?

א. העתירה תתקבל, כי הרשות היא שצריכה להצביע על הסמכה בחוק לאסור
ב. העתירה תידחה, כי לרשות יש שיקול דעת מלא בניהול משרדיה
ג. העתירה תתקבל רק אם היועצים יוכיחו נזק כספי
ד. העתירה תידחה, כי היועצים לא הצביעו על חוק שמתיר להם לעבוד

התשובה הנכונה: א. נכון. לפי הלכת בז'רנו הרשות היא שצריכה להצביע על חוק המסמיך אותה לאסור; בהיעדרו האיסור בטל. לא על העותרים להוכיח זכות לעבוד, ואין צורך בהוכחת נזק כספי.

4. מהם שני כללי היסוד של הצדק הטבעי?

א. סבירות ומידתיות
ב. זכות הטיעון (שמע את הצד השני) והיעדר משוא פנים (אין אדם דן בעניין שלו)
ג. חופש החוזים ותום הלב
ד. חזקת החפות וזכות השתיקה

התשובה הנכונה: ב. נכון. כללי הצדק הטבעי הם זכות הטיעון (שמע את הצד השני) והיעדר משוא פנים (אין אדם דן בעניין שלו). סבירות ומידתיות הן עילות אחרות, וחזקת החפות וחופש החוזים שייכים לתחומים אחרים.

---

5. רשות שללה רישיון של נהג מונית לאחר בירור יסודי, והתוצאה נכונה עובדתית, אך הנהג לא קיבל הודעה ולא ניתנה לו הזדמנות להגיב. מה הדין?

א. ההחלטה פגומה בשל הפרת זכות הטיעון, גם אם התוצאה נראית נכונה
ב. ההחלטה תקפה, כי זכות הטיעון חלה רק בהליך פלילי
ג. הנהג זכאי רק לפיצויים ולא לביטול
ד. ההחלטה תקפה, כי התוצאה נכונה

התשובה הנכונה: א. נכון. לפני החלטה פוגעת יש לתת לאדם הזדמנות הוגנת להשמיע טענותיו, והפרת זכות הטיעון פוסלת את ההחלטה גם אם התוצאה נראית נכונה. זכות הטיעון אינה מוגבלת להליך פלילי.

---

6. ועדה עירונית דנה בבקשה להיתר בנייה. אחד מחבריה הוא אחיו של המבקש, והוא השתתף בדיון ובהצבעה. איזה כלל הופר?

א. זכות הטיעון
ב. עקרון הספק הסביר
ג. הכלל שאין אדם דן בעניין שלו (איסור ניגוד עניינים)
ד. חובת ההנמקה

התשובה הנכונה: ג. נכון. כשחבר ועדה קרוב משפחה של בעל העניין משתתף בדיון ובהצבעה, מופר הכלל שאין אדם דן בעניין שלו, והדבר יוצר ניגוד עניינים וחשש למשוא פנים. זה אינו עניין של זכות הטיעון או חובת הנמקה.

---

7. לפי חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), מה חובתו של עובד ציבור שנתבקש בכתב להשתמש בסמכותו וסירב?

א. להודיע למבקש בכתב את נימוקי סירובו, בכפוף לחריגים שבחוק
ב. לפרסם את החלטתו ברשומות
ג. אין לו חובה, והוא רשאי לסרב בלי נימוק בכל מקרה
ד. להעביר את הבקשה לבית המשפט העליון

התשובה הנכונה: א. נכון. חוק ההחלטות וההנמקות מטיל חובה להנמיק סירוב בכתב, בכפוף לחריגים. אין חובת פרסום ברשומות או העברה לעליון, והטענה שמותר לסרב בלי נימוק בכל מקרה שגויה.

---

8. מה קבע השופט ברק בעניין דפי זהב לגבי עילת הסבירות?

א. שעילת הסבירות חלה רק על הכנסת
ב. שבית המשפט יבחר תמיד את ההחלטה הטובה ביותר בעיניו
ג. שחוסר סבירות אינו עילה עצמאית לביטול החלטה
ד. שחוסר סבירות הוא עילה עצמאית ואובייקטיבית, הבוחנת אם ניתן משקל ראוי לשיקולים

התשובה הנכונה: ד. נכון. בדפי זהב נקבע שחוסר סבירות הוא עילה עצמאית ואובייקטיבית, הבוחנת אם ניתן משקל ראוי לשיקולים. העילה אינה מוגבלת לכנסת, ואין זה שבית המשפט בוחר את ההחלטה הטובה בעיניו.

9. מה הייתה התוצאה של בג"ץ 5658/23 (1.1.2024)?

א. הכנסת בוטלה
ב. התיקון לחוק-יסוד: השפיטה שביטל את עילת הסבירות כלפי הממשלה והשרים בוטל
ג. העתירות נדחו ותיקון עילת הסבירות נכנס לתוקף
ד. נקבע שבית המשפט אינו מוסמך לבקר חוקי יסוד בשום מקרה

התשובה הנכונה: ב. נכון. ברוב של 8 מול 7 בוטל תיקון מס׳ 3 לחוק־יסוד: השפיטה, ועילת הסבירות ממשיכה לחול על השרים. בית המשפט הכיר בסמכותו לבקר חוקי יסוד במקרים חריגים, והכנסת לא בוטלה.

10. מדוע המשפט הפלילי נחשב לחלק מהמשפט הציבורי, אף שהקורבן הוא לרוב אדם פרטי?

א. משום שהנאשם תמיד עובד מדינה
ב. משום שההליך מתנהל בין המדינה לנאשם והעבירה נתפסת כפגיעה בחברה כולה
ג. משום שאין בו כללי ראיות
ד. משום שהוא נדון רק בבג"ץ

התשובה הנכונה: ב. נכון. במשפט הפלילי ההליך מתנהל בין המדינה לנאשם, והעבירה נתפסת כפגיעה בחברה כולה, ולכן הוא משפט ציבורי גם כשהקורבן אדם פרטי. הנאשם אינו בהכרח עובד מדינה.

11. שר האוצר החליט בצו להטיל מס חדש על מוצר מסוים, בלי שחוק כלשהו מסמיך אותו לכך. מה הדין?

א. הצו תקף, כי לשר האוצר סמכות כללית בענייני מסים
ב. הצו תקף אם הממשלה אישרה אותו
ג. הצו תקף אם פורסם ברשומות
ד. הצו פסול, כי מסים לא יוטלו אלא בחוק או על פיו (ס׳ 1 לחוק-יסוד: משק המדינה)

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 1 לחוק־יסוד: משק המדינה קובע שמסים לא יוטלו אלא בחוק או על פיו. הטלת מס בצו ללא הסמכה בחוק פסולה, ואישור הממשלה או פרסום ברשומות אינם מרפאים זאת.

12. מה הנוסח של ס׳ 1 לחוק העונשין?

א. לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר
ב. מסים לא יוטלו אלא בחוק או על פיו
ג. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם
ד. אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק או על-פיו

התשובה הנכונה: ד. נכון. ס׳ 1 לחוק העונשין קובע שאין עבירה ואין עונש עליה אלא אם נקבעו בחוק או על פיו, ובכך מעגן את עקרון החוקיות בפלילים. הנוסחים האחרים שייכים לחוק משק המדינה, לחוק כבוד האדם ולדיני ראיות.

---

13. ראש ממשלה החליט שלא להעביר מתפקידו שר שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות. לפי הלכת דרעי-פנחסי, מה הדין?

א. רק הכנסת מוסמכת לדון בכך
ב. השר יועבר רק לאחר הרשעה חלוטה
ג. אי-הפעלת הסמכות עלולה להיות בלתי סבירה באופן קיצוני, ובית המשפט עשוי לחייב את העברת השר
ד. ההחלטה בשיקול דעתו המוחלט של ראש הממשלה ואינה נתונה לביקורת

התשובה הנכונה: ג. נכון. לפי הלכת דרעי–פנחסי, אי־העברה של שר שהוגש נגדו כתב אישום חמור עלולה להיות בלתי סבירה באופן קיצוני בשל הפגיעה באמון הציבור, ובית המשפט עשוי לחייב את ההעברה. אין זה שיקול דעת מוחלט.

---

14. בג״ץ בוחן החלטת ממשלה למנות לתפקיד ציבורי בכיר אדם שהיה מעורב בעבר בעבירות חמורות, בלי שניתן משקל ראוי לכך. אילו עילות נבחנות?

א. אך ורק קיום זכות טיעון למועמד
ב. דיני החוזים הרלוונטיים לצדדים
ג. אי־שקילת שיקולים רלוונטיים (עברו הפלילי ואמון הציבור) וחוסר סבירות, וכן פגיעה באמון הציבור
ד. אך ורק חוסר סמכות, כי ממשלה רשאית למנות כל אדם

התשובה הנכונה: ג. נכון. החלטת מינוי נבחנת בעילות הסבירות ושיקולים: עברו הפלילי של מועמד והפגיעה באמון הציבור הם שיקולים רלוונטיים. לא רק סמכות או זכות טיעון, וגם לא דיני חוזים.

---

15. משרד ממשלתי ערך מכרז לרכישת ציוד ובחר בהצעה של חברה קשורה לאחד הפקידים, אף שהצעתה גרועה יותר. החברה המפסידה טוענת: ״הרשות היא צד לחוזה כמו כל צד פרטי, ולכן היא חופשית לבחור עם מי להתקשר״. האם הטענה נכונה?

א. לא: כשהמדינה פועלת במשפט הפרטי היא כפופה גם לנורמות ציבוריות כמו שוויון והגינות, ובפרט לדיני המכרזים
ב. כן, חופש החוזים חל על המדינה במלואו
ג. לא, כי המדינה אינה רשאית כלל להתקשר בחוזים
ד. כן, אבל רק אם החוזה נחתם

התשובה הנכונה: א. נכון. זו תורת ״הנורמות הכפולות״: על הרשות חלים דיני החוזים וגם חובות המשפט הציבורי, ובכלל זה חובת מכרז שוויוני ואיסור ניגוד עניינים.

---

16. איזו ערכאה תדון בדרך כלל בעתירה נגד החלטה של רשות מקומית בעניין מכרז?

א. בית הדין לעבודה
ב. בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים
ג. בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
ד. בית משפט השלום

התשובה הנכונה: ג. נכון. עניינים כמו מכרזים של רשויות מקומיות נמנים בתוספת לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, ולכן הם נדונים בדרך כלל במחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. בית הדין לעבודה או השלום אינם הערכאה.

17. פקיד ברשות דחה בקשה לרישיון משום שהמבקש פרסם ביקורת על ראש הרשות. מה העילה העיקרית?

א. עשיית עושר ולא במשפט
ב. שיקול זר
ג. הפרת חוזה
ד. חוסר סמכות מוחלט

התשובה הנכונה: ב. נכון. ביקורת פוליטית על ראש הרשות אינה שיקול רלוונטי לרישוי; שקילתה היא שיקול זר הפוסל את ההחלטה, ויש בה גם פגיעה בחופש הביטוי. זו אינה עשיית עושר, הפרת חוזה או חוסר סמכות מוחלט.

18. לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, לפי אילו עילות דן בית המשפט לעניינים מנהליים?

א. לפי שיקול דעתו המלא ללא עילות מוגדרות
ב. לפי אותן עילות, סמכויות וסעדים שלפיהם דן בג"ץ, בשינויים המחויבים
ג. לפי דיני החוזים בלבד
ד. לפי עילות מיוחדות שנקבעו רק לו

התשובה הנכונה: ב. נכון. בית המשפט לעניינים מינהליים דן לפי אותן עילות, סמכויות וסעדים שלפיהם דן בג"ץ, בשינויים המחויבים, וכך נוצרת שפה משותפת של עילות ביקורת. הוא אינו דן לפי שיקול דעת מלא או דיני חוזים בלבד.

19. מהו "גוף דו-מהותי"?

א. גוף שמוסמך גם לחוקק וגם לשפוט
ב. חברה עם שני בעלי מניות
ג. גוף ציבורי שפועל רק במשפט הפלילי
ד. גוף שמבחינה פורמלית הוא פרטי אך ממלא תפקיד ציבורי, ולכן חלק מנורמות המשפט הציבורי חלות עליו

התשובה הנכונה: ד. נכון. גוף דו־מהותי הוא גוף פרטי פורמלית שממלא תפקיד ציבורי, ולכן חלק מנורמות המשפט הציבורי חלות עליו, כמו שוויון והגינות. הוא אינו גוף שחוקק ושופט, ואינו קשור למשפט הפלילי.

20. מתי בית המשפט יתערב בהחלטה מנהלית בעילת חוסר סבירות?

א. רק כשנפגעה זכות קניין
ב. בכל פעם שהוא סבור שיש החלטה טובה יותר
ג. כשההחלטה חורגת באופן מהותי ממתחם הסבירות בשל איזון לא ראוי בין השיקולים
ד. רק כשהרשות פעלה בלי סמכות

התשובה הנכונה: ג. נכון. בית המשפט מתערב בעילת חוסר סבירות רק כשההחלטה חורגת באופן מהותי ממתחם הסבירות בשל איזון לא ראוי בין השיקולים. אין הוא מחליף את שיקול הדעת בגלל שהוא סבור שיש החלטה טובה יותר.

21. מהי "פסלות מחמת ניגוד עניינים" ומדוע היא נכללת בצדק הטבעי?

א. איסור על רשות לקבל החלטות שיש בהן הוצאה כספית
ב. חובה לפרסם כל החלטה ברשומות
ג. איסור על מקבל החלטה לדון בעניין שיש לו בו עניין אישי, מחשש למשוא פנים
ד. איסור על רשות להתייעץ עם אנשים

התשובה הנכונה: ג. נכון. כלל היעדר משוא הפנים אוסר על מי שיש לו עניין אישי להשתתף בהחלטה, וזה אחד משני כללי הצדק הטבעי. אין הוא קשור להוצאה כספית או לפרסום ברשומות.

22. חוק חדש נותן לשר סמכות ל"קבוע תקנות לביצוע החוק". השר מתקין תקנה שמטילה חובת רישוי על עיסוק שלא נזכר בחוק כלל. מה הבעיה?

א. אין בעיה, כי תקנות אינן נבחנות
ב. הבעיה היחידה היא שהתקנה לא פורסמה בעיתון
ג. הבעיה שהשר אינו חבר כנסת
ד. חריגה מסמכות ופגיעה בחופש העיסוק ללא הסמכה מפורשת; סמכות ביצוע כללית אינה מקור לקביעת הסדר מהותי חדש

התשובה הנכונה: ד. נכון. תקנות ביצוע מוציאות את החוק לפועל ואינן יוצרות הסדרים חדשים, וחובת רישוי פוגעת בחופש העיסוק ודורשת הסמכה מפורשת. תקנות נבחנות בביקורת שיפוטית, ופרסום בעיתון אינו הבעיה.

23. מהו ההבדל בין עילת הסמכות לעילת הסבירות במשפט המינהלי?

א. סמכות עוסקת בשאלה אם הרשות הייתה רשאית לפעול כלל; סבירות עוסקת באופן שבו הפעילה סמכות שהייתה לה
ב. סמכות עוסקת בתוצאה, וסבירות בהליך
ג. אין ביניהן הבדל
ד. סבירות עוסקת בשאלה אם הרשות רשאית לפעול, וסמכות באופן הפעלתה

התשובה הנכונה: א. נכון. חריגה מסמכות פירושה פעולה מחוץ להסמכה, ואילו חוסר סבירות נבחן בתוך הסמכות. התשובה ההפוכה שגויה, והמסיח שאין הבדל מתעלם מכך שמדובר בעילות שונות.

פסיקה בפרק

בג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה
משרדי הרישוי אסרו על "כותבי בקשות" שטיפלו בעניינים של בעלי רכב תמורת תשלום להיכנס למשרדים ולעבוד בהם, אף שלא היה חוק שאסר זאת.
הלכה: בג"ץ קיבל את העתירה: אין צורך שהעותרים יצביעו על חוק שמתיר להם לעבוד; הרשות חייבת להצביע על חוק שמסמיך אותה לאסור. בהיעדר הסמכה האיסור בטל. זו גם ההכרה הראשונה בפסיקה בחופש העיסוק. למבחן: אבן יסוד לעקרון חוקיות המינהל.

בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור
עתירה נגד החלטה של רשות השידור להאריך זיכיון. טענת אי־הסבירות נדחתה לגופה, אך פסק הדין חשף מחלוקת עקרונית בין השופטים לנדוי וברק בשאלת מעמדה של העילה.
הלכה: השופט ברק קבע את היסודות שהפכו לדין הנוהג: חוסר סבירות הוא עילה עצמאית; היא נמדדת אובייקטיבית (עובד ציבור סביר); החלטה בלתי סבירה היא החלטה שאינה נותנת משקל ראוי לשיקולים הרלוונטיים; ובית המשפט מתערב רק כשההחלטה חורגת באופן מהותי ממתחם הסבירות. למבחן: ציינו את מחלוקת לנדוי–ברק.

בג"ץ 3094/93 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל
לאחר שהוגש כתב אישום חמור נגד שר מכהן, החליט ראש הממשלה שלא להעבירו מתפקידו, אף שהחוק לא חייב זאת במפורש.
הלכה: בית המשפט קבע שאי־הפעלת הסמכות להעביר את השר מכהונתו בנסיבות אלה עולה כדי חוסר סבירות קיצוני, בשל הפגיעה באמון הציבור במוסדות השלטון. מכאן "הלכת דרעי–פנחסי". למבחן: דוגמה לסבירות כשיקול אמון הציבור.

בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת
עתירות נגד תיקון מס' 3 לחוק־יסוד: השפיטה (2023), שקבע שבתי המשפט לא ידונו בסבירות החלטות הממשלה, ראש הממשלה והשרים.
הלכה: בהרכב של 15 שופטים (1.1.2024) נקבע שלבית המשפט סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים חריגים, וברוב של 8 מול 7 בוטל התיקון. כתוצאה מכך עילת הסבירות ממשיכה לחול גם על החלטות דרג השרים. למבחן: הציגו נייטרלית את הרקע ואת הכרעת הרוב.

פרק 12

נטל ההוכחה ורף ההוכחה

1. מה ההבדל בין נטל השכנוע לנטל הבאת הראיות?

א. נטל הבאת הראיות קבוע ונטל השכנוע עובר בין הצדדים
ב. נטל השכנוע חל רק בפלילים ונטל הבאת הראיות רק באזרחי
ג. נטל השכנוע קובע מי מפסיד אם בית המשפט לא שוכנע, ונטל הבאת הראיות קובע מי צריך להביא ראיות בשלב מסוים של המשפט
ד. אין הבדל; אלה שני שמות לאותו נטל

התשובה הנכונה: ג. נכון. נטל השכנוע קובע מי מפסיד אם בית המשפט לא שוכנע, ונטל הבאת הראיות קובע מי צריך להביא ראיות בשלב מסוים והוא עובר בין הצדדים. הם שונים, ואינם כפופים לחלוקה לפי סוג ההליך.

2. מהו רף ההוכחה בהליך אזרחי רגיל?

א. ראיות ברורות ומשכנעות בכל מקרה
ב. ודאות מוחלטת
ג. מעבר לספק סביר
ד. מאזן ההסתברויות: הגרסה מסתברת יותר מהגרסה שכנגד

התשובה הנכונה: ד. נכון. בהליך אזרחי די שהגרסה של הנושא בנטל מסתברת יותר, כלומר מעל 50%. אין צורך בוודאות או בספק סביר, שהם רף הליך פלילי, ואין דרישה כללית לראיות ברורות ומשכנעות.

3. מה קובע ס׳ 34כב(א) לחוק העונשין?

א. לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר
ב. אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק
ג. על הנתבע הראיה שלא היתה התרשלות
ד. חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית

התשובה הנכונה: א. נכון. ס׳ 34כב(א) לחוק העונשין קובע שלא יישא אדם באחריות פלילית אלא אם הוכחה העבירה מעבר לספק סביר. הנוסחים האחרים הם ס׳ 1 לחוק העונשין, כלל אזרחי של נטל וחזקה בדבר סייגים.

4. נאשם בתקיפה טוען להגנה עצמית. הראיות מותירות ספק סביר שמא אכן פעל להגנה עצמית, אך הוא לא הוכיח זאת במאזן הסתברויות. מה הדין?

א. הוא יורשע, כי החזקה היא שלא התקיים סייג
ב. בית המשפט יפסוק פשרה
ג. הסייג יחול והוא יזוכה, כי לפי ס׳ 34כב(ב) די בספק סביר שלא הוסר
ד. הוא יורשע, כי לא הוכיח את ההגנה במאזן הסתברויות

התשובה הנכונה: ג. נכון. לפי ס׳ 34כב(ב) די בספק סביר שמא קיים סייג, ולכן הסייג חל והנאשם יזוכה. אין דרישה שיוכיח את ההגנה במאזן הסתברויות, ובית המשפט אינו פוסק פשרה.

5. מה המשמעות של החזקה בחוק העונשין בדבר היעדר סייג לאחריות פלילית?

א. שכל נאשם נהנה מסייג אוטומטית
ב. שנקודת המוצא היא שלא התקיים סייג לאחריות, ולכן הנאשם צריך להעלות אותו ולהצביע על ראיות התומכות בו
ג. שהנאשם חייב להוכיח את חפותו
ד. שהתביעה פטורה מלהוכיח את יסודות העבירה

התשובה הנכונה: ב. נכון. החזקה בחוק העונשין היא שלא התקיים סייג, ולכן על הנאשם להעלות אותו ולהצביע על ראיות. לפי ס׳ 34כב(ב) די בכך שיעורר ספק סביר. הנאשם אינו מחויב להוכיח חפות, והתביעה אינה פטורה מהוכחת היסודות.

6. תובעת בתביעה אזרחית הביאה ראיות שמבססות לכאורה את טענתה, והנתבע בחר לא להעיד ולא להביא ראיות. מה הסיכון של הנתבע?

א. התביעה תידחה אוטומטית
ב. אין סיכון, כי נטל השכנוע תמיד על התובעת
ג. בית המשפט חייב למנות לו עורך דין
ד. נטל הבאת הראיות עבר אליו, ואם לא יביא ראיות בית המשפט עלול לקבוע את העובדות לחובתו

התשובה הנכונה: ד. נכון. כשהתובעת הביאה ראיות לכאורה, נטל הבאת הראיות עובר לנתבע, והימנעות מהבאת ראיות עלולה להביא לקביעת העובדות לחובתו. נטל השכנוע נשאר על התובעת, והתביעה אינה נדחית אוטומטית.

7. בהליך אזרחי, בתום שמיעת הראיות, בית המשפט קובע שהגרסאות של שני הצדדים שקולות לחלוטין. מה התוצאה לגבי העובדה שבמחלוקת?

א. בית המשפט יורה על משפט חוזר
ב. הצד שנושא בנטל השכנוע מפסיד בעניין זה
ג. הצד הנתבע מפסיד תמיד
ד. בית המשפט יחלק את הסכום באמצע

התשובה הנכונה: ב. נכון. כשהגרסאות שקולות לחלוטין, מי שנושא בנטל השכנוע לא הרים אותו ולכן מפסיד בעניין זה. בית המשפט אינו מורה על משפט חוזר ואינו מחלק את הסכום באמצע.

8. אדם נפגע ממעלית בבניין שבשליטה מלאה של חברת ניהול. הוא אינו יודע מה גרם לתקלה, והתאונה מתיישבת יותר עם התרשלות מאשר עם זהירות. מה ההשלכה?

א. החברה אחראית אוטומטית ללא אפשרות להתגונן
ב. לפי ס׳ 41 לפקודת הנזיקין עובר לחברה הנטל להוכיח שלא התרשלה
ג. הנפגע חייב להוכיח בדיוק מה הייתה התקלה
ד. התביעה תידחה בשל היעדר ראיות

התשובה הנכונה: ב. נכון. כשהמעלית בשליטת החברה, התאונה מתיישבת יותר עם התרשלות, והנפגע אינו יודע מה גרם לה, מתקיימים תנאי ״הדבר מעיד על עצמו״ בס׳ 41 לפקודת הנזיקין, והנטל עובר לנתבעת. זו אינה אחריות מוחלטת.

---

9. נהג זוכה בבית משפט פלילי מעבירה של גרימת חבלה ברשלנות מחמת הספק. הנפגע תובע אותו בנזיקין על אותה תאונה. מה נכון?

א. התביעה יכולה להתקבל, כי הרף האזרחי נמוך יותר ואותן ראיות עשויות לעמוד בו
ב. בית המשפט האזרחי חייב לקבל את קביעות בית המשפט הפלילי לטובת הנהג
ג. התביעה תידחה בהכרח, כי הנהג זוכה
ד. התביעה תתקבל בהכרח, כי היה כתב אישום

התשובה הנכונה: א. נכון. מאזן ההסתברויות נמוך מספק סביר, ולכן אין סתירה בין זיכוי מחמת הספק בפלילים לבין חיוב בנזיקין על אותו אירוע. בית המשפט האזרחי אינו מחויב לקביעות הפלילי, והתביעה לא תידחה בהכרח.

---

10. מהי ההצדקה המרכזית לכך שהרף בפלילים גבוה מהרף באזרחי?

א. שבמשפט הפלילי אין עדים
ב. שבפלילים הטעויות אינן סימטריות: הרשעת חף מפשע חמורה בהרבה מזיכוי של אשם
ג. שהנאשמים תמיד דוברי אמת
ד. שהמשפט הפלילי פחות חשוב

התשובה הנכונה: ב. נכון. הטעויות אינן סימטריות: הרשעת חף מפשע חמורה בהרבה מזיכוי של אשם, והרף הגבוה מטיל את סיכון הטעות על המדינה בשל פערי כוחות. העדים והחשיבות היחסית של המשפט אינם ההצדקה.

---

11. חברת ביטוח מסרבת לשלם למבוטח בטענה שהוא עצמו הצית את עסקו. לפי הלכת זיקרי, מה נדרש מהמבטחת?

א. להוכיח את ההצתה מעבר לספק סביר
ב. המבוטח צריך להוכיח שלא הצית
ג. די בחשד בלבד
ד. להביא ראיות כבדות משקל, מעבר לרגיל בתיק אזרחי, להוכחת הטענה

התשובה הנכונה: ד. נכון. בין לפי גישת בך (רף ביניים) ובין לפי גישת ברק (התאמת משקל הראיות), דרושות ראיות כבדות משקל להוכחת טענת הצתה. אין צורך בהוכחה מעבר לספק סביר, והנטל אינו על המבוטח להוכיח שלא הצית.

---

12. במה נחלקו השופטים בך וברק בעניין זיקרי?

א. האם חברות ביטוח רשאיות לסרב לשלם
ב. האם ההליך האזרחי כפוף לחוק העונשין
ג. האם קיים רף הוכחה שלישי (ביניים) לטענות בעלות אופי פלילי בהליך אזרחי, או שהרף אחד ורק משקל הראיות משתנה
ד. האם יש לבטל את רף הספק הסביר

התשובה הנכונה: ג. נכון. בך תמך ברף ביניים לטענות בעלות אופי פלילי בהליך אזרחי, וברק התנגד לרף שלישי והעדיף התאמת כמות הראיות ומשקלן לחומרת הטענה. הם לא נחלקו על ביטול רף הספק הסביר.

---

13. מה נקבע בעניין פודמסקי לגבי הנטל המוטל על הנאשם?

א. שנטל השכנוע עובר לנאשם לאחר פרשת התביעה
ב. שהנאשם חייב להעיד בכל מקרה
ג. שכשהתביעה הביאה ראיות לכאורה, על הנאשם רק לתת הסבר; אם ההסבר סביר ובית המשפט אינו יכול להכריע — יש לזכותו
ד. שעל הנאשם להוכיח את חפותו מעבר לספק סביר

התשובה הנכונה: ג. נכון. בפודמסקי נקבע שבתום ראיות לכאורה עובר לנאשם רק נטל להסביר, ואם ההסבר סביר ואין הכרעה יש לזכות מחמת הספק. נטל השכנוע נשאר על התביעה, והנאשם אינו חייב להעיד או להוכיח חפות.

---

14. מה קבע בית המשפט העליון בעניין דמיאניוק?

א. שהרף בפלילים הוא מאזן הסתברויות
ב. שהנאשם זוכה משום שראיות חדשות עוררו ספק סביר בשאלת זהותו כמבצע
ג. שהנאשם הורשע מעבר לכל ספק
ד. שבעבירות חמורות במיוחד ניתן להסתפק ברף נמוך יותר

התשובה הנכונה: ב. נכון. בית המשפט העליון זיכה את דמיאניוק משום שראיות חדשות עוררו ספק סביר בשאלת זהותו כמבצע. הרף בפלילים אינו מאזן הסתברויות, וחומרת העבירה אינה מקלה על הרף.

---

15. לפי הפסיקה (וקנין), איזה ספק יכול להצדיק זיכוי?

א. כל ספק, גם דמיוני
ב. ספק רציני והגיוני בעל אחיזה במציאות, במיוחד כשהוא נוגע לגרעין האירוע
ג. רק ספק שהנאשם הוכיח במאזן הסתברויות
ד. רק ספק שהתביעה הודתה בו

התשובה הנכונה: ב. נכון. לפי וקנין ספק צריך להיות רציני והגיוני ובעל אחיזה במציאות, במיוחד כשהוא נוגע לגרעין האירוע. ספק דמיוני או פרטים שוליים אינם מצדיקים זיכוי, והנאשם אינו חייב להוכיח את הספק.

---

16. הנאשם הציג גרסה חלופית שתיאורטית אפשרית, אך אינה מתיישבת עם רוב הראיות ואינה סבירה. האם היא יוצרת ספק סביר?

א. כן, כל גרסה אפשרית יוצרת ספק סביר
ב. לא בהכרח: גרסה חלופית יוצרת ספק סביר רק אם היא סבירה ולא רק אפשרית
ג. לא, כי נאשם אינו רשאי להציג גרסה חלופית
ד. כן, אם הנאשם העיד עליה בשבועה

התשובה הנכונה: ב. נכון. גרסה חלופית יוצרת ספק סביר רק אם היא סבירה ולא רק אפשרית, כפי שהובהר למשל בפרשת קצב. נאשם רשאי להציג גרסה חלופית, וגרסה בלתי סבירה אינה מקימה ספק רק מכוח השבועה.

---

17. בגזר הדין טוענת התביעה לנסיבה מחמירה הקשורה בביצוע העבירה, וההגנה טוענת לנסיבה מקילה. מה הרף לכל אחת, לפי חוק העונשין?

א. שתיהן מעבר לספק סביר
ב. שתיהן במאזן הסתברויות
ג. מחמירה: מעבר לספק סביר; מקילה: ברמת ההוכחה של משפט אזרחי
ד. מחמירה: מאזן הסתברויות; מקילה: ספק סביר

התשובה הנכונה: ג. נכון. החוק מחיל רף גבוה על עובדה הפועלת לחובת הנאשם ורף אזרחי על עובדה הפועלת לטובתו. החלפת הרפים או החלה אחידה של אחד מהם אינה משקפת את אי־הסימטריה לטובת הנאשם.

---

18. מה הקשר בין חזקת החפות לבין עקרון הספק הסביר, לפי הפסיקה?

א. הם משלימים זה את זה: החזקה היא נקודת המוצא, והספק הסביר הוא אמת המידה לשאלה אם היא הופרכה
ב. הספק הסביר מבטל את חזקת החפות
ג. אין ביניהם קשר
ד. חזקת החפות חלה רק לפני הגשת כתב אישום

התשובה הנכונה: א. נכון. חזקת החפות היא נקודת המוצא, והספק הסביר הוא אמת המידה לשאלה אם היא הופרכה, ולכן הם משלימים זה את זה. הספק הסביר אינו מבטל את החזקה, והחזקה אינה מוגבלת לפני הגשת כתב אישום.

---

19. בתביעת עובד לשכר על שעות נוספות, המעסיק לא ניהל רישומי נוכחות כנדרש. מה הרעיון שעומד מאחורי העברת הנטל למעסיק במצבים כאלה?

א. שאין לאפשר לצד ליהנות מכך שהמידע בשליטתו או שהוא עצמו גרם לחסר הראייתי
ב. שהמעסיק תמיד משקר
ג. שהעובד פטור תמיד מכל הוכחה
ד. שבדיני עבודה אין נטל הוכחה

התשובה הנכונה: א. נכון. ההיגיון הוא שאין לאפשר לצד ליהנות מחסר ראייתי שהוא עצמו גרם לו או שהמידע בשליטתו, ולכן הנטל עובר למעסיק. אין זה נכון שהמעסיק תמיד משקר או שבדיני עבודה אין נטל הוכחה.

---

20. מה פירוש הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה"?

א. שהנתבע תמיד נושא בנטל
ב. שבית המשפט מוכיח את העובדות בעצמו
ג. שהצד העשיר יותר נושא בנטל
ד. שמי שמבקש לקבל סעד משנה את המצב הקיים ועליו להוכיח את טענתו

התשובה הנכונה: ד. נכון. מי שמבקש לקבל סעד משנה את המצב הקיים ועליו להוכיח את טענתו. אין זה נכון שהנתבע נושא תמיד בנטל, שבית המשפט מוכיח עובדות בעצמו או שהצד העשיר נושא בנטל.

21. מה הרעיון העומד מאחורי אמרתו של בלקסטון ש"עדיף שעשרה אשמים יזוכו מאשר חף מפשע אחד יורשע"?

א. הטעויות במשפט הפלילי אינן סימטריות, ולכן יש להטיל את סיכון הטעות על המדינה
ב. שהחפות חייבת להוכיח
ג. שהמשפט הפלילי אינו מעוניין להרשיע איש
ד. שבפלילים הרף האזרחי מספיק

התשובה הנכונה: א. נכון. בלקסטון ביטא את הרעיון שהרשעת חף חמורה בהרבה מזיכוי אשם, ולכן הרף גבוה. זה אינו ויתור על ענישה ואינו הצדקה לרף האזרחי, והנאשם אינו מוכיח חפות.

22. חברת הובלות הובילה ציוד יקר שהגיע ניזוק, ובידיה בלבד המידע על אופן האחסון בדרך. הלקוח תובע והחברה אינה מביאה כל ראיה לאחסון תקין. מה סביר שיקרה?

א. בית המשפט יפסוק פשרה
ב. התביעה תידחה כי הלקוח נושא בכל הנטלים
ג. התביעה תתקבל אוטומטית בלי צורך בראיות
ד. עם הבאת ראיות לכאורה של הלקוח, עובר הנטל הטקטי לחברה, וחוסר ראיות מצדה עלול להכריע לחובתה

התשובה הנכונה: ד. נכון. כשהמידע בשליטת הנתבעת, ראיות לכאורה של התובע מעבירות אליה נטל הבאת ראיות, ושתיקתה עלולה להכריע. לא נדרשת הוכחה מעבר לספק סביר, והתביעה אינה מתקבלת אוטומטית.

23. מהו מאזן הסתברויות, ומה עושה בית המשפט כשהוא נמצא בשוויון גמור בין שתי הגרסאות?

א. ספק סביר; בשוויון גמור מזכים תמיד
ב. גרסה ודאית; בשוויון גמור מפסיד תמיד הנתבע
ג. גרסה מסתברת יותר מהאחרת (מעל 50%); בשוויון גמור מפסיד הצד הנושא בנטל השכנוע
ד. גרסה שהשופט מעדיף; בשוויון גמור מחלקים

התשובה הנכונה: ג. נכון. מאזן ההסתברויות דורש שהגרסה מסתברת יותר, ובשוויון גמור הצד הנושא בנטל השכנוע לא הרים אותו ולכן מפסיד. זה אינו עניין של ודאות או של חלוקה בין הצדדים.

פסיקה בפרק

ע"פ 20/51 פודמסקי נ' היועץ המשפטי לממשלה
פסק דין מוקדם של בית המשפט העליון שעסק במבנה הנטלים בהליך הפלילי, והשאלה מה על הנאשם לעשות אחרי שהתביעה הביאה ראיות.
הלכה: נקבע שכשהתביעה הביאה ראיות לכאורה, עובר לנאשם רק הנטל לתת הסבר; בשום שלב אין עליו להוכיח את חפותו. אם נתן הסבר המתקבל על הדעת ובית המשפט אינו יכול להכריע אם הוא נכון, יש לזכותו מחמת הספק. חובת ההוכחה רובצת על התביעה עד סוף כל הסופות. למבחן: לנאשם נטל טקטי בלבד.

ע"פ 347/88 דמיאניוק נ' מדינת ישראל
הנאשם הורשע במחוזי בפשעים נגד העם היהודי ונגד האנושות בהיותו, לפי האישום, השומר "איוון האיום" במחנה ההשמדה טרבלינקה, ונגזר עליו עונש מוות.
הלכה: בית המשפט העליון זיכה אותו, משום שראיות חדשות שהתגלו עוררו ספק סביר בשאלת זהותו כאותו אדם. פסק הדין כולל דיון מפורט בקושי להגדיר ספק סביר ומשמש דוגמה מובהקת לכך שחומרת העבירה אינה מורידה את הרף. למבחן: דוגמה לזיכוי מחמת הספק בתיק קשה.

ע"פ 6295/05 וקנין נ' מדינת ישראל
ערעור פלילי שבמסגרתו דן בית המשפט העליון בהרחבה במשמעותו של הספק הסביר.
הלכה: ספק סביר צריך להיות רציני, הגיוני ובעל אחיזה במציאות; לא כל אפשרות רחוקה מצדיקה זיכוי. תמיהות הנוגעות לגרעין האירוע ולמעורבות הנאשם עשויות ליצור ספק סביר, ואילו פרטים שוליים שלא הובהרו אינם מונעים בהכרח הרשעה. למבחן: זכרו את ההבחנה בין גרעין לשוליים.

ע"פ 3372/11 קצב נ' מדינת ישראל
ערעור של נשיא המדינה לשעבר על הרשעתו בעבירות מין. ההגנה טענה שאירועי "המעטפת" ושאלות על מהימנות המתלוננת מקימים ספק סביר.
הלכה: הערעור נדחה. נקבע שגרסה חלופית יוצרת ספק סביר רק אם היא סבירה ולא רק אפשרית, ושיש לבחון אם הראיות מעוררות ספק בגרעין האירוע. בית המשפט הדגיש שהמערער אינו מורשע משום שהוא שקרן, אלא משום שעדות המתלוננת נמצאה מהימנה וחומר הראיות לא העלה ספק סביר. למבחן: מבחן הסבירות של גרסה חלופית.

ע"א 475/81 זיקרי נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ
תביעה של מבוטח נגד חברת ביטוח, שבה הועלתה טענה בעלת אופי פלילי נגד המבוטח, והתעוררה השאלה מהו רף ההוכחה הנדרש.
הלכה: נחלקו הדעות: השופט בך סבר שיש רף ביניים לטענות המטילות על הצד השני סטיגמה של עבירה חמורה; השופט ברק סבר שאין ליצור רף שלישי, אלא שהרף נשאר מאזן ההסתברויות, וכמות הראיות ומשקלן מותאמים לחומרת הטענה. המסקנה המעשית: טענה כזו דורשת ראיות כבדות משקל. למבחן: שתי הגישות והמסקנה המשותפת.

פרק 13

אתיקה ומקצועות המשפט

1. איזו חובה מרכזית מוטלת על עורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין וכללי האתיקה?

א. חובה לציית לכל הוראה של הלקוח
ב. חובה של עורך הדין לשמור על כבוד המקצוע בלבד
ג. חובה לייצג כל מי שפונה אליו
ד. חובה כפולה: לפעול לטובת הלקוח בנאמנות ובמסירות ולעזור לבית המשפט לעשות משפט

התשובה הנכונה: ד. נכון. חוק הלשכה וכללי האתיקה מבטאים חובה כפולה של עורך הדין: לפעול לטובת הלקוח בנאמנות ובמסירות ולסייע לבית המשפט לעשות משפט. אין חובה לציית לכל הוראה של הלקוח או לייצג כל פונה.

2. מהם שלושת תנאי היסוד להסמכה כעורך דין (מעבר לדרישות כשירות אישית נוספות)?

א. השכלה משפטית גבוהה, התמחות ועמידה בבחינות הלשכה
ב. השכלה משפטית, המלצה של שופט ושנת ותק
ג. התמחות, תושבות ואזרחות
ד. תואר ראשון בכל תחום, ראיון ובחינה

התשובה הנכונה: א. נכון. שלושת התנאים הם השכלה משפטית גבוהה, תקופת התמחות ועמידה בבחינות הלשכה. המלצת שופט, תושבות או תואר בכל תחום אינם התנאים, ושנת ותק אינה קשורה לכשירות זו.

3. יוסי, רואה חשבון, ניסח עבור לקוח קבוע הסכם שכירות תמורת תשלום. מה הדין?

א. מדובר בפעולה המיוחדת לעורכי דין, שנעשתה בתמורה — הסגת גבול המקצוע
ב. מותר, כי רואה חשבון הוא בעל מקצוע מורשה
ג. מותר, כל עוד ההסכם פשוט
ד. מותר, כי ההסכם נחתם בין הצדדים ולא הוגש לבית משפט

התשובה הנכונה: א. נכון. עריכת מסמך משפטי בשביל אחר בתמורה היא פעולה השמורה לעורכי דין לפי חוק הלשכה; מי שעושה אותה כשאינו עורך דין עלול לעבור עבירה פלילית.

4. שרה, סטודנטית למשפטים, ניסחה בחינם ופעם אחת מכתב התראה לשכנתה. האם עברה על איסור העיסוק בעריכת דין בידי מי שאינו עורך דין?

א. כן, כי כל ניסוח משפטי מיוחד לעורכי דין
ב. לא, כי הפעולה לא נעשתה דרך עיסוק ולא בתמורה
ג. לא, אבל רק אם המכתב לא נשלח
ד. כן, כי היא עדיין לא מתמחה

התשובה הנכונה: ב. נכון. סעיף הפעולות המיוחדות חל על מי שפועל דרך עיסוק או בתמורה אף שלא דרך עיסוק. עזרה חד־פעמית ללא תמורה אינה הסגת גבול, ולכן סטודנטית שניסחה בחינם ופעם אחת מכתב התראה לשכנתה לא עברה עבירה.

---

5. מתמחה מבקש לייצג לבדו לקוח של מאמנו בבית משפט, בהסכמת הלקוח. מה הדין?

א. רשאי, אם הלקוח הסכים
ב. אינו רשאי על סמך הסכמת הלקוח בלבד; ייצוג בידי מתמחה מותר רק בתנאים ובמגבלות שנקבעו בחוק הלשכה ובכללים לפיו
ג. רשאי ללא כל תנאי נוסף, כי מדובר בבית משפט השלום
ד. רשאי בכל ערכאה ובכל עניין, בלי מגבלות

התשובה הנכונה: ב. נכון. ייצוג בבית משפט בידי מתמחה מותר רק בתנאים ובמגבלות שנקבעו בחוק הלשכה ובכללים לפיו, והסכמת הלקוח לבדה אינה מספיקה. אין היתר גורף לייצוג עצמאי בכל ערכאה ובכל עניין.

---

6. נאשם מודה בפני הסנגור שלו שביצע את העבירה, אך מבקש לכפור באשמה. מה הדין לפי כללי האתיקה?

א. הסנגור חייב לגלות לבית המשפט את ההודאה
ב. הסנגור חייב להפסיק את הייצוג מיד
ג. הסנגור רשאי להביא עד שיספק לנאשם אליבי
ד. הסנגור רשאי לכפור בעובדות ולדרוש מהתביעה להוכיח, אך אסור לו להציג ראיות או עדות שהוא יודע שהן שקריות

התשובה הנכונה: ד. נכון. הסנגור רשאי לכפור בעובדות ולדרוש מהתביעה להוכיח, כי נטל ההוכחה עליה. אסור לו להציג ראיה או עדות שהוא יודע שהן שקריות, ואין חובה לגלות לבית המשפט את הודאת הלקוח שחסויה.

---

7. מה ההבדל בין חובת הסודיות לבין החיסיון?

א. החיסיון שייך לעורך הדין והוא רשאי לוותר עליו
ב. חובת הסודיות חלה רק בבית המשפט, החיסיון חל רק מחוץ לו
ג. אין הבדל, אלה שמות שונים לאותו כלל
ד. סודיות היא חובה אתית רחבה לשמור בסוד כל מה שהלקוח מסר; חיסיון הוא כלל ראייתי שמונע גילוי דברים שהוחלפו בהליך משפטי, חקירה או חיפוש

התשובה הנכונה: ד. נכון. סודיות היא חובה אתית רחבה לשמור בסוד כל מה שהלקוח מסר; חיסיון הוא כלל ראייתי המונע גילוי דברים שהוחלפו בין עורך דין ללקוח בהליך. החיסיון שייך ללקוח ולא לעורך הדין.

---

8. עו"ד רון יודע שהצד שכנגד מיוצג. הלקוח שלו מציע שרון יתקשר ישירות לצד השני כדי לסגור פשרה. מה הדין?

א. אסור לפנות לצד מיוצג אלא דרך עורך דינו, זולת אם עורך דינו הסכים
ב. אסור, כי עורך דין לעולם לא מדבר עם הצד שכנגד
ג. מותר, אם השיחה מנומסת
ד. מותר, אם רון מקליט את השיחה

התשובה הנכונה: א. נכון. לפי כללי האתיקה אסור לפנות לצד מיוצג אלא דרך עורך דינו, זולת אם הסכים או קיימת חובה בדין. רצון הלקוח אינו מתיר פנייה ישירה, והקלטה או נימוס לא משנים זאת.

---

9. עורכת דין כתבה בבקשה לבית המשפט שהשופט "אינו מבין דבר בדיני חוזים ומזלזל בלקוחותיי". מה הניתוח הנכון?

א. מותר, כי חופש הביטוי מגן על כל ביקורת
ב. אסור לעורך דין לבקר החלטות של שופט בשום מקרה
ג. מדובר בהתבטאות בגרעין הקשה של המקצוע; ביקורת עניינית מותרת, אך עלבון אישי עלול להוות פגיעה בכבוד בית המשפט ועבירת משמעת
ד. מותר, אם הדברים נכונים לדעתה

התשובה הנכונה: ג. נכון. בגרעין הקשה של המקצוע נדרשים איפוק ונימוס, ולכן ביקורת עניינית מותרת אך עלבון אישי עלול להיות פגיעה בכבוד בית המשפט ועבירת משמעת. חופש הביטוי של עורך דין אינו מוחלט.

---

10. לפי ס׳ 77א לחוק בתי המשפט, מהו המבחן הכללי לפסלות שופט?

א. כל חשש של בעל דין שהשופט אינו אוהד אותו
ב. ודאות שהשופט מוטה
ג. השתייכות השופט לאותה קבוצה דתית או לאומית של בעל הדין
ד. חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט

התשובה הנכונה: ד. נכון. המבחן לפסלות שופט הוא נסיבות היוצרות חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט. אין די בכל חשש שהשופט אינו אוהד את בעל הדין, ואין צורך בוודאות שהשופט מוטה או בהשתייכות לקבוצה.

11. בעל דין גילה שהשופטת בתיק ייצגה אותו כעורכת דין לפני זמן קצר בעניין אחר. מה הדין לפי כללי האתיקה לשופטים?

א. רק נשיא בית המשפט העליון רשאי להחליט
ב. השופטת תשב בדין, אם תצהיר שאינה זוכרת אותו
ג. אין בעיה, כי מדובר בעניין אחר
ד. השופטת לא תשב בדין, כי היותו לקוחה בעבר הקרוב היא עילת פסלות

התשובה הנכונה: ד. נכון. כללי האתיקה מגדירים כעילת פסלות מצב שבו בעל הדין היה לקוחו של השופט בתקופה האחרונה. הצהרה על שכחה או היותו עניין אחר אינם פותרים את החשש למשוא פנים, וההחלטה אינה בידי נשיא העליון בלבד.

12. שופט מוזמן לנאום בכנס של מפלגה בנושא רפורמה בחינוך. מה הדין?

א. אסור, אלא אם המפלגה בקואליציה
ב. אסור; שופט לא ייטול חלק באירוע שעורכת מפלגה או גוף פוליטי
ג. מותר, כי הנושא אינו משפטי
ד. מותר, אם לא יזכיר תיקים תלויים

התשובה הנכונה: ב. נכון. כללי האתיקה לשופטים אוסרים מעורבות פוליטית ומפלגתית, ובכלל זה נאום באירוע שעורכת מפלגה, גם בנושא שאינו משפטי ובלי קשר לשאלה אם המפלגה בקואליציה או אם הוזכרו תיקים.

13. מה תפקידה של ועדת האתיקה לשופטים לפי כללי האתיקה לשופטים?

א. לתת חוות דעת מקדימה לשופט שפנה אליה בעניין הנוגע לו
ב. לדון בקובלנות ולהטיל עונשים
ג. לבחור שופטים חדשים
ד. לבטל פסקי דין שניתנו בניגוד לאתיקה

התשובה הנכונה: א. נכון. ועדת האתיקה לשופטים נותנת חוות דעת מקדימה לשופט שפנה אליה בעניין הנוגע לו. אין היא דנה בקובלנות, לא בוחרת שופטים ולא מבטלת פסקי דין.

14. מה ההבדל המרכזי בין תפקיד התובע לבין תפקיד עורך דין פרטי?

א. תובע אינו כפוף לכללי האתיקה
ב. תובע מייצג את האינטרס הציבורי ותפקידו לקדם עשיית צדק, לא לנצח בכל מחיר
ג. תובע רשאי להסתיר ראיות שמזכות את הנאשם
ד. אין הבדל, שניהם מייצגים צד

התשובה הנכונה: ב. נכון. התובע מייצג את האינטרס הציבורי ותפקידו לקדם עשיית צדק ולא לנצח בכל מחיר. הוא כפוף לכללי האתיקה, ואסור לו להסתיר ראיות מזכות, ולכן חובותיו מוגברות ביחס לעורך דין פרטי.

15. מה קבע בית המשפט העליון בעניין לוי נ׳ שרמן?

א. שחוק הלשכה והכללים משמשים מקור לקביעת סטנדרט הזהירות של עורך דין כלפי לקוחו בנזיקין
ב. שעורך דין אינו חב בנזיקין כלפי לקוחו
ג. שכללי האתיקה אינם רלוונטיים לתביעה אזרחית
ד. שרק הלשכה רשאית לפסוק פיצויים נגד עורך דין

התשובה הנכונה: א. נכון. בעניין לוי נ׳ שרמן נקבע שחוק הלשכה וכללי האתיקה משמשים מקור לקביעת סטנדרט המיומנות והזהירות של עורך דין כלפי לקוחו, כך שהנורמה האתית מתורגמת לחובת זהירות בנזיקין.

16. מה נקבע בעניין קבוצת גיאות נ׳ גולדפרב לגבי לקוח שמתעקש לפעול בניגוד לעצת עורך הדין?

א. עורך הדין חייב להתפטר מיד
ב. עורך הדין חייב להזהיר ולהסביר את הסיכונים; היקף החובה תלוי בנסיבות, והתפטרות שמורה למקרי קיצון
ג. עורך הדין רשאי לפעול לפי שיקול דעתו בניגוד לרצון הלקוח
ד. עורך הדין חייב לבצע את רצון הלקוח בלי לומר דבר

התשובה הנכונה: ב. נכון. עורך הדין חייב להזהיר ולהסביר את הסיכויים והסיכונים, והיקף החובה תלוי בזהות הלקוח ומעורבותו, בגודל הסיכון ובמורכבות הסוגיה. התפטרות שמורה למקרי קיצון, ואין חובה להתפטר מיד.

17. מהי נוסחת האיזון שנקבעה בעניין שפטל?

א. רק התבטאויות בכתב נבחנות
ב. ככל שההתבטאות קרובה יותר לגרעין הקשה של המקצוע נדרש איפוק רב יותר; ככל שהיא רחוקה ממנו, גובר משקל חופש הביטוי
ג. חופש הביטוי של עורך דין מוחלט
ד. עורך דין אינו רשאי להתבטא בנושאים פוליטיים

התשובה הנכונה: ב. נכון. ככל שההתבטאות קרובה יותר לגרעין הקשה של המקצוע נדרש איפוק רב יותר, וככל שהיא רחוקה ממנו גובר משקל חופש הביטוי. חופש הביטוי של עורך דין אינו מוחלט, ואינו נשלל בנושאים פוליטיים.

18. איזה עונש אינו בסמכות בית דין משמעתי של הלשכה לפי חוק לשכת עורכי הדין?

א. מאסר
ב. הוצאה מן הלשכה
ג. השעיה מהלשכה
ד. נזיפה

התשובה הנכונה: א. נכון. מאסר הוא עונש פלילי המוטל בבית משפט בלבד, ובית דין משמעתי מוגבל לאזהרה, נזיפה, קנס, השעיה והוצאה מן הלשכה. הוצאה מן הלשכה והשעיה נמצאות בסמכותו.

19. לפי כללי האתיקה, מה אסור על עורך דין?

א. להכחיש עובדות בכתב הגנה
ב. להעלות טענה עובדתית או משפטית ביודעו שאינה נכונה, בין בעל פה ובין בכתב
ג. להעלות טענה שלא התקבלה בעבר בפסיקה
ד. לטעון טענה חלשה

התשובה הנכונה: ב. נכון. כלל האתיקה אוסר להעלות טענה עובדתית או משפטית ביודעו שאינה נכונה, בעל פה או בכתב. אין איסור לטעון טענה חלשה או שלא התקבלה בעבר, ואין איסור להכחיש עובדות בכתב הגנה.

---

20. לפי חוק לשכת עורכי הדין, מהי עילת סל לעבירת משמעת?

א. כל מעשה או מחדל אחר שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין
ב. רק הפרה של כלל אתיקה כתוב
ג. רק התנהגות בבית המשפט
ד. רק עבירה פלילית שבוצעה במסגרת העבודה

התשובה הנכונה: א. נכון. עילה זו היא עילת סל המאפשרת להעמיד לדין משמעתי כל מעשה או מחדל שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין, גם אם לא הוגדר במפורש. היא לא מוגבלת לכללי אתיקה כתובים או לעבירות פליליות.

---

21. מהי הטענה המרכזית של מבקרי "הצדדיות הניטרלית" של עורך הדין (כמו וסרסטרום)?

א. שעורך דין חייב לציית לכל הוראת לקוח
ב. שעורך דין אינו רשאי לייצג נאשמים
ג. שמוסר התפקיד אינו פוטר עורך דין ממוסר כללי, ואין להצדיק כל מעשה בשם הייצוג
ד. שהשיטה היריבותית אסורה

התשובה הנכונה: ג. נכון. המבקרים טוענים שאין להצדיק כל מעשה בשם הייצוג, ושמוסר התפקיד כפוף לשיקולי מוסר כלליים. הם אינם מחייבים ציות מוחלט ללקוח ואינם שוללים את השיטה היריבותית.

---

22. שופט חבר בוועד מפלגה ומופיע בכנס של אותה מפלגה בנושא חינוך. מהי הבעיה?

א. הבעיה רק אם המפלגה בשלטון
ב. מעורבות פוליטית ומפלגתית פוגעת באמון הציבור באי־תלותו ובאובייקטיביות המערכת השיפוטית
ג. הבעיה רק אם הוא מזכיר תיקים תלויים
ד. אין בעיה כי הנושא אינו משפטי

התשובה הנכונה: ב. נכון. כללי האתיקה לשופטים אוסרים מעורבות פוליטית ומפלגתית, מפני שהיא עלולה לפגוע בתדמית האי־תלות והאובייקטיביות. אין זה תלוי בנושא, במעמד המפלגה או בהזכרת תיקים.

---

23. עורך דין מייצג שני שותפים בהקמת חברה, ומאוחר יותר מתגלע ביניהם סכסוך. מה הבעיה האתית המרכזית אם ימשיך לייצג אחד מהם?

א. הבעיה היא רק שכר הטרחה
ב. הבעיה היא שאסור לעורך דין לייצג שותפים
ג. ניגוד עניינים, ופוטנציאל לפגיעה בחובת הסודיות כלפי הלקוח האחר
ד. אין בעיה כי הוא ייצג את שניהם

התשובה הנכונה: ג. נכון. כשהאינטרסים מתנגשים, ייצוג אחד הלקוחות נגד האחר יוצר ניגוד עניינים ועלול לפגוע בסודיות ובנאמנות. היותו ייצג את שניהם קודם אינה מתירה זאת.

פסיקה בפרק

ע"א 37/86 לוי נ' שרמן
דיון באחריותו של עורך דין כלפי לקוחו בעוולת הרשלנות.
הלכה: נקבע שחוק לשכת עורכי הדין והכללים שהותקנו מכוחו, אף שעניינם אתיקה מקצועית, משמשים מקור לקביעת סטנדרט המיומנות והזהירות שעורך דין חב ללקוחו. כך הנורמה האתית "מתורגמת" לחובת זהירות בנזיקין. למבחן: הקשר בין אתיקה לנזיקין.

ע"א 7633/12 קבוצת גיאות בע"מ נ' גולדפרב לוי ערן מאירי צפריר ושות'
לקוחה תבעה משרד עורכי דין בטענה לרשלנות בייעוץ בסכסוך חוזי. השאלה הייתה מה נדרש מעורך הדין כשהלקוח אינו שועה לעצתו.
הלכה: הערעור נדחה. כשרצון הלקוח מנוגד לייעוץ, על עורך הדין להזהיר את הלקוח ולהסביר את הסיכויים והסיכונים. עוצמת החובה תלויה בזהות הלקוח ומעורבותו, בגודל הסיכון ובמורכבות הסוגיה; התפטרות שמורה למקרי קיצון. למבחן: פירוט פרמטרים לחובת האזהרה.

ע"א 2725/91 היינוביץ נ' גלעדי
דיון בשאלה אם עורך דין חב חובת זהירות כלפי אדם שאינו לקוחו.
הלכה: הוכר שבנסיבות מסוימות קיימת חובת זהירות של עורך דין גם כלפי צד שלישי שאינו לקוחו. הפסיקה לא קבעה גבולות חדים לחובה, והיקפה נבחן ממקרה למקרה. למבחן: הרחבת החובה מעבר ליחסי לקוח.

על"ע 1734/00 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' שפטל
עורך דין התבטא התבטאות פוליטית בחייו הפרטיים, והלשכה טענה שמדובר בהתנהגות שאינה הולמת.
הלכה: נקבעה נוסחת איזון: ככל שהדברים קרובים ל"גרעין הקשה" של המקצוע (כמו הופעה בבית המשפט) נדרש איפוק רב; ככל שהם רחוקים ממנו, משקלו של חופש הביטוי עולה. בנסיבות העניין ניתן משקל רב לחופש הביטוי ונקבע שאין עבירה אתית. למבחן: נוסחת הגרעין הקשה.

פרק 14

כתיבה וטיעון משפטי

1. מהם שלושת רכיבי הסילוגיזם המשפטי?

א. חקיקה, פסיקה, ספרות
ב. הנחה עליונה (כלל), הנחה תחתונה (עובדות), מסקנה
ג. טענה, ראיה, הכרעה
ד. עובדות, ראיות, פסק דין

התשובה הנכונה: ב. נכון. הכלל המשפטי הוא ההנחה העליונה, העובדות שתורגמו לרכיבי הכלל הן ההנחה התחתונה, וההחלה ביניהן מניבה מסקנה. חקיקה, פסיקה וספרות הם מקורות, לא רכיבי הסילוגיזם.

2. מה משמעות האות A בשיטת IRAC, ומדוע היא החשובה ביותר?

א. Authority — רשימת פסקי דין
ב. Analysis — סיכום העובדות
ג. Application — החלת כל רכיב של הכלל על העובדות, עם הסבר מדוע הוא מתקיים או לא
ד. Argument — הצגת עמדת הלקוח בלבד

התשובה הנכונה: ג. נכון. האות A מציינת Application: החלת כל רכיב של הכלל על העובדות והסבר מדוע הוא מתקיים או לא. כאן נמצא עיקר הציון, והשאר הם Issue, Rule ו־Conclusion; אין A שמייצגת רק רשימת פסיקה.

3. סטודנט כתב במבחן פסקה על לשון ס׳ 3 לחוק החוזים, ומיד אחריה פסקה שמספרת מחדש את העובדות, וסיים ב"לכן נכרת חוזה". מה הבעיה העיקרית?

א. חסרה רשימת ספרות
ב. הוא היה צריך להתחיל במסקנה
ג. חסר יישום: לא הוסבר איזו עובדה מקיימת איזה רכיב בכלל
ד. אסור לצטט את לשון החוק במבחן

התשובה הנכונה: ג. נכון. הצגת הכלל ואחריה סיפור העובדות, בלי חיבור ביניהם, אינה יישום, והמסקנה "קופצת". חסר הסבר איזו עובדה מקיימת איזה רכיב. רשימת ספרות אינה העיקר, ואין איסור לצטט את לשון החוק.

4. מה ההבדל המרכזי בין תזכיר משפטי פנימי לבין כתב טענות?

א. אין הבדל, שניהם מסמכי שכנוע
ב. תזכיר הוא מסמך אובייקטיבי שמציג גם את החולשות; כתב טענות הוא מסמך משכנע לטובת הלקוח, אך גם הוא לא כוזב
ג. תזכיר נכתב רק בעל פה
ד. תזכיר מוגש לבית המשפט, כתב טענות ללקוח

התשובה הנכונה: ב. נכון. תזכיר משפטי פנימי הוא מסמך אובייקטיבי המציג גם את החולשות, וכתב טענות הוא מסמך משכנע לטובת הלקוח אך אינו כוזב. התזכיר אינו מוגש לבית המשפט, ושניהם אינם רק בעל פה.

---

5. לפי תקנות סדר הדין האזרחי, מאילו חלקים בנוי כתב תביעה?

א. עובדות, דין, סעד
ב. תצהיר, נספחים, טיעון
ג. פתיח, עובדות, ראיות, סיכום
ד. כותרת, תמצית הטענות, פירוט הטענות

התשובה הנכונה: ד. נכון. הסדר שבתקנות הוא כותרת, תמצית הטענות ופירוט הטענות. עובדות, דין וסעד, או תצהיר ונספחים, אינם חלוקת הפרקים של כתב תביעה.

---

6. נתבע הגיש כתב הגנה ובו נכתב רק "הנתבע מכחיש את כל הנטען בכתב התביעה". מה הסיכון?

א. אין סיכון; הכחשה כללית מספיקה
ב. כתב ההגנה יימחק אוטומטית
ג. לפי תקנות סדר הדין האזרחי הוא עלול להיחשב כמי שמודה בעובדות שלא הכחיש באופן מפורש ומפורט
ד. בית המשפט יחייב אותו להגיש תצהיר

התשובה הנכונה: ג. נכון. הכחשה כללית אינה מספיקה, ונתבע שלא הכחיש עובדות במפורש ובפירוט עלול להיחשב כמודה בהן, פרט לשיעור הנזק. כתב ההגנה אינו נמחק אוטומטית ואין בכך חובה להגיש תצהיר.

---

7. תובע אינו יודע אם הנזק נגרם ביום א׳ או ביום ב׳, ורוצה לטעון את שתי הגרסאות העובדתיות. מה הדין לפי תקנות סדר הדין האזרחי?

א. רשאי, אם יאמת בתצהיר שהעובדות כהווייתן אינן ידועות לו
ב. רק בית המשפט רשאי להעלות גרסאות חלופיות
ג. מותר בלי תנאי
ד. אסור בכל מקרה

התשובה הנכונה: א. נכון. כלל היסוד אוסר טענות עובדתיות סותרות או חלופיות, אך מי שאימת בתצהיר שהעובדות כהווייתן אינן ידועות לו רשאי לטעון אותן. אין איסור מוחלט, והכלל אינו מותיר זאת רק בשיקול דעת בית המשפט.

---

8. מהו הכלל בתקנות סדר הדין האזרחי לגבי סגנון הניסוח של כתב טענות?

א. אין בתקנות הוראה בעניין סגנון; זה נתון לשיקול דעת הצדדים בלבד
ב. מותר סגנון חריף כשהנתבע הפר חוזה
ג. סגנון נקבע רק בכללי האתיקה ולא בתקנות
ד. כתב טענות ינוסח באופן שאינו מבזה, מביש או משתלח

התשובה הנכונה: ד. נכון. התקנות קובעות שכתב טענות ינוסח באופן שאינו מבזה, מביש או משתלח. זו הדרישה המפורשת לגבי סגנון, אחרת מהוראות על מבנה כתב התביעה או על סיכומים.

9. מהי ברירת המחדל לסיכומי טענות לפי תקנות סדר הדין האזרחי?

א. סיכומים בכתב בהיקף של עד 30 עמודים
ב. סיכומים בעל פה בהקדם לאחר סיום הבאת הראיות, אלא אם בית המשפט הורה על סיכומים בכתב
ג. אין סיכומים בהליך אזרחי
ד. סיכומים בכתב תמיד, ובעל פה רק בהסכמה

התשובה הנכונה: ב. נכון. ברירת המחדל היא סיכומים בעל פה בהקדם לאחר סיום הבאת הראיות, אלא אם בית המשפט הורה על סיכומים בכתב. אין חובה לסיכומים בכתב בכל מקרה, ואין היעדר סיכומים בהליך אזרחי.

10. איך מאזכרים נכון את חוק־יסוד: הכנסת בנוסחו העדכני לפי כללי האזכור האחיד?

א. חוק־יסוד: הכנסת, ס״ח התשי״ח 69
ב. חוק־יסוד: הכנסת — בשמו בלבד, בלי פרטי פרסום
ג. חוק־יסוד הכנסת (1958), ס״ח
ד. חוק־יסוד: הכנסת ואח׳

התשובה הנכונה: ב. נכון. לפי כללי האזכור האחיד, חוק יסוד בנוסחו העדכני מאוזכר בשמו בלבד, בלי פרטי פרסום. הוספת ס״ח, שנה או ״ואח׳״ אינה הדרך הנכונה.

11. איזה מהאזכורים הבאים בנוי נכון לפי כללי האזכור האחיד?

א. ע״א 37/86 לוי נ׳ שרמן, פ״ד מד(4) 446, 461 (1990)
ב. פסק דין שרמן של העליון
ג. שרמן, 1990, עמ׳ 461
ד. לוי ואח׳ נ׳ שרמן ואח׳, פ״ד

התשובה הנכונה: א. נכון. אזכור פסיקה כולל סוג הליך, מספר, שמות הצדדים, מקום פרסום, עמוד פתיחה, ציון מקום מדויק ושנה. תיאור כללי כמו ״פסק דין שרמן של העליון״ חסר את הפרטים הנדרשים.

12. מה מסמן הקיצור רע"א?

א. ערעור לשכת עורכי דין
ב. ערעור רגיל אזרחי
ג. רשות ערעור פלילי
ד. בקשת רשות ערעור אזרחי

התשובה הנכונה: ד. נכון. רע"א היא בקשת רשות ערעור בעניין אזרחי, למשל על החלטת ביניים או ב"גלגול שלישי". היא איננה ערעור רגיל אזרחי (ע"א), ואיננה קשורה ללשכת עורכי הדין או לפלילים.

---

13. עורכת דין מצאה בכלי בינה מלאכותית "פסק דין" שתומך בדיוק בעמדת לקוחה, אך לא הצליחה לאתר אותו במאגר. מה עליה לעשות?

א. לצטט אותו בהערת שוליים בלבד
ב. לצטט אותו, כי האחריות על מפתח הכלי
ג. לצטט אותו ולהוסיף "ככל הידוע לי"
ד. לא לצטט אותו עד שתאתר ותקרא אותו במקור מוסמך

התשובה הנכונה: ד. נכון. עורך דין אחראי לוודא שכל אסמכתה קיימת ונכונה לפני הגשתה, והסתמכות על כלי בינה מלאכותית אינה פוטרת. פסק דין שלא נמצא במקור מוסמך אסור להגשה, גם עם הסתייגות כמו "ככל הידוע לי".

---

14. מה קבע בית המשפט העליון בבג"ץ 38379-12-24 לגבי הסנקציות?

א. שבעתיד אפשר לדחות על הסף, להטיל הוצאות אישיות ולהפנות לדין משמעתי, אך במקרה זה, כמקרה ראשון, לא הוטלו סנקציות
ב. שיש להטיל מאסר על עורכת הדין
ג. שלא ניתן להטיל שום סנקציה על עורך דין בשל טעות בציטוט
ד. שהעתירה תתקבל למרות הטעויות

התשובה הנכונה: א. נכון. בית המשפט פרש את ארגז הכלים לעתיד: דחייה על הסף, הוצאות אישיות והפניה לדין משמעתי, ונמנע מהפעלתו באותו מקרה כמקרה ראשון. לא הוטל מאסר, ולא נקבע שאי אפשר להטיל סנקציות כלל.

---

15. מה נקבע בעל"ע 10/81 לגבי סגנון ההתבטאות של עורך דין?

א. שהלשון צריכה להיות לשון פרקליטים סבירה ולא לשון השוק, וביטוי שכל תכליתו להגדיל רושם ייבחן בקפדנות יתרה
ב. שעורך דין רשאי לכתוב כרצונו בהתכתבות פרטית
ג. שסגנון הכתיבה אינו עניין משמעתי
ד. שאסור לעורך דין לבקר את הצד שכנגד

התשובה הנכונה: א. נכון. בעל"ע 10/81 נקבע שהלשון צריכה להיות לשון פרקליטים סבירה ולא לשון השוק, וביטוי שכל תכליתו להגדיל רושם ייבחן בקפדנות. עורך דין אינו רשאי לכתוב כרצונו, וסגנון הוא עניין משמעתי.

---

16. בעל"ע 9/89 עורך דין כתב לעמיתו "אתה שיקרת במצח נחושה". מה היה העיקרון שבגללו הורשע?

א. עורך דין אינו רשאי לשלוח מכתבים לעמיתים
ב. ההרשעה נבעה מכך שהמכתב נשלח בדואר
ג. אסור לטעון שעמית אמר דבר לא נכון
ד. גם אם יש יסוד לטענה, התוספת המעליבה, שאין בה אלא רצון לפגוע, אסורה

התשובה הנכונה: ד. נכון. גם אם היה יסוד לטענה העובדתית, התוספת המעליבה "במצח נחושה" לא נועדה אלא לפגוע, ולכן ההרשעה נשארה. אין איסור לשלוח מכתבים לעמיתים או לטעון שעמית אמר דבר לא נכון.

---

17. בדיון בעל פה השופטת שואלת את עורך הדין שאלה קשה באמצע הצגת הטענה הראשונה שלו. מה התגובה הנכונה?

א. להשיב ישירות ומיד, ואחר כך לחזור לרצף הטיעון
ב. לומר "אגיע לזה בהמשך" ולהמשיך לפי התכנון
ג. להפנות את השופטת לכתב הטענות
ד. לבקש הפסקה כדי להתייעץ

התשובה הנכונה: א. נכון. שאלה של בית המשפט מגלה מה מטריד אותו, ותשובה ישירה היא ההזדמנות הטובה ביותר לשכנע. דחייה ל"בהמשך" או הפניה לכתב הטענות עלולות להחמיץ את הנקודה ולפגוע במהימנות.

---

18. עורך דין כתב בערעור: "השופטת קמא התעלמה בזדון מכל הראיות". מה עדיף לכתוב?

א. "בית המשפט קמא לא התייחס לעדות מר לוי ולנספח 7, שלפיהם..."
ב. לא לבקר את פסק הדין כלל
ג. אין צורך לשנות; זו ביקורת לגיטימית
ד. "השופטת קמא אינה מבינה דבר"

התשובה הנכונה: א. נכון. ביקורת עניינית מצביעה על מה שלא נשקל, בלי לייחס כוונה או זדון לשופט. ייחוס זדון, או ביטויים כמו "אינה מבינה דבר", אינם עומדים בדרישות לשון פרקליטים ועלולים להוות עבירת משמעת.

---

19. לפי כללי האזכור האחיד, האם כותבים "ואח'" אחרי שם הצד הראשון כשיש כמה מערערים?

א. כן, תמיד
ב. רק בפסיקה של העליון
ג. רק כשיש יותר משלושה צדדים
ד. לא; הכללים קובעים במפורש שאין לכתוב "ואח'"

התשובה הנכונה: ד. נכון. כללי האזכור קובעים במפורש שאין לכתוב "ואח'" אחרי שם הצד הראשון בפסיקה, גם כשיש כמה מערערים. אין חריג לעליון או לתיקים עם יותר משלושה צדדים.

---

20. לפי תקנות סדר הדין האזרחי, מהו ההיקף המרבי של בקשה רגילה (שאינה לסעד זמני)?

א. חמישה עמודים
ב. שני עמודים
ג. תשעה עמודים
ד. עשרים וחמישה עמודים

התשובה הנכונה: א. נכון. בקשה רגילה מוגבלת בהיקפה לחמישה עמודים, וזה היקף שונה מבקשה לסעד זמני. מספרי העמודים האחרים אינם ההיקף שנקבע.

---

21. מהו "יישום" בשיטת IRAC, ומה ההבדל בינו לבין "כלל"?

א. יישום מצמיד עובדות מהשאלה לרכיבי הכלל ומסביר מדוע הם מתקיימים או לא; הכלל הוא הנורמה בלבד
ב. יישום הוא צירוף המסקנה לסוף
ג. אין הבדל בין יישום לכלל
ד. יישום הוא רשימת פסקי דין

התשובה הנכונה: א. נכון. הכלל הוא הנורמה המשפטית, ויישום הוא החלתה על עובדות מסוימות עם הסבר. המסקנה ורשימת פסיקה אינם יישום, והטענה שאין הבדל שוללת את הערך הנבדק במבחן.

---

22. לפי פרלמן, מה אופיו של טיעון משפטי?

א. הוכחה מתמטית
ב. טיעון משכנע בפני קהל, ולא הוכחה לוגית מוחלטת
ג. רשימה של עובדות ללא נימוק
ד. הצהרה של שופט בלבד

התשובה הנכונה: ב. נכון. פרלמן (The New Rhetoric) ראה בטיעון המשפטי פעולה רטורית של שכנוע קהל בנימוקים סבירים. אין זו הוכחה מתמטית, והטיעון אינו רשימת עובדות בלבד או הצהרת שופט.

---

23. עורך דין מצטט בסיכומים פסק דין שמצא בכלי בינה מלאכותית ואינו בטוח בקיומו. מה אחריותו?

א. האחריות על מפתח הכלי בלבד
ב. אין אחריות אם נכתב ״ככל הידוע לי״
ג. אחריותו רק אם הצד שכנגד גילה
ד. עליו לוודא שהאסמכתה קיימת ונכונה; הגשת אסמכתה בדויה עלולה להביא לסנקציות

התשובה הנכונה: ד. נכון. עורך הדין אחראי לוודא את האסמכתאות שהוא מגיש, ובית המשפט הבהיר שבעתיד עלולות להיות סנקציות. הסתייגות או העברת האחריות למפתח הכלי אינן פוטרות.

---

24. מהו ה"מסקנה" הקופצת, וכיצד נמנעים ממנה?

א. מסקנה שהצד שכנגד כתב; נמנעים בהתעלמות מהצד שכנגד
ב. מסקנה קצרה מדי; נמנעים בהארכתה בלבד
ג. מסקנה המופיעה בתחילת התשובה; נמנעים בהסתרתה
ד. מסקנה שאינה נובעת מיישום מנומק; נמנעים בהצמדת עובדה לכל רכיב של הכלל והסבר "שכן"

התשובה הנכונה: ד. נכון. מסקנה קופצת מגיעה בלי יישום מנומק ופוגעת בציון. הפתרון הוא חיבור מפורש בין עובדות לרכיבי הכלל. התחלה במסקנה אינה בעיה כשלעצמה, והתעלמות מהצד שכנגד מחמירה את הבעיה.

פסיקה בפרק

בג"ץ 38379-12-24 פלונית נ' בית הדין השרעי (2025)
עתירה נגד הכרעת בית דין שרעי בענייני גירושין. בכתב העתירה הופיעו 36 הפניות לפסיקה, חלקן לפסקי דין שאינם קיימים, ובהן מובאות מומצאות. עורכת הדין הודתה שהסתמכה על אתר מבוסס בינה מלאכותית בלי לבדוק.
הלכה: העתירה נדחתה לגופה. בית המשפט קבע שהגשת אסמכתאות בדויות פוגעת בלקוח, בבית המשפט, בצד שכנגד ובמקצוע, ופירט סנקציות לעתיד: דחייה על הסף, הוצאות אישיות על עורך הדין והפניה לדין משמעתי. כמקרה ראשון לא הוטלו סנקציות, אך הובהר שבעתיד יש להפעיל את הכלים. למבחן: חובת הוידוא של אסמכתאות.

על"ע 10/81 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' פלוני
הליך משמעתי בשל התבטאויות של עורך דין בהתכתבות ובטיעון.
הלכה: נקבע שהלשון צריכה להיות לשון פרקליטים סבירה ולא לשון השוק, כי מעורך דין נדרשים אחריות ושיקול לשון רבים יותר. ביטוי רלוונטי לטענה לגופה נבחן בסבירות; ביטוי שכל תכליתו להגדיל רושם ייבחן בקפדנות יתרה. למבחן: סטנדרט הלשון.

על"ע 7/70 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' סלומון
הליך משמעתי בשל דברים שאמר עורך דין בבית המשפט.
הלכה: מותר לעורך דין לטעון טענות עובדתיות אפילו כאלה הפוגעות בכבודו של שופט, אך אסור לו לצאת מגדרי הנימוס. עליו להימנע מלהשליך לחלל בית המשפט דברים שאינם רלוונטיים או שאינו רשאי להוכיח באותה ערכאה, ולנסח את דבריו בסגנון ההולם את המקצוע. למבחן: איזון בין חופש הטיעון לנימוס.

על"ע 9/89 יובל נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין
עורך דין כתב במכתב לבא כוח הצד שכנגד: "אתה שיקרת במצח נחושה ובנוכחות עדים".
הלכה: ההרשעה אושרה. גם בהנחה שהיה יסוד לטענה, די היה לכתוב שהדברים אינם אמת; התוספת "במצח נחושה" לא נועדה אלא להעליב ולפגוע. הלקח לכתיבה: לטעון את העובדה, לא להוסיף לה תוויות. למבחן: ההבחנה בין טענה לגיטימית לבין עלבון.

פרק 15

מבוא לפתרון בעיה משפטית

1. מה הדבר הראשון שכדאי לקרוא בשאלת "בעיה"?

א. את שמות הצדדים בלבד
ב. את העובדות מהסוף להתחלה
ג. את הפסקה הארוכה ביותר
ד. את ההוראה שבסוף השאלה — מה בדיוק שואלים ועל מי

התשובה הנכונה: ד. נכון. ההוראה בסוף השאלה מגדירה את נקודת המבט, את הצדדים הרלוונטיים ואת התחום, וממקדת את קריאת העובדות. קריאה מהסוף להתחלה, התמקדות בשמות או בפסקה הארוכה אינן שיטה נכונה.

2. מהי "סוגיה" במבחן בעיה?

א. כל עובדה שמופיעה בשאלה
ב. שם של פסק דין
ג. סעיף חוק שנלמד בקורס
ד. שאלה משפטית שהעובדות מעוררות ושיש בה מחלוקת אפשרית

התשובה הנכונה: ד. נכון. סוגיה מחברת עובדות לשאלה משפטית שאפשר לטעון לגביה לשני הכיוונים. לא כל עובדה, שם פסק דין או סעיף חוק שנלמד בקורס הוא סוגיה בשאלה.

3. מהו סדר הדיון המומלץ בסוגיות?

א. לפי הסדר שבו נלמדו הנושאים בקורס
ב. סף (סמכות, התיישנות, מיצוי הליכים), אחר כך גוף העניין, ולבסוף הסעדים
ג. רק גוף העניין; הסף אינו נבדק במבחן
ד. סעדים, אחר כך גוף העניין, ולבסוף הסף

התשובה הנכונה: ב. נכון. זה סדר החשיבה של בית משפט: קודם האם אפשר לדון (סמכות, התיישנות, מיצוי הליכים), אחר כך לגופו, ולבסוף איזה סעד מתקבל. סדר אחר מבזבז זמן על עניינים שייתכן שאינם נדונים.

4. במבחן לא נאמר אם הודעת הקיבול הגיעה למציע לפני שחזר בו. מה נכון לעשות?

א. לנתח בתנאי: אם הגיעה לפני — התוצאה X; ואם אחרי — התוצאה Y
ב. לכתוב שאי אפשר לענות על השאלה
ג. להניח שהגיעה, כי זה נוח לפתרון
ד. להתעלם מהסוגיה

התשובה הנכונה: א. נכון. ניתוח מותנה מראה שזיהיתם את העובדה החסרה ואת השפעתה על התוצאה: אם הגיעה לפני, התוצאה X, ואם אחרי, התוצאה Y. הצהרה שאי אפשר לענות או הנחה נוחה מחמיצות את הציון.

5. מהו "יישום" טוב?

א. חזרה על לשון הסעיף במילים אחרות
ב. הצמדת עובדה מהשאלה לכל יסוד בכלל, עם הסבר מדוע היסוד מתקיים או לא, והצגת טענות שני הצדדים
ג. רשימת פסקי דין רלוונטיים
ד. סיכום העובדות בסדר כרונולוגי

התשובה הנכונה: ב. נכון. יישום טוב מצמיד עובדה מהשאלה לכל יסוד בכלל, מסביר מדוע היסוד מתקיים או לא ("שכן") ומציג את טענות שני הצדדים. חזרה על הסעיף או סיכום עובדות אינם יישום.

---

6. סטודנטית הגיעה למסקנה שלא נכרת חוזה וסיימה את תשובתה. מה החמיצה ככל הנראה?

א. את הצורך לצטט ספרות
ב. טענה חלופית, למשל חוסר תום לב במשא ומתן לפי ס' 12, וניתוח הסוגיות הבאות בהנחה שהמסקנה הפוכה
ג. את הצורך לחזור על העובדות
ד. שום דבר; אם אין חוזה אין תביעה

התשובה הנכונה: ב. נכון. "וגם אם" מבטיח ניקוד על הסוגיות הבאות ומציג עילה חלופית אפשרית, כמו חוסר תום לב במשא ומתן לפי ס' 12. האמירה שאם אין חוזה אין תביעה מתעלמת מעילות שאינן תלויות בכריתה.

---

7. מדוע חשוב להציג גם את טענות הצד שכנגד במבחן?

א. כי הבודק מעדיף תשובות ללא מסקנה
ב. כי כך התשובה ארוכה יותר
ג. כי זה מוכיח שזיהיתם היכן המחלוקת ומחזק את המסקנה
ד. אין צורך, מספיק להציג את עמדת הלקוח

התשובה הנכונה: ג. נכון. הצגת שני הצדדים מראה שזיהיתם את נקודת המחלוקת, מאפשרת להכריע ביניהם בנימוק ומחזקת את המסקנה. הצגת עמדת הלקוח בלבד, ללא התייחסות לצד שכנגד, מחלישה את התשובה.

---

8. בשאלה נכתב: "יעצו לדנה". איך זה משפיע על התשובה?

א. צריך לכתוב תשובה בגוף ראשון בשם דנה
ב. אין השפעה; מנתחים את כל הצדדים באותה מידה
ג. צריך לנתח את עמדת דנה, כולל הסיכונים והטענות שיועלו נגדה, ולסיים בהמלצה מעשית
ד. צריך לנתח רק את הטענות שלטובתה

התשובה הנכונה: ג. נכון. ההוראה "יעצו לדנה" קובעת נקודת מבט ודורשת גם הערכת סיכונים וטענות שיועלו נגדה ולסיים בהמלצה מעשית. אין לנתח רק את הטענות לטובתה או לכתוב בגוף ראשון בשמה.

---

9. דנה שלחה הצעה "בתוקף עד יום חמישי", וביום שלישי, לפני שהניצע השיב, הודיעה שהיא חוזרת בה. מה הדין לפי ס׳ 3 לחוק החוזים?

א. החזרה תקפה אם יש לדנה סיבה טובה
ב. החזרה תקפה, כי נמסרה לפני הקיבול
ג. החזרה תקפה רק אם נעשתה בכתב
ד. החזרה אינה תקפה, כי מציע שקבע מועד לקיבול אינו רשאי לחזור בו לאחר שההצעה נמסרה לניצע

התשובה הנכונה: ד. נכון. לפי ס׳ 3(ב) קביעת מועד לקיבול הופכת את ההצעה לבלתי חוזרת עד המועד, ולכן חזרה ביום שלישי אינה תקפה. אין חשיבות לכך שנמסרה לפני הקיבול או שיש סיבה טובה או שנעשתה בכתב.

---

10. הניצע השיב בתוך המועד: "מקבל. מעביר את הכסף מחר". האם זו הודעת קיבול לפי ס׳ 5?

א. כן, אבל רק אם התשלום יבוצע בפועל
ב. לא, כי הוסיף תנאי של תשלום מחר
ג. כן, ההודעה מעידה על גמירת דעת להתקשר לפי ההצעה, ו"מעביר את הכסף מחר" הוא הודעה על ביצוע ולא תנאי חדש
ד. לא, כי קיבול חייב להיות בחתימה

התשובה הנכונה: ג. נכון. ״מקבל״ מעיד על גמירת דעת להתקשר לפי ההצעה, ו״מעביר את הכסף מחר״ הוא הודעה על אופן הביצוע ולא תנאי חדש. הקיבול אינו מותנה בתשלום בפועל, ואינו דורש חתימה.

---

11. מדוע ס׳ 12 לחוק החוזים מתאים כטענה חלופית בדוגמה הפתורה?

א. כי הוא חל רק כשנכרת חוזה
ב. כי הוא מבטל את החוזה
ג. כי גם אם ייקבע שלא נכרת חוזה, חוסר תום לב במשא ומתן מקים חובת פיצוי על הנזק שנגרם
ד. כי הוא מחייב את המוכרת למכור את הרכב

התשובה הנכונה: ג. נכון. ס׳ 12 אינו תלוי בכריתת חוזה: גם אם ייקבע שלא נכרת חוזה, חוסר תום לב במשא ומתן מקים חובת פיצוי על הנזק, ולכן זו חלופה טבעית. הסעיף אינו מבטל חוזה ואינו מחייב מכירה.

---

12. לפי תקנות סדר הדין האזרחי, מתי מותר לטעון בכתב טענות עובדות חלופיות?

א. אף פעם
ב. כשבעל הדין אימת בתצהיר שהעובדות כהווייתן אינן ידועות לו
ג. תמיד, כל עוד הן משפטיות
ד. רק בערעור

התשובה הנכונה: ב. נכון. ככלל אין לטעון עובדות חלופיות או סותרות; החריג הוא כשבעל הדין אימת בתצהיר שהעובדות כהווייתן אינן ידועות לו. אין היתר גורף לטענות משפטיות או לערעור בלבד.

---

13. מה נקבע ברע"א 4224/04 בית ששון?

א. בעל דין רשאי תמיד לשנות טענות בין הליכים
ב. בעל דין שטענתו בהליך קודם התקבלה מנוע מלטעון טענה הפוכה בהליך מאוחר, גם בלי להראות שזכה בסוף המשפט
ג. השתק שיפוטי חל רק בהליכים פליליים
ד. אסור לטעון טענות חלופיות באותו כתב טענות

התשובה הנכונה: ב. נכון. בבית ששון נקבע שבעל דין שטענתו הקודמת התקבלה מנוע מלטעון טענה הפוכה בהליך מאוחר, ואין צורך להראות שזכה בסוף המשפט. ההשתק אינו מוגבל לפלילים ואינו אוסר חלופות בכתב טענות אחד.

---

14. מה הלקח השיטתי מבג"ץ 2624/97 רונאל?

א. שבג"ץ תמיד מכריע לגופו של עניין
ב. שהרשות חייבת להשיב בתוך יום
ג. שאין חובה לפנות לרשות לפני עתירה
ד. שיש לבדוק שאלות סף, כמו מיצוי הליכים, לפני הדיון בגוף העניין

התשובה הנכונה: ד. נכון. הלקח מרונאל הוא לבדוק שאלות סף, כמו מיצוי הליכים, לפני הדיון בגוף העניין, וכי על הפונה לתת לרשות שהות סבירה לבחון את פנייתו. נקודה זו אינה קביעה שהרשות חייבת להשיב ביום או שאין חובה לפנות.

---

15. בשאלה מתבקשים לנתח עתירה לבג"ץ נגד פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. מה צריך להופיע בניתוח?

א. ניתוח מלא מחדש של השאלה כאילו בג"ץ הוא ערכאת ערעור
ב. הסבר שבג"ץ אינו מוסמך לבחון פסקי דין של בית הדין לעבודה
ג. אמת המידה המצומצמת: התערבות רק בטעות משפטית מהותית ובמקום שהצדק מחייב (עניין חטיב)
ד. רק העובדות של פסק הדין

התשובה הנכונה: ג. נכון. הניתוח חייב לכלול את אמת המידה המצומצמת של התערבות בג"ץ בהכרעות בתי הדין לעבודה: טעות משפטית מהותית וצורך בצדק (חטיב). לנתח מחדש הכול כערכאת ערעור יענה על שאלה אחרת.

---

16. בכתב טענות לתביעה מסוימת התובע אינו יודע מה בדיוק נגרם הנזק: האם ביום א׳ או ביום ב׳. כיצד הוא יכול לנהוג?

א. לבחור גרסה אחת ולהסתיר את השנייה
ב. להימנע מהגשת התביעה
ג. לטעון את שתי הגרסאות בלי כל תנאי
ד. לטעון את שתי הגרסאות העובדתיות כחלופה, בתנאי שיאמת בתצהיר שהעובדות כהווייתן אינן ידועות לו

התשובה הנכונה: ד. נכון. כשהעובדות כהווייתן אינן ידועות, מותר לטעון חלופות בכפוף לאימות בתצהיר. הסתרת גרסה או אי־הגשה אינן הכרחיות, וטענה חלופית בלי תנאי אינה מותרת. (פרטי התקנה לא אומתו.)

17. במבחן של שלוש שעות יש שאלה אחת ששווה 50% מהציון. כמה זמן כדאי להקצות לה בערך?

א. אותו זמן כמו לכל שאלה אחרת
ב. כל הזמן שנדרש עד שתושלם
ג. כשעה וחצי, ומתוכה כחמישית לקריאה ולתכנון
ד. עשרים דקות, כי היא הראשונה

התשובה הנכונה: ג. נכון. חלוקה לפי ניקוד שומרת זמן לכל השאלות, ותכנון מראש מונע חזרות ושכחת סוגיות. שאלה ששווה חצי מהציון מצדיקה כשעה וחצי, ואין להקדיש לכל שאלה זמן שווה או לפעול לפי סדר השאלות.

18. סטודנט כתב חצי עמוד על ההיסטוריה של חוק החוזים בתשובה לשאלת בעיה, בלי קשר לעובדות. מה הבעיה?

א. "שפיכת חומר": ידע שאינו מיושם על העובדות אינו מזכה בנקודות ואוכל זמן
ב. צריך היה לכתוב עמוד שלם
ג. היה צריך לכתוב זאת בסוף התשובה
ד. אין בעיה; זה מראה ידע

התשובה הנכונה: א. נכון. ״שפיכת חומר״ היא ידע שאינו מיושם על העובדות ואינו מזכה בנקודות, והוא אוכל זמן. הכלל מוצג במידה הנדרשת ליישום, ופרק היסטורי אינו מראה ידע רלוונטי לשאלה.

19. איזו שאלה צריכה להופיע תמיד בסוף ניתוח של עילה בשאלת "מה דין התביעה"?

א. מי כתב את החוק
ב. מה דעתי האישית על הצדדים
ג. האם השאלה הוגנת
ד. איזה סעד יקבל התובע, ובאיזה היקף

התשובה הנכונה: ד. נכון. תביעה נועדה לקבל סעד, ובלי לנתח את הסעד ואת היקפו התשובה אינה שלמה. זהות מחבר החוק, דעה אישית על הצדדים והוגנות השאלה אינם שלבי ניתוח.

20. בשאלה אמריקאית הופיעה התשובה: "מציע רשאי בכל מקרה לחזור בו מהצעתו לפני שהתקבלה". מה צריך להדליק נורה?

א. המילה "מציע"
ב. המילה "הצעה"
ג. הביטוי "בכל מקרה", שמתעלם מהחריג של ס׳ 3(ב) להצעה עם מועד לקיבול
ד. המילה "לפני"

התשובה הנכונה: ג. נכון. מילים מוחלטות כמו ״תמיד״ ו״בכל מקרה״ הן סימן לבדוק חריגים, וכאן החריג של ס׳ 3(ב) לחוק החוזים (הצעה עם מועד לקיבול) הופך את המשפט לשגוי. המילים ״מציע״, ״הצעה״ ו״לפני״ אינן הבעיה.

---

21. מהם שלבי IRAC ומי נושא את עיקר הציון?

א. Issue, Reasoning, Application, Conclusion; השאלה היא העיקר
ב. Issue, Rule, Argument, Conclusion; הכלל הוא העיקר
ג. Introduction, Reasoning, Authority, Closing; המסקנה היא העיקר
ד. Issue, Rule, Application, Conclusion; היישום הוא העיקר

התשובה הנכונה: ד. נכון. ארבעת השלבים הם Issue, Rule, Application, Conclusion, ועיקר הציון ביישום, כלומר בהחלת הכלל על העובדות. הצגת הכלל בלבד או מסקנה בלבד אינן מספיקות.

---

22. משפטנית מתבקשת "לייעץ ללקוח" בשאלה שבה הדין ברור לטובתו אך העובדות מעורפלות. מה נכון לכלול?

א. רק מסקנה שהלקוח זוכה
ב. רק את הכלל המשפטי
ג. ניתוח הסיכונים, העובדות החסרות והמלצה מעשית, לצד הכלל והיישום
ד. רק את טענות הצד שכנגד

התשובה הנכונה: ג. נכון. ייעוץ דורש הערכת סיכונים, זיהוי עובדות חסרות והמלצה מעשית, ולא רק ציטוט כלל. הצגת מסקנה אחת או צד אחד בלבד אינה ייעוץ, וייעוץ שאינו מתמודד עם החסר בעובדות מחמיץ את מטרתו.

---

23. מהו "השתק שיפוטי" ומדוע הוא רלוונטי לפתרון בעיה?

א. איסור על בעל דין שטענתו בהליך קודם התקבלה לטעון טענה הפוכה בהליך מאוחר; חשוב לבחון עקביות בעמדות הצדדים
ב. איסור על שופט לשנות דעתו
ג. חובה להסכים לטענות הצד שכנגד
ד. איסור על הגשת ערעור

התשובה הנכונה: א. נכון. השתק שיפוטי מונע קפיצה בין עמדות סותרות כדי להרוויח פעמיים. הוא אינו עוסק בשינוי דעת השופט או באיסור ערעור. בפתרון בעיה בודקים עקביות טענות הצדדים בין הליכים.

---

24. אם חסרה בשאלה עובדה מהותית ואין אפשרות לדעת מה אירע, מה התגובה הנכונה?

א. להמציא עובדה שתתאים לפתרון
ב. להעלות את החסר, לנתח את שתי האפשרויות ולהסיק את התוצאה בכל אחת, ללא הנחה שרירותית
ג. לבחור באפשרות המקלה
ד. להימנע מניתוח הסוגיה

התשובה הנכונה: ב. נכון. ניתוח מותנה מראה שזיהיתם את החסר ואת השפעתו, ומבטיח ניקוד בכל נתיב. המצאת עובדה או התעלמות מהסוגיה מפספסות את המטרה.

פסיקה בפרק

בג"ץ 910/86 רסלר נ' שר הביטחון
שלושה משרתי מילואים עתרו נגד החלטת שר הביטחון לדחות את שירותם של בני ישיבות שתורתם אומנותם.
הלכה: העתירה נדחתה לגופה, אך נקבעו הלכות יסוד בשאלות סף: ברק הכיר בעותר הציבורי בבעיה ציבורית הנוגעת לשלטון החוק, והבחין בין שפיטות נורמטיבית לשפיטות מוסדית, וקבע שהעתירה שפיטה בשני המובנים. למבחן: דוגמה לכך שבודקים עמידה ושפיטות לפני גוף העניין.

בג"ץ 2624/97 רונאל נ' ממשלת ישראל
עתירה לבג"ץ שבה נדונה דרישת מיצוי ההליכים: פנייה מוקדמת לרשות ומתן שהות לתשובתה לפני הגשת עתירה.
הלכה: נפסק שגם כשהרשות עלולה להתעכב בתשובתה, על הפונה לתת לה שהות סבירה, לפי הנסיבות, לבחון את פנייתו. מיצוי הליכים הוא עילת סף: עתירה שלא עמדה בה עלולה להידחות בלי דיון לגופה. לקח שיטתי: בודקים את הסף לפני הגוף.

בג"ץ 525/84 חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה
עתירה נגד פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שבה נדרשה השאלה באיזה היקף בג"ץ מתערב בהכרעותיו.
הלכה: נקבע שבג"ץ אינו יושב כערכאת ערעור על בתי הדין לעבודה, ומתערב רק כשנפלה טעות משפטית מהותית ושיקולי צדק מחייבים התערבות. ההלכה מצוטטת עד היום. לקח שיטתי: לפני שמנתחים את גוף הסוגיה מזהים איזו אמת מידה חלה על הגוף המכריע.

רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ
דיון בשאלה אם בעל דין רשאי לטעון בהליך אחד טענה הסותרת טענה שטען בהליך קודם. *הלכה:* נקבעו תנאי ההשתק השיפוטי: בעל דין שטען טענה בהליך קודם, והטענה התקבלה באותו הליך, מנוע מלטעון טענה הפוכה בהליך מאוחר, גם אם אינו מראה שזכה בסופו של המשפט. לקח שיטתי: חלופות מותרות, אך לא קפיצה בין עמדות סותרות כדי להרוויח פעמיים.